SÃO PAULO
R. Hungria, 1.100
01455-906
São Paulo - SP
t. +55 (11) 3247 8400

RIO DE JANEIRO
R. Humaitá, 275
16º andar
22261-005
Rio de Janeiro - RJ
t. +55 (21) 2506 1600

BRASÍLIA
SAFS. Quadra 2 Bloco B
Ed. Via Office - 3º andar
70070-600
Brasília - DF
t. +55 (61) 3312 9400

PALO ALTO
228 Hamilton Avenue,
3rd floor
CA 94301 USA
t. +1 650 798 5068

TÓQUIO
1-6-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, 21st floor
100-0005
Tokyo - Japan
t. +81 (3) 3216 7191

DOC. 3

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000553-66.2017.4.04.7000/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO PEDRO GEBRAN NETO

APELANTE: MARIANO MARCONDES FERRAZ (RÉU)
ADVOGADO: LEONARDO MONTEIRO VILLARINHO
ADVOGADO: RAFFAELLA ANTICI DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO: MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO
ADVOGADO: RODOLFO HEROLD MARTINS
ADVOGADO: FABIO ROBERTO D'AVILA
ADVOGADO: RODRIGO MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: REBECA DO AMARAL MARTINS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (AUTOR)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (AUTOR)
ADVOGADO: RENÉ ARIEL DOTTI
ADVOGADO: ALEXANDRE KNOPFHOLZ

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra **MARIANO MARCONDES FERRAZ**, nascido em 04/08/1965, pela prática do delito de corrupção ativa, em sua forma majorada (art. 333, *caput* e parágrafo único do Código Penal - Fato 01), e pelo cometimento, por oito vezes, do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º c/c art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998 - Fatos 02 a 09).

Os fatos narrados na denúncia foram assim sintetizados na sentença:

> *1. Trata-se de denúncia formulada pelo MPF pela prática de crime de corrupção (art. 333 do CP) e de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998), no âmbito da assim denominada Operação Lavajato, contra o acusado acima nominado, com pedido de confisco de R$ 3 milhões, ou USD 868.450,00, e fixação de montante mínimo para reparação dos danos causados de R$ 3 milhões, ou USD 868.450,00.*
>
> *2. A denúncia tem por base o inquérito policial 5043959-74.2016.4.04.7000 e processos conexos, especialmente os processos 5031505-33.2014.4.04.7000, 5054168-05.2016.4.04.7000 e 5014901-94.2014.4.04.7000. Todos esses processos, em decorrência das virtudes do sistema de processo eletrônico da Quarta Região Federal, estão disponíveis e acessíveis às partes deste feito e estiveram à disposição para consulta da Defesa desde pelo menos o oferecimento da denúncia, sendo a eles ainda feita ampla referência no curso da ação penal. Todos os documentos neles constantes instruem, portanto, os autos da presente ação penal.*

3. Em síntese, segundo a denúncia, no âmbito das investigações da assim denominada Operação Lavajato, foram colhidas provas de que empresas fornecedoras da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás pagariam, de forma sistemática, vantagem indevida a dirigentes da estatal.

4. Surgiram, porém, elementos probatórios de que o caso transcende a corrupção - e lavagem decorrente - de agentes da Petrobrás, servindo o esquema criminoso para também corromper agentes políticos e financiar, com recursos provenientes do crime, partidos políticos.

5. Aos agentes políticos cabia dar sustentação à nomeação e à permanência nos cargos da Petrobrás dos referidos Diretores. Para tanto, recebiam remuneração periódica.

6. Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrás e os agentes políticos, atuavam terceiros encarregados do repasse das vantagens indevidas e da lavagem de dinheiro, os chamados operadores.

7. A presente ação penal tem por objeto uma fração desses crimes do esquema criminoso da Petrobras.

8. Em nova síntese, Mariano Marcondes Ferraz, representante da Decal Brasil Ltda, teria pago vantagem indevida no valor de USD 868.450,00 ao então Diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, com a finalidade de obter a renovação do contrato de prestação de serviços de armazenagem e acostagem de navios de granéis líquidos em instalações portuárias localizadas no Porto de Suape/PE.

9. O primeiro contrato firmado entre a Decal do Brasil e a Petrobras data de 25 de outubro de 2006, com aditivos em 15/01/2008 e 30/04/2009, e permaneceu vigente até 30/04/2012 (anexo3).

10. O segundo contrato firmado entre as partes, com idêntico objeto, data de 01 de maio de 2012 e tinha prazo de validade de cinco anos (anexo4).

11. Segundo consta da peça acusatória, a vantagem indevida teria sido paga por meio de oito transferências bancárias efetuadas por Mariano Marcondes Ferraz, pessoa física, e por intermédio de suas off-shores Tik Trading S/A, Firmainvest Ltd e Firmapar Corp, as quais totalizaram USD 870.000,00, entre as datas de 19/05/2011 a 21/02/2014, em favor da conta em nome da off-shoe OST Invest & Finance Inc, mantida no Banco Lombard Odier, sediado em Genebra, Suíça, cujo procurador e titular era Humberto Sampaio Mesquita e cujo beneficiário final era Paulo Roberto Costa.

A **denúncia foi recebida** em 02/03/2017 (evento 07 da ação penal).

A Petrobras ingressou nos autos como assistente de acusação (evento 38 da ação penal).

Instruído o feito, **sobreveio sentença**, disponibilizada em 05/03/2018 (evento 134 da ação penal), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar MARIANO MARCONDES FERRAZ, pela prática de um crime de corrupção ativa e de oito delitos de lavagem de dinheiro, às penas de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime

inicialmente fechado, e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, à razão unitária de 05 (cinco) salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (02/2014).

Em decorrência da condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, o magistrado decretou a interdição do réu para o exercício de cargo ou função pública ou de diretor, membro de conselho ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da Lei nº 9.613/98, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 7º, II, da mesma Lei.

Foram mantidas as medidas cautelares alternativas à prisão.

Decretado o confisco do valor prestado a título de fiança até a quantia equivalente em reais ao montante pago de vantagem indevida, U$ 868.450,00, convertido pelo câmbio vigente na data do último pagamento (11/02/2014, R$ 2,50), de acordo com o artigo 91, II, "b", do Código Penal.

Com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, foi fixado o valor mínimo necessário para a indenização dos danos decorrentes dos crimes no equivalente em reais ao montante da vantagem indevida, U$ 868.450,00, convertido pelo câmbio vigente na data do último pagamento (11/02/2014, R$ 2,50), corrigido monetariamente desde então até o pagamento e agregado de juros de 0,5% ao mês.

Os valores deverão ser revertidos à vítima, a Petrobras.

Interpuseram apelação o acusado e o órgão ministerial (eventos 142 e 144 da ação penal).

Em suas razões recursais (evento 157 da ação penal), insurge-se o **Ministério Público Federal** quanto: ***(a)*** às penas-base fixadas para os crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, especialmente no que toca à análise da vetorial culpabilidade; ***(b)*** às causas de aumento referentes a cada tipo penal (parágrafo único do artigo 333 do Código Penal e §4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/98); e ***(c)*** ao reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os delitos de lavagem de capitais.

A **Petrobras** ratificou as razões apresentadas no evento 157 (evento 159 da ação penal).

Apresentadas contrarrazões por MARIANO MARCONDES FERRAZ (evento 162 da ação penal), subiram os autos.

A **defesa do acusado, em suas razões de apelação** (evento 06), sustenta, inicialmente, ***(a)*** a regularidade do contrato celebrado entre a DECAL e a Petrobras. Em preliminares, aduz: ***(b)*** a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento de crime de lavagem de dinheiro ocorrido no exterior; ***(c)*** a ilicitude da prova documental; e ***(d)*** a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, alega: ***(e)*** a atipicidade objetiva e subjetiva do crime de corrupção ativa; e ***(f)*** a atipicidade objetiva e subjetiva do delito de

lavagem de ativos. Caso mantida a condenação, requer ***(g)*** a reforma das penas aplicadas e ***(h)*** o afastamento do valor mínimo para reparação do dano e do confisco.

O órgão ministerial atuante nesta instância opinou pelo parcial provimento da apelação da defesa, para afastar a fixação de indenização mínima, mantendo-se a pena de confisco; e pelo parcial provimento do apelo da acusação, para considerar negativa a culpabilidade do réu (evento 10).

É o relatório. À revisão.

Documento eletrônico assinado por **JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **40000808406v2** e do código CRC **e72558db**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
Data e Hora: 11/12/2018, às 11:25:24

5000553-66.2017.4.04.7000 **40000808406 .V2**

Conferência de autenticidade emitida em 14/03/2024 16:44:28.

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000553-66.2017.4.04.7000/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO PEDRO GEBRAN NETO

APELANTE: MARIANO MARCONDES FERRAZ (RÉU)
ADVOGADO: LEONARDO MONTEIRO VILLARINHO
ADVOGADO: RAFFAELLA ANTICI DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO: MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO
ADVOGADO: RODOLFO HEROLD MARTINS
ADVOGADO: FABIO ROBERTO D'AVILA
ADVOGADO: RODRIGO MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: REBECA DO AMARAL MARTINS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (AUTOR)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (AUTOR)
ADVOGADO: RENÉ ARIEL DOTTI
ADVOGADO: ALEXANDRE KNOPFHOLZ

APELADO: OS MESMOS

VOTO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Versam os presentes autos de recursos interpostos contra sentença proferida em um dos processos da conhecida "Operação Lava-Jato", cuja pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente para condenar **MARIANO MARCONDES FERRAZ** pela prática de um delito de corrupção ativa e de oito crimes de lavagem de ativos.

Contra a sentença apelaram o Ministério Público Federal e a defesa do acusado.

O órgão ministerial requer, em apertada síntese, o recrudescimento das penas impostas pelo aumento das penas-base e pelo reconhecimento de causas de aumento inerentes a cada tipo penal, bem como a aplicação do concurso material entre os delitos de lavagem de dinheiro.

A defesa, por sua vez, alega preliminares e sustenta a necessidade de absolvição do acusado. Subsidiariamente, pleiteia pela reforma das penas estabelecidas e pelo afastamento do confisco e da fixação de indenização mínima.

2. PRELIMINARES

2.1. Competência da Seção Judiciária de Curitiba/PR

2.1.1. Alega a defesa que a imputação de lavagem de dinheiro, iniciada e consumada no exterior, exclui a aplicação das regras gerais citadas pelo magistrado na sentença. Argumenta que a norma do artigo 88 do Código de Processo Penal é especial em relação às hipóteses gerais de seu artigo 69, uma vez que este não traz em seu rol a referência a crimes ocorridos no exterior. Diz também que a Lei nº 12.683/2012 deu ao juízo responsável para julgar tal delito a natureza de competência *ratione materiae* e, portanto, absoluta. Assim, aduz ser *"nítida a competência da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para apreciar a imputação de lavagem de dinheiro, pois, de acordo com as provas dos autos, foi a capital fluminense o último domicílio do Apelante antes de se mudar para a Suíça, país no qual residia desde 2007"*.

Os artigos apontados nas razões recursais assim dispõem:

Código de Processo Penal

Art. 69. *Determinará a competência jurisdicional:*

I - o lugar da infração:

II - o domicílio ou residência do réu;

III - a natureza da infração;

IV - a distribuição;

V - a conexão ou continência;

VI - a prevenção;

VII - a prerrogativa de função.

Art. 88. *No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da Capital do Estado onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da Capital da República.*

Art. 91. *Quando incerta e não se determinar de acordo com as normas estabelecidas nos arts. 89 e 90, a competência se firmará pela prevenção.*

Lei nº 9.613/98

Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:

II - independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

2.1.2. A preliminar foi afastada em sentença nos seguintes termos:

25. A Defesa questiona a competência do Juízo.

26. Sustenta que o crime de lavagem foi iniciado e encerrado no exterior. Assim, a competência para o seu processo e julgamento seria da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, a teor do art. 88 do CPP.

27. A denúncia abrange dois crimes, corrupção e lavagem de dinheiro.

28. O acerto de corrupção, solicitação e aceitação ocorreram no Brasil, no Rio de Janeiro. O pagamento ocorreu no exterior.

29. A ocultação e dissimulação do produto do crime foi executada parte no Brasil e parte no exterior, já que foram utilizadas contas secretas no exterior, aqui não declaradas.

30. A competência material é da Justiça Federal

31. Embora a Petrobrás seja sociedade de economia mista, a corrupção e a lavagem, com depósitos e ocultação no exterior, têm caráter transnacional, ou seja iniciaram-se no Brasil e consumaram-se no exterior, atrai a competência da Justiça Federal. O Brasil assumiu o compromisso de prevenir ou reprimir os crimes de corrupção e de lavagem transnacional, conforme Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003 e que foi promulgada no Brasil pelo Decreto 5.687/2006. Havendo previsão em tratado e sendo o crime de lavagem transnacional, incide o art. 109, V, da Constituição Federal, que estabelece o foro federal como competente.

32. Quanto à competência territorial, embora os fatos tenham ocorrido parte no Rio de Janeiro, parte no exterior, há conexão entre todos os processos da assim denominada Operação Lavajato e que abrangem cartel, fraude em

licitações, pagamento sistemático de vantagem indevida a executivos da Petrobrás, ocultação e dissimulação do produto de crimes de corrupção, inclusive em contas no exterior.

33. Um desses executivos é Paulo Roberto Costa, beneficiário da propina do presente caso, e que usou contas no exterior em nome de off-shore para receber produto de corrupção na presente ação penal e em várias outras, inclusive já julgadas como na ação penal 5036528-23.2015.4.04.7000.

34. A conexão determinou a atração da competência territorial para Curitiba/PR.

35. De todo modo, não cabe à Defesa discutir competência territorial, de foro, em alegações finais, quando não opôs no tempo próprio exceção de incompetência.

36. Houve preclusão quanto à competência territorial e não cabe discuti-la sob a roupagem de pretensa competência material, quando não é o caso, máxime quando o pedido é de declinação para outra Vara Federal.

37. Assim, além da competência ser deste Juízo, a questão da competência territorial já está preclusa para a Defesa.

2.1.3. Com efeito, não tendo havido oposição de exceção de incompetência em momento oportuno, não cabe neste momento a discussão acerca da competência territorial para o processamento e julgamento do feito, pois operada a preclusão.

Tal conclusão decorre do fato de ser relativa eventual nulidade quanto ao critério territorial de fixação de competência (Súmula nº 706 do STF). Por consequência, regularmente fixada a competência territorial pelo critério da conexão e sentenciado o feito por juiz com competência material para tanto, é inviável a declaração de incompetência relativa em sede de recurso de apelação.

Solução em sentido diverso caracterizaria afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável dos processos.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. LEI Nº 7.492/86, ARTS. 4º E 22, PARÁGRAFO ÚNICO. CRIME DE OCULTAÇÃO DE CAPITAIS. LEI Nº 9.613/98, ART. 1º, VI E VII C/C ARTIGO 1º, § 1º, II C/C ARTIGO 1º, § 2º, II C/C ARTIGO 1º, § 4º. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LUGAR DA INFRAÇÃO. FINALIDADE: FACILITAR A ATIVIDADE PROBATÓRIA. CRIME CUJA EXECUÇÃO FOI INICIADA NO TERRITÓRIO NACIONAL. REGÊNCIA NO ART. 70, §§ 1º E 2º, DO CPP. CONEXÃO COM O DENOMINADO "CASO BANESTADO". PREVENÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE CURITIBA/PR. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ***COMPETÊNCIA TERRITORIAL: NATUREZA RELATIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA JULGADA. MATÉRIA PRECLUSA****. CONFLITO VIRTUAL DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS QUE SERIA DIRIMIDA PELO STJ, O MESMO QUE JÁ DEFINIU A QUESTÃO ASSENTANDO COMPETIR AO JUÍZO ESPECIALIZADO DE CURITIBA/PR PROCESSAR E JULGAR A PACIENTE. ORDEM DENEGADA. (...)* ***12. A competência***

> ***territorial é relativa, prorrogando-se caso não seja ajuizada exceção de incompetência***. *Na lição da doutrina, "a competência relativa, ou territorial, é aquela que, como é intuitivo, pode ser flexibilizada ou, de modo mais simples, relativizada, dependendo do exame concreto de determinada relação processual e do interesse das partes envolvidas." (Eugênio Pacelli de Oliveira, Curso de Processo Penal, 9. ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2008, p. 221 - grifo adicionado) 13. Por isso que é cediço na Corte que "a decisão de exceção de incompetência relativa que rejeita a alegada incompetência do juízo, declarando-o competente ao afirmar a conexão hábil a manter o feito sob sua jurisdição, torna a matéria preclusa, mercê de eventual nulidade quanto ao critério territorial ser relativa. [...]" (HC 93368, rel. min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 25/8/2011) 14.* ***No caso concreto, ajuizada a exceção de incompetência, e julgada esta improcedente, forçoso é concluir-se no sentido de que a matéria encontra-se preclusa.*** *(...)* (HC 106074, MARCO AURÉLIO, STF, 08/10/2013, grifei)
>
> *PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. LEI Nº 7.492/86, ARTS. 4º, 16 E 22, PARÁGRAFO ÚNICO. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI Nº 9.613/98, ART. 1º, VI E VII C/C ARTIGO 1º, § 1º, II C/C ARTIGO 1º, § 2º, II C/C ARTIGO 1º, § 4º. CONEXÃO HÁBIL A FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA QUE PREJUDICA A ANÁLISE DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE OS CRIMES DOS ARTIGOS 4º E 16 DA LEI 7.492/86. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A conexão probatória impõe a reunião das ações penais para julgamento simultâneo, máxime quando se trata de delitos financeiros apurados em determinado juízo de onde emanam informações de negócios cruzados entre as empresas envolvidas. (...) 3.* ***A decisão de exceção de incompetência relativa que rejeita a alegada incompetência do juízo, declarando-o competente ao afirmar a conexão hábil a manter o feito sob sua jurisdição, torna a matéria preclusa, mercê de eventual nulidade quanto ao critério territorial ser relativa****. (...)* (HC 93368, LUIZ FUX, STF, 09/08/2011, grifei)

Reitero, portanto, o entendimento de que seria inviável o reconhecimento da incompetência relativa no presente julgamento. Como bem destacou o magistrado, *"não cabe discuti-la sob a roupagem de pretensa competência material, quando não é o caso, máxime quando o pedido é de declinação para outra Vara Federal"*.

2.1.4. Nada obstante, avançando na análise da questão de fundo, é possível constatar que foi acertada a fixação da competência pelo critério da conexão realizada em primeira instância.

A um, porque já foi reiteradamente confirmada, não só por esta Corte, mas também pelos Tribunais Superiores a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, especializada para os crimes financeiros e de lavagem de dinheiro, para o processamento e julgamento dos processos relacionados à "Operação Lava-Jato", atendendo, portanto, o disposto na Lei nº 9.613/98, com as alterações da Lei nº 12.683/2012.

A dois, porque não há dúvidas da conexão entre os fatos narrados no presente feito e aqueles objeto de apuração na "Operação Lava-Jato" - pagamento de propinas a políticos e/ou servidores da Petrobras para o

favorecimento de empresas em contratos firmados com a Estatal.

Embora se reconheça a autonomia dos crimes de lavagem de dinheiro com relação aos seus antecedentes, isso não significa dizer que há o completo desprendimento entre eles.

2.1.5. De mais a mais, não há falar, como pretende a defesa, em especialidade nas citadas normas do Código de Processo Penal.

No ponto, ressalta-se que tanto a competência firmada em razão do local da infração como aquela estabelecida em razão do domicílio do réu são territoriais, e, assim, relativas. A conexão, por outro lado, assim como a continência, é um instituto que visa à alteração da competência e não a sua fixação inicial.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, *"Abstraídas ambas, o feito poderia ser julgado por determinado juiz, escolhido pelas regras expostas nos incisos anteriores* [artigo 69]. *Entretanto, por haver alguma razão particular, de forma a facilitar a colheita da prova e fomentar a economia processual, bem como para evitar decisões contraditórias, permite a lei que a competência seja modificada*. *Não é por isso que se fere o princípio constitucional do juiz natural, uma vez que as regras de alteração estão previstas claramente em lei e valem para todos os jurisdicionados e acusados, de modo que se torna um critério objetivo e não puramente casuístico"* (*Código de Processo Penal Comentado*, 14ª ed., p. 215).

Desse modo, ainda que se pudesse cogitar a fixação inicial da competência da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com base no domicílio do réu e do local de cometimento do crime de corrupção, esta é alterada para Curitiba/PR em razão da conexão com o conjunto de delitos apurados na "Operação Lava-Jato".

2.1.6. Portanto, não apenas pelo fato de já estar preclusa a discussão quanto à competência territorial, mas, também, por ter sido correta a fixação da competência pela conexão aos demais processos da "Operação Lava-Jato", deve ser rejeitada a preliminar de incompetência.

2.2. Licitude da prova documental

2.2.1. Alega a defesa não ter sido observada a cadeia de custódia na obtenção e transposição para os autos dos elementos constantes no *pen drive* utilizado para a produção do relatório de análise pelo Ministério Público Federal. Sustenta estarem comprometidas sua integridade e sua autenticidade, por não se saber se a mídia entregue ao órgão ministerial informalmente tem idêntico conteúdo daquela recebida dentro dos ditames legais, e se realmente contém documentos bancários das contas *offshores* do colaborador Paulo Roberto Costa.

Requer que o relatório de análise e os demais documentos bancários sejam excluídos dos autos, não os suprindo as declarações do apelante.

O magistrado rejeitou a preliminar pelos seguintes fundamentos:

38. Parte relevante da prova consiste em transações bancárias relativas ao pagamento da vantagem indevida do acusado Mariano Marcondes Ferraz para o Diretor da Petobrás Paulo Roberto Costa, envolvendo contas em nome de off-shores no exterior.

39. A documentação foi obtida mediante decisão judicial, no Brasil, de quebra de sigilo bancário da conta no exterior receptora dos depósitos e pedido de cooperação jurídica internacional.

40. Tais elementos foram juntados integralmente nos autos pelo MPF no evento 60 destes autos.

41. Os elementos probatórios serão examinados circunstanciadamente mais adiante nos itens 128-138.

42. Reclama a Defesa, em preliminar, que teria havido quebra da "cadeia de custódia" da prova pois o MPF teria baseado a acusação em análise sobre pendrive com a documentação disponibilizada pelas autoridades suíças sem a demonstração de como ele teria chegado a suas mãos. Refere-se expressamente ao Relatório de Análise SPEA/PGR 15/2015 que teria sido elaborado pelo MPF e instrui a denúncia (evento 1, anexo13).

43. A questão levantada pela Defesa foi absolutamente superada pela posterior juntada pelo MPF da integralidade do pedido de cooperação e documentação pertinente (evento 60).

44. Por outro lado, questionamentos de "cadeia de custódia" da prova podem fazer algum sentido quando há algum concomitante questionamento sobre a integridade da prova.

45. No caso, porém, o acusado Mariano Marcondes Ferraz, como ver-se-á adiante, confessou o pagamento de vantagem indevida a Paulo Roberto Costa e a utilização das contas em nome das off-shores para tanto.

46. Então o questionamento da Defesa sobre como a documentação das contas da Suíça foi inicialmente entregue ao MPF, além de superado pela juntada no evento 60, não tem sentido, já que o próprio acusado reconhece a autenticidade dos documentos em questão.

47. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida no ponto.

2.2.2. Instado a se manifestar sobre a questão, o Ministério Público Federal acostou petição no evento 113 da ação penal, esclarecendo como se deu a obtenção dos dados bancários provenientes de cooperação jurídica internacional:

A manifestação ministerial anexada aos autos virtuais em cumprimento ao despacho lançado no evento 38 contemplou a juntada dos documentos referentes à obtenção dos dados bancários provenientes da solicitação de cooperação jurídica internacional com as autoridades suíças.

*Como referido naquela oportunidade, o **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** obteve os documentos e bloqueio da conta OST Invest & Finance Inc. mediante pedido de cooperação jurídica internacional com as autoridades suíças (COOPIN nº 01/2017).*

*A resposta da Confederação Suíça ao pedido foi encaminhada a esta Procuradoria pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) através do Ofício nº 825/2015/CGRA-DRCI-SNJ-MJ (Evento 60 - ANEXO6), no qual foi informado que **"a Autoridade Central suíça restituiu regularmente o presente pedido, diligenciado e cumprido, conforme de depreende de ofício anexo datado de 22 de janeiro de 2015, que compreende a uma mídia USB, a qual, segundo as autoridades suíças, contém informações relativas às contas bancárias especificadas na documentação."***

A quebra do sigilo bancário da conta OST foi determinada nos autos nº 5031505-33.2014.4.04.7000. Os extratos da conta bancária foram encaminhados pelas autoridades suíças em mídia USB, a qual foi depositada em Juízo nos autos nº 5009225-34.2015.4.04.7000.

*Diante desse quadro, foram juntados **(i)** o pedido de quebra de sigilo bancário de contas no exterior de PAULO ROBERTO COSTA; **(ii)** a decisão judicial que deferiu a medida cautelar; **(iii)** o pedido de cooperação jurídica internacional (COOPIN FTLJ 01/2014); **(iv)** o Ofício nº 825/2015, do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI); e **(v)** a integralidade dos documentos enviados e relacionados à conta OST Invest & Finance Inc.*

*Embora se questione a licitude na obtenção das informações bancárias, de se ver que a resposta encaminhada pelas autoridades suíças e transmitida pelo DRCI através do Ofício nº 825/2015/CGRA-DRCI-SNJ-MJ, por si só, evidencia a **legalidade da solicitação, vez que foi regularmente restituída pelas autoridades daquele país, diligenciada e cumprida**. Tanto é que foi encaminhada mídia USB com as informações bancárias consoante as especificações constantes na documentação que instruiu o pedido.*

A propósito, a questão merece destaque para que se dirima, de uma só vez, quaisquer implicações sobre a licitude do procedimento.

*As informações concernentes aos dados bancários de contas mantidas na Suíça foram obtidas pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** em novembro do ano de 2014 na cidade de Lausanne. À época, já havia sido afastado judicialmente o sigilo bancário de PAULO ROBERTO COSTA bem como havia sido firmada, pelo próprio colaborador, autorização de acesso aos dados para as investigações realizadas na Operação Lava Jato.*

*Antes da recepção pela via formal através da autoridade central, o manejo das informações por este órgão ministerial ocorreu apenas internamente para fins de organização de registros e análise da veracidade das declarações prestadas pelo colaborador. Essa é a razão pela qual foram encaminhadas à Secretaria de Pesquisa e Análise (SPEA), vinculada ao **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, por meio do Ofício nº 9587/2014, devidamente datado e assinado.*

*No ofício interno houve menção ao recebimento "informal" do pen drive. Tal "informalidade", longe de significar clandestinidade na obtenção de provas, **cuida de expressão comumente utilizada em cooperações jurídicas internacionais na hipótese de o envio de dados destinar-se meramente a fins de inteligência ou para a antecipação de provas nos casos de urgência**.*

Convém ressaltar que a troca de informações de inteligência não se confunde com a remessa internacional de provas. Aquelas são transmitidas por diversos canais de assistência entre os órgãos responsáveis pela persecução, pelas vias policiais ou até mesmo em âmbito de cooperação a exemplo da Rede Ibero-

Americana de Cooperação Jurídica (IBER-RED), da Camden Assets Recovery Interagency Network *(CARIN), do Grupo de Egmont ou da Rede de Recuperação de Ativos do GAFILAT (RRAG).*

***Posteriormente, os mesmos dados inseridos no dispositivo de memória foram remetidos ao Brasil dentro dos ditames legais que regem o procedimento com base na solicitação feita pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**.*

Referido pedido foi encaminhado às autoridades suíças pelo DRCI mediante a Official Letter #4936/2014/CGRA-DRCI-SNJ-MJ, do qual, posteriormente, foram enviadas a esta Procuradoria da República as informações bancárias que teriam utilidade em procedimentos investigativos e em ações penais nos termos das especificações feitas no procedimento formal (Ofício n. 825/2015/CGRA-DRCI-SNJ-MJ - Evento 60 - ANEXO6).

A recepção formal dos documentos, alinhada à entrega "informal" anteriormente realizada, demonstra que este órgão ministerial observou a todo instante a cadeia de custódia das provas, das quais não há de se cogitar de ausência de integridade ou autenticidade.

Dessa forma, a utilização dos dados bancários ou em instrumentos apuratórios ou em autos judiciais somente ocorreu após o envio das informações das autoridades Suíças, mediante a via formal de recebimento, ou seja, qualificaram-se como meios probatórios apenas depois do encaminhamento pelas autoridades centrais de ambos os países.

Ademais, a viagem oficial à Suíça era de conhecimento das autoridades centrais de ambos os países. Como se sabe, o Tratado de Cooperação Jurídica em Matéria Penal entre a República Federativa do Brasil e a Confederação Suíça permite expressamente a presença de autoridades do Estado Requerente durante a execução do pedido de cooperação, sobretudo se possuir utilidade ao cumprimento das requisições. Nesse contexto, no pedido de cooperação internacional junto às autoridades suíças, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requereu expressamente autorização do Estado requerido para "diligência das autoridades requerentes à Suíça para examinar documentos, dados e outros materiais abrangidos por esta solicitação, no interesse do melhor desenvolvimento da cooperação", o que corrobora a ampla e inequívoca ciência das autoridades centrais sobre as diligências in loco, não se tratando, pois, de atuação obscura e à margem da legalidade.

[...] (grifos meus e originais)

Do relatado, não se verifica qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Ministério Público Federal.

As informações concernentes aos dados bancários de contas mantidas na Suíça por Paulo Roberto Costa foram obtidas, posteriormente, pelo meio formal e anexadas aos autos do pedido de quebra de sigilo originário, sanando, assim, qualquer eventual irregularidade na análise prévia de tais elementos.

Nota-se que a defesa traz apenas argumentos genéricos sobre possível ausência de identidade entre o conteúdo das duas mídias digitais, sem apontar concretamente qualquer informação incorreta no relatório de análise elaborado pelo órgão ministerial. Pelo contrário, aliás, é de se salientar que tanto

o colaborador Paulo Roberto Costa quanto o réu MARIANO MARCONDES FERRAZ admitiram as transações realizadas na conta mantida no Banco Lombard Odier.

Não há falar, pois, em nulidade da prova.

2.3. Cerceamento de defesa

2.3.1. Sustenta a defesa ter sido surpreendida pelo Ministério Público Federal que mencionou e juntou, em sede de alegações finais, um e-mail, a fim de fundar a acusação, sem que tenha sido concedida oportunidade de se manifestar, nos termos do artigo 437, §1º, do CPC c/c artigo 3º do CPP. Diz, ainda, que o cabeçalho da mensagem foi omitido nos memoriais, fracionando-se o documento, o que lhe prejudica.

Requer seja decretada a nulidade do processo, pela flagrante violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da paridade de armas, uma vez que o *parquet* demonstrou não estar compartilhando todos os elementos de prova a que teve acesso. Subsidiariamente pede a reabertura da fase de instrução, determinando ao órgão ministerial a juntada da integralidade do material e vista para manifestação.

A preliminar foi rejeitada pelo magistrado nos seguintes termos:

48. O MPF apresentou novo documento em alegações finais (evento 128, anexo2).

49. Alega a Defesa que a juntada pelo MPF de documento em alegações finais, consistente em extrato de comunicação funcional de Paulo Roberto Costa com o acusado, é causa de nulidade. Sustenta que, se o MPF obteve acesso à caixa funcional de mensagens eletrônicas de Paulo Roberto Costa, tais elementos deveriam ter sido disponibilizados à Defesa.

50. Além disso, afirma que seria necessária a juntada na íntegra da caixa funcional de Paulo Roberto, pois não há como saber se ali haveria - ou não - elemento que poderia corroborar a tese da Defesa.

51. Assiste razão à reclamação da Defesa. O MPF deve juntar documentos durante a fase de instrução e não em alegações finais.

52. De todo modo, observa-se que o documento em questão, carta enviada em 17/05/2010, por Mariano Marcondes Ferraz, como Vice-Presidente da Decal Brasil Ltda., para Paulo Roberto Costa, Diretor da Petrobrás, com solicitação para extensão de contrato, nada tem de conclusivo quanto aos termos da acusação.

53. Nele não há qualquer referência a vantagem indevida ou a corrupção ou a concussão.

54. Então, a juntada, embora inapropriada, é indiferente para o o julgamento do feito.

55. Assim, não será considerada no julgamento, o que atende à Defesa.

> *56 Quanto à alegação de que deveria ter sido franqueado à Defesa o conteúdo da caixa funcional, pois poderia haver ali algum elemento favorável à tese da defesa, não cabe reconhecer cerceamento de defesa por razões meramente especulativas, no sentido de que ali poderia haver alguma mensagem eletrônica favorável à Defesa.*
>
> *57. Se houvesse algo favorável à Defesa na caixa postal funcional de Paulo Roberto Costa seria, ademais, resultado de uma troca de mensagens entre Paulo Roberto Costa e o próprio acusado Mariano Marcondes Ferraz. Assim, se houvesse prova da espécie, a própria Defesa, com acesso a Mariano Marcondes Ferraz, poderia indicá-la ou providenciá-la diretamente. Então, também não há como reconhecer nulidade por motivos especulativos.*

2.3.2. Extrai-se do excerto transcrito que o documento, juntado extemporaneamente, não foi considerado pelo magistrado como elemento probatório. Sem demonstração de prejuízo, não há que se declarar a nulidade do processo penal, na forma do art. 563 do CPP.

2.3.3. Saliento, no ponto, não socorrer ao acusado a alegação de que a não juntada da integralidade da caixa de e-mails funcionais de Paulo Roberto Costa prejudica o exercício pleno da defesa.

Conforme fundamentado pelo magistrado, caso existisse na troca de mensagens com MARIANO alguma prova favorável à sua defesa, poderia o próprio réu tê-la juntado aos autos ou requerido a sua produção durante a tramitação da ação.

Ainda, embora diga que *"o argumento sustentado pelo Juízo a quo não passa de uma ilação, sem qualquer respaldo fático"*, a alegação de que poderia haver outras mensagens que possam corroborar as teses defensivas também não passa de mera especulação, sem qualquer indicativo da sua existência. Não é demais lembrar que *"A prova da alegação incumbirá a quem a fizer"*, conforme disposto no artigo 156 do *Codex* Processual.

Assim, não há vício a ser sanado, tampouco nulidade a ser declarada.

Passo, pois, ao exame do mérito.

3. MÉRITO

Sem embargo de outras questões periféricas, o cerne do recurso defensivo reside na suficiência do conjunto probatório para a formação do juízo condenatório, fundado tanto em provas como em indícios, conforme previsão dos artigos 155 e 239 do Código de Processo Penal.

Indício, seguindo a definição legal, é *"a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias"*. Equivale dizer, é um juízo que se exerce a partir de determinados fatos comprovados, para se concluir acerca de outros fatos ou circunstâncias deles decorrentes.

Tanto a prova direta quanto os indícios têm valor jurídico, "*até porque a prova indiciária não é 'prova menor', no âmbito do livre convencimento (...), mas com maiores cautelas devem ser adotadas, notadamente no que se refere ao modelo de constatação aplicável*" (KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, p. 49). Em precisa lição, acrescenta o doutrinador, reproduzindo lição de Ignazio Manzoni:

> *Com efeito, "para que o fato desconhecido possa reputar-se provado por presunção simples, não basta apresentar-se como conseqüência possível ou mais ou menos provável do fato conhecido. A mera possibilidade de ocorrência de um certo fato não pode ser considerada suficiente para reputá-lo ocorrido (...). Para que a presunção assuma relevância probatória, exige-se algo mais. Requer-se não apenas que o fato ignorado esteja no âmbito das conseqüências possíveis, mas em grau de probabilidade tal, que induza o convencimento racional de que o fato desconhecido tenha efetivamente ocorrido. É no grau de relação de inferência, entre o fato conhecido e o desconhecido, que repousa a força demonstrativa deste meio probatório. Quanto maior a chance de que o fato ignorado seja conseqüência do fato conhecido, maior a relevância probatória da presunção" (op. cit., p. 49) (sublinhei)*

O tema das provas é de fundamental importância, em especial porque os delitos imputados ao acusado são complexos e de difícil apuração, muitas vezes dependendo de um conjunto de indícios para a sua comprovação.

Esta prova indireta deverá ser "acima de qualquer dúvida razoável", excluindo-se a possibilidade dos fatos terem ocorrido de modo diverso daquele alegado pela acusação. É dizer, seguindo na lição de Knijnik, os diversos indícios que envolvem o fato probando devem ser analisados em duas etapas, primeiro em relação a cada indício; depois o conjunto deles. "*Assim, sendo cada indício certo e preciso, pode-se obter a concordância a partir do conjunto*" (op. cit., p. 51), e um único indício, mesmo que certo e grave, pode acarretar a exclusão de um juízo de certeza quanto àquilo que se pretende provar.

De tal compreensão não destoa Gustavo Badaró, ao afirmar que *"a atividade probatória desenvolvida com vista à verificação dos fatos históricos serve de fundamento para a pretensão, quando for bem sucedida, permitirá a conclusão de que há um 'altíssimo grau de probabilidade' de ocorrência de tais fatos"* (in Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora RT, 2003, p. 62).

O juízo lógico para gerar o convencimento acerca de fatos ou circunstâncias está a depender, nessa linha, da maior ou menor solidez que representar dentro do contexto em que está inserido.

Importa registrar que a legislação e a jurisprudência pátria pouco avançam sobre o nível (*standard*) probatório exigível para um decreto condenatório, quase sempre limitando-se à persuasão racional e ao livre convencimento do juiz. Colhe-se da experiência estrangeira o parâmetro da existência de prova "acima de uma dúvida razoável" (*proof beyond a reasonable doubt*).

Essa "prova acima de uma dúvida razoável" importa no reconhecimento da inexistência de verdades ou provas absolutas, devendo o intérprete/julgador valer-se dos diversos elementos existentes nos autos, sejam eles diretos ou indiretos, para formar sua convicção. Assim, tanto provas diretas quanto indícios devem ser considerados para composição do quadro fático que se busca provar.

Além disso, a "prova acima de uma dúvida razoável" implica no firme convencimento acerca da ocorrência do fato e da culpa do acusado. Por vezes, a certeza absoluta é de obtenção praticamente impossível ou, ao menos, inviável. Isso porque a obtenção de prova cabal a respeito dos fatos, sob a ótica da verdade, é pretensão ilusória. Como explicou Teori Zavascki, *"... o que a lei exige não é, certamente, prova de verdade absoluta - que será sempre relativa, mesmo quando concluída a instrução -, mas uma prova robusta, que, embora no âmbito de cognição sumária, aproxime, em segura medida, o juízo de probabilidade do juízo de verdade"* (in Antecipação da tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 104).

Sérgio Sahione Fadel, ao comentar a exigência de prova inequívoca processual, tece críticas ao conceito, argumentando que, *"se, na verdade, se fosse exigir do proponente da ação prova dotada de tal qualidade e de tal poder de persuasão, seria de total inviabilidade o próprio procedimento, entendido como a sucessão de atos processuais, uma vez que o juiz, com base nela, não seria jamais suscetível de errar"* (in Antecipação da tutela no processo civil. 2. ed., São Paulo: Dialética, 2002, p.28)

A probabilidade, em síntese, é a prevalência dos motivos convergentes sobre outros, divergentes. Entretanto, as evidências devem levar o julgador, para que possa ser emitido um decreto condenatório, ao firme convencimento da culpa, sendo que a dúvida deve levá-lo à absolvição do réu.

Essa noção consta do Manual de Instruções aos Jurados, produzido pelo Federal Judicial Center, em 1987, nos Estados Unidos, cujas orientações devem servir de guia para o julgamento nos Tribunais Federais do Júri feitos naquele País. Para maior clareza, transcrevo do original (http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/crimjury.pdf/$file/crimjury.pdf, p. 44):

> *"As I have said many times, the government has the burden of proving the defendant guilty beyond a reasonable doubt. Some of you may have served as jurors in civil cases, where you were told that it is only necessary to prove that a fact is more likely true than not true. In criminal cases, the government's proof must be more powerful than that. It must be beyond a reasonable doubt.*
>
> *Proof beyond a reasonable doubt is proof that leaves you firmly convinced of the defendant's guilt. There are very few things in this world that we know with absolute certainty, and in criminal cases the law does not require proof that overcomes every possible doubt. If, based on your consideration of the evidence, you are firmly convinced that the defendant is guilty of the crime charged, you must find him guilty. If on the other hand, you think there is a real possibility that he is not guilty, you must give him the benefit of the doubt and find him not guilty."*

Tal perspectiva sobre a prova também está presente no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, adotado pelo Brasil a partir do Decreto nº 4388/2002, que, no seu artigo 66, estabelece: *"3. Para proferir sentença condenatória, o Tribunal deve estar convencido de que o acusado é culpado, além de qualquer dúvida razoável"*.

Sobre o nível de prova necessário ao decreto condenatório, adotando o modelo alienígena, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

> *DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CRIME DO ART. 90 DA LEI 8.666/1993. CORRUPÇÃO PASSIVA. QUADRILHA. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE PROVA HÁBIL. ABSOLVIÇÃO. 1. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 2. À falta de prova suficiente da participação do acusado, Deputado Federal, nos crimes licitatórios praticados com verbas decorrentes de emendas parlamentares de sua autoria, bem como do recebimento de vantagem indevida em decorrência das emendas parlamentares e, ainda, de associação a grupo dedicado à prática de fraudes e peculatos na aquisição de ambulâncias com recursos federais, impõe-se a absolvição. 3. Ação penal julgada improcedente. (AP 521, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, publicado em 06-02-2015 - destaquei)*
>
> *Queixa-crime ajuizada contra parlamentar. Injúria. Delito praticado por meio de matéria divulgada em periódico escrito. Alegada falta de justa causa por inexistência de dolo específico voltado a atingir a honra da vítima. Necessidade da dilação probatória. Subsunção dos fatos à conduta típica descrita na inicial acusatória. Queixa recebida. 1. A verificação acerca da narração de fato típico, antijurídico e culpável, da inexistência de causa de extinção da punibilidade e da presença das condições exigidas pela lei para o exercício da ação penal (aí incluída a justa causa) revela-se fundamental para o juízo de admissibilidade de deflagração da ação penal. A inexistência de dolo específico é questão que deve situar-se no âmbito da instrução probatória, por não comportar segura ou precisa análise nesta fase processual, que é de formulação de um simples juízo de delibação. 2. As condutas em foco, todavia, se amoldam, em tese, ao delito invocado na peça acusatória, sendo que a defesa apresentada pelo querelado não permite concluir, de modo robusto, ou para além de toda dúvida razoável, pela improcedência da acusação. 3. Queixa recebida. (Inq 2968, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, publicado em 17-08-2011 - destaquei)*

O Superior Tribunal de Justiça já adotou mesmo posicionamento:

> *PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 2º DA LEI N. 8.176/1991 E ART. 55 DA LEI N. 9.605/1998. CONCURSO FORMAL. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PROVAS. (...) 5. O estado jurídico de inocência, corolário da dignidade da pessoa humana, exige para a condenação a certeza além da dúvida razoável, não sendo admissível sequer a alta probabilidade. Ausentes elementos de prova aptos a demonstrar os fatos imputados, devem os réus ser absolvidos com fundamento no art. 386, II, do CPP. Ação penal julgada improcedente, absolvendo-se os acusados com fundamento no art. 386, II, do CPP. (APn 719/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/11/2014 - destaquei)*

Feitas tais considerações gerais acerca da prova, direta ou indireta, e os níveis probatórios necessários a comportar um decreto condenatório, passo à análise do mérito do recurso de apelação de MARIANO MARCONDES FERRAZ.

3.1. Dos fatos imputados

3.1.1. Os fatos trazidos a julgamento nos presentes autos são múltiplos e complexos, o que certamente demanda o dispêndio de grande quantidade de linhas para analisar as diferentes imputações, os diversos argumentos deduzidos pelas partes, as provas existentes neste caderno processual e seus anexos, e as circunstâncias pessoais do acusado.

Malgrado a envergadura e dimensões amazônicas da "Operação Lava-Jato", pode-se, neste primeiro momento, sintetizar a imputação em linhas gerais.

Descreve a denúncia que alguns partidos políticos e alguns políticos passaram a "apadrinhar" indicações de pessoas, servidores públicos de carreira ou não, para ocupar cargos de elevado escalão junto a órgãos da administração pública direta e indireta. Os indicados, por sua vez, deveriam envidar esforços para verter recursos para os cofres destes partidos e para os bolsos de alguns de seus dirigentes, sem embargo de receberem também uma parcela dos recursos desviados.

Tais recursos eram desviados por meio de licitações ou procedimentos administrativos realizados de modo ilícito, culminando em contratos bilionários superfaturados, firmados entre algumas das maiores empresas nacionais e o órgão da Administração envolvido. Um percentual do valor do contrato era transferido, por intermédio de operações de lavagem de dinheiro e/ou evasão de divisas ou mero pagamento em espécie, para os partidos políticos, para seus dirigentes e para afilhados indicados para ocupar os cargos.

É disso que tratam este e os outros processos conexos relativos à denominada "Operação Lava-Jato", em suas dezenas de fases. Mudam apenas os nomes de partidos, de políticos, de "afilhados", de empresas e seus administradores, os percentuais ou os detalhes de como os recursos públicos foram drenados para finalidades indevidas, mas na essência o histórico é o mesmo, ainda que a comprovação dos fatos imputados e a responsabilidade penal de cada um dos acusados dependam da detida análise das provas colhidas em cada ação penal.

3.1.2. Alega a defesa de MARIANO MARCONDES FERRAZ, em suas razões de apelação, que as circunstâncias em que sucederam os fatos da presente ação penal são completamente diversas do cenário existente nos demais feitos relacionados à "Operação Lava-Jato". Afirma que o contrato celebrado entre a DECAL e a Petrobras não decorreu de crimes, como fraude à licitação, cartelização, peculato e corrupção, praticados por organizações criminosas, e tampouco resultou em superfaturamento.

A irresignação não procede.

Narra o órgão acusatório que MARIANO MARCONDES FERRAZ, na condição de representante da DECAL BRASIL LTDA, *"visando a renovar, com reajuste de preços, o contrato de prestação de serviços de armazenagem e acostagem de navios de granéis líquidos, em instalações portuárias localizadas no Porto de SUAPE - PE, firmado com a PETROBRAS no ano de 2006 (com aditivos em 2007 e 2009 e vigente até 30/04/2012), ofereceu e efetivamente pagou vantagem indevida ao então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA, obtendo, assim, a desejada renovação contratual com acréscimo de valores"* (destaquei).

Como se vê, embora a empresa do apelante não seja apontada como integrante do cartel e não tenham sido indicadas irregularidades no contrato inicial firmado com a Estatal, os fatos descritos estão relacionados ao conjunto de delitos objeto de apuração na "Operação Lava-Jato". É dizer, pagamento de propinas a políticos e/ou servidores da Petrobras para o favorecimento de empresas em contratos, sendo irrelevante o momento em que ocorreu (contrato inicial, aditivos e/ou renovação).

Passo, assim, à análise individualizada dos crimes.

3.2. Do delito de corrupção

A "Operação Lava-Jato" muito revelou sobre o Estado brasileiro e seu funcionamento, escancarando esquemas criminosos que vão de encontro aos princípios gerais que deveriam imperar na Administração Pública (artigo 37 da Constituição Federal): legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Na medida em que a operação se desenvolve, cada vez mais fatos são descobertos, envolvendo novos personagens e núcleos, podendo-se comparar os esquemas de corrupção a um câncer, de alto poder lesivo e considerável capacidade de se espalhar.

3.2.1. No presente caso, como já dito, a denúncia descreve que MARIANO MARCONDES FERRAZ, na condição de representante da DECAL DO BRASIL, ofereceu e prometeu vantagens indevidas a Paulo Roberto Costa, então Diretor de Abastecimento da Petrobras, no valor de U$ 868.450,00, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, consistente na renovação do contrato de prestação de serviços de armazenagem e acostagem de navios de granéis líquidos, em instalações portuárias localizadas no Porto de SUAPE/PE.

O delito de corrupção ativa está previsto no artigo 333, *caput* e parágrafo único, do Código Penal:

> *Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:*
>
> *Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.*
>
> *Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.*

O juízo *a quo* julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva no ponto para condenar MARIANO MARCONDES FERRAZ por um crime de corrupção ativa, previsto no *caput* do artigo 333 do Código Penal. Entendeu o magistrado haver prova segura e objetiva de que o acusado *"pagou vantagem indevida, na ordem de pelo menos USD 868.400,00 entre 19/05/2011 a 21/02/2014, ao ex-Diretor da Petrobrás, Paulo Roberto Costa, através de contas bancárias no exterior, no mesmo período em que a Decal do Brasil obtinha a renovação de contrato de tancagem com a Petrobrás"*.

Não há controvérsias acerca da realização de oito transferências bancárias efetivadas pelo réu em favor de Paulo Roberto Costa, o que está devidamente comprovado pelos seguintes elementos probatórios: ***(a)*** documentos apreendidos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão ("BETO - RELATÓRIO MENSAL MAI 2013 - valores relativos ao PR" e "BETO - RELATÓRIO MENSAL SET 2013 - valores relativos ao PR"; evento 128 do Pedido de Prisão Preventiva nº 5014901-94.2014.4.04.7000); ***(b)*** documentação referente à conta da Ost Invest & Finance Inc, mantida no Banco Lombard Odier, cujo representante e beneficiário era Humberto Sampaio de Mesquita (evento 60 da ação penal); ***(c)*** depoimento do colaborador Paulo Roberto Costa (eventos 84 e 99 da ação penal); e ***(d)*** pela própria confissão do acusado (eventos 114 e 119 da ação penal).

3.2.2. Sustenta o apelante, todavia, a atipicidade de tais entregas de valores, argumentando não haver provas *"a evidenciar a integração das elementares do crime de corrupção ativa, i.e., o suposto oferecimento ou promessa de vantagem indevida para determinar o funcionário público a praticar, omitir ou retardar ato de ofício"*.

Diz a defesa: *"o que se constata é que as 8 transferências feitas por MARIANO MARCONDES FERRAZ para PAULO ROBERTO COSTA NÃO tiveram a intenção de fazer com que este acelerasse o processo de renovação do contrato com a DECAL, praticando, omitindo ou retardando ato de ofício. Diverso disso, fica evidente que o alcance de valores por MARIANO MARCONDES FERRAZ atendeu, isso sim, a uma CONDIÇÃO apresentada por PAULO ROBERTO COSTA para que a renovação de contrato com a DECAL pudesse caminhar. Em outras palavras, a vantagem alcançada tinha como finalidade impedir a criação de obstáculos INDEVIDOS e ILEGAIS pelo então diretor de abastecimento da estatal (que gerariam notáveis prejuízos a ambas as empresas: à DECAL, sobretudo, que ao perder a sua única cliente/seu único contrato acabaria por chegar à falência - o quanto é reconhecido pela própria denúncia; e, à PETROBRAS, que teria um prejuízo de, no mínimo, 27 milhões de reais)"*.

Os argumentos não procedem.

3.2.3. Em primeiro lugar, é certo que a possibilidade de decretação de falência da empresa pela não renovação do contrato e as eventuais dificuldades em encontrar clientes interessados na tancagem oferecida pela DECAL são próprias da atividade empresarial exercida e não justificam a prática

de delitos. O acusado tinha ciência das dificuldades de atuar no mercado do petróleo, tendo optado livre e espontaneamente em firmar o contrato inicial de arrendamento e investir em obras no terminal de SUAPE.

Na mesma linha, eventual economia ou vantagem à Estatal com a renovação do contrato não afasta a tipicidade da conduta. Ainda, o tipo penal de corrupção não exige que a origem da vantagem indevida seja ilícita, é dizer, não afasta a configuração do tipo que o dinheiro utilizado na propina decorra de legítima comissão de representação comercial auferida por MARIANO.

3.2.4. Em segundo lugar, entendo que as provas dos autos comprovam ter havido o efetivo oferecimento e a aceitação da vantagem indevida, resultante do comum acordo entre o réu e Paulo Roberto Costa, não se tratando, como sustenta a defesa, de extorsão ou concussão.

Explico.

MARIANO MARCONDES FERRAZ, em seu interrogatório (vídeo no evento 114 e termo de transcrição no evento 119, ambos da ação penal), relatou que representava, fazia a gestão comercial e tornou-se sócio no Brasil de filial da empresa Decal, que presta serviços de armazenamento de combustíveis para terceiros, em todo o mundo.

Com relação aos pagamentos feitos a Paulo Roberto Costa, disse terem sido solicitados pelo então Diretor de Abastecimento da Petrobras como condição para a continuidade dos negócios, como se vê do seguinte trecho do interrogatório:

> *[...]* ***Mariano Marcondes Ferraz:-*** *Então, começamos a operar em 2005 e, naquela ocasião, quer dizer, esperamos aí... A gente fez um estudo de mercado, esperamos dois, três anos, para que o mercado acomodasse a abertura de mercado. Quando o terminal ficou pronto, isso não aconteceu de fato porque a Petrobrás continuava a controlar preços. O terminal ficou pronto, era um terminal de capacidade muito grande, justamente para trazer eficiência para o mercado. Antigamente os navios eram importados, eram navios pequenos, o volume global começou a aumentar e as importações, para serem eficientes, eram importações de navios grandes. O sistema antigo da Petrobrás era, o navio grande chegava, vários navios pequenos se colocavam ao lado do navio pra fazer alívio de navio. Com o terminal, isso gerava uma eficiência, os navios grandes entravam no país, descarregavam e o navio grande ia embora. Então quando o terminal ficou pronto as distribuidoras independentes, como Shell, Ipiranga... que tinham se manifestado, o terminal tinha sido construído para os independentes, eles tinham manifestado, eles tinham mudado o interesse e na realidade ficaram sem interesse de usar o terminal porque o preço de mercado interno que a Petrobrás vendia o combustível era mais barato. Então nos restou a alternativa de tentar fazer alguns negócios, enfim, pontuais de um embarque ou outro, mas arrecadar o negócio, porque o mesmo tanque podia usar importação para gasolina e diesel, podia usar também para exportação de etanol. Então fomos ao mercado falar com os usineiros, só que arrecadando todo o que tinha no nordeste, ainda mais um problema, que era um problema de safra, você não tinha uma regularidade de uso do terminal o ano inteiro, mesmo arrecadando toda a safra de álcool, a gente estava com o terminal basicamente cheio, pela metade. Então não nos restava outra alternativa que discutir com a Petrobrás. Então fomos à Petrobrás, a operação foi muito bem aceita porque esse era um terminal ideal para o sistema da Petrobrás, então*

isso gerava uma eficiência muito grande para o sistema, então a conversa foi muito bem aceita lá dentro. Não foi fácil a negociação de contrato porque obviamente isso aí gerava também falta de alinhamento da estrutura interna da Petrobrás, porque a área de logística, de infraestruturas terrestres era a mesma área de logística de afretamento, então você dava uma eficiência na parte terrestre e obviamente se gerava eficiência maior, uma redução de navios, então foi difícil a negociação. E tanto que o modelo da Decal normalmente no mundo inteiro é um modelo que você faz uma construção e você almeja um contrato de 10 anos. Então na Petrobrás inicialmente começou com algum navio, enfim, como eles chamam, navio Spot, depois a gente conseguiu um contrato, um primeiro contrato foi um contrato de 14 meses, sempre com tarifas muito baixas, e nós tínhamos o conhecimento que as tarifas pagas pela Petrobrás eram tarifas duas ou três vezes maiores do que as nossas, que os outros terminais privados que a Petrobrás alugava, e nós estávamos com o terminal mais eficiente do Brasil, era o único terminal do nordeste que tinha capacidade para importar um navio inteiro e gerar eficiência para o mercado, e com uma tarifa menos da metade do preço dos outros terminais.

Juiz Federal:- *Por qual motivo essa tarifa era menor que os outros terminais?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Porque a Petrobrás sabia que nós não tínhamos outra alternativa do que a Petrobrás. Eles tinham fechado o mercado, se a Petrobrás havia fechado o mercado e os distribuidores, que detinham 65% do mercado, quer dizer, a maioria do mercado, porque a BR só detinha 35% do mercado, não tinha interesse mais em importar porque eles compravam do mercado interno da Petrobrás.*

Juiz Federal:- *Quando que foi celebrado esse primeiro contrato?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *O primeiro contrato foi em 2006, foi um contrato de 15meses, 16 meses, depois teve um novo aditamento, continuávamos pleiteando por um contrato de 10 anos com tarifas melhores, mas não aconteceu, então foi feito um aditamento, uma extensão de contrato por um período mais ou menos a mesma coisa, de 15 ou 16 meses, sempre pleiteando e tal. E aí eu acho que o que aconteceu, quer dizer, a Petrobrás sabia que esse seria o melhor contrato para a Petrobrás em termos de eficiência. Além disso, como era um terminal privado, era um pulmão de entrada, até se acontecesse um caso de greve no sistema Petrobrás e tal, o terminal continuava funcionando, e era um terminal também que, como eles tinham um pouco a política de fechar mercado, fechar no preço, era também uma política de fechar mercado para não deixar nenhum entrante na importação, porque eles então, sem infraestrutura de entrada, o mercado continuava fechado para a Petrobrás.*

Juiz Federal:- *E aí houve renovação do contrato?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Então houve uma renovação em 2009 e aí foi o primeiro contrato, que eu posso dizer que foi um contrato... que a gente continuou falando a curto prazo, mas era um contrato de 3 anos, quer dizer, já dava um pouco mais de fôlego para a empresa, que a empresa estava numa situação bem difícil, enfim, financeiramente.*

Juiz Federal:- *Mas bem difícil financeiramente significa o quê?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Significa que quando a gente fez o modelo de negócio no Brasil, era pra você ter um retorno de investimento num certo prazo e você praticamente estava com 50% a mais de prazo em retorno de*

investimento, pelas baixas tarifas que a Petrobrás estava pagando. Mas a Decal não tinha alternativa, era aceitar o preço que a Petrobrás queria pagar, que senão ia ficar vazio e ia acabar quebrando a empresa.

Juiz Federal:- *Mas estava dando prejuízo, será ou não?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Não. Prejuízo, não.*

Juiz Federal:- *Só retorno menor que o previsto?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *O retorno era muito pequeno, prejuízo nunca deu à empresa, mas o retorno muito pequeno.*

Juiz Federal:- *Mas depois teve uma outra renovação em 2012, é isso?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Aí teve uma renovação em 2012 e aí foi feito um contrato de 5 anos.*

Juiz Federal:- *E aí quando que surgiu essa questão dos pagamentos ao Paulo Costa?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Os pagamentos começaram, quer dizer, mesmo ao longo do contrato, nós sempre fomos pleiteando aumento de contrato, quer dizer, não necessariamente quando termina o contrato você pleiteia um aumento de contrato. Mesmo durante o contrato, durante o... Não me lembro se foi o primeiro, mas logo no início da conversa com eles, a idéia era fazer um contrato de 10 anos. Então, ao longo do contrato, sempre houveram reclamações da minha parte com relação à tarifa e com relação a prazo. Então, enfim, aí surge a história com o diretor Paulo Roberto.*

Juiz Federal:- *Como é que foi a história, o senhor pode descrever o que aconteceu?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Posso. Eu conheci o Paulo Roberto... Eu não me lembro exatamente quando, mas eu imagino que o Paulo Roberto foi numa reunião formal que eu pedi, uma reunião lá na Petrobrás com ele, normal, enfim, você tem negócios na empresa você acaba se apresentando, enfim, e colocando todos os negócios. Eu falava muito da operação Decal com ele em algumas situações, na realidade eu sentia que o Paulo Roberto estava um pouco afastado do... Porque eu acho que era um contrato pequeno, o Paulo Roberto sempre foi muito mais envolvido nas grandes questões na Área do Abastecimento, muito ligado à parte de planos de negócios, de grandes investimentos em refinaria, como isso não era um investimento da casa, porque era um investimento privado, enfim, acho que não tinha muito interesse e tal. Então, desde o início que eu conheci o Paulo Roberto, eu fui falando sobre o contrato, existia pouco... enfim, pouco retorno vindo da parte dele. Numa certa ocasião que eu conheci uma pessoa chamada Fernando, conhecido como Fernando Baiano, eu sabia da proximidade que o Fernando tinha do diretor e eu pedi ajuda ao Fernando. Então o Fernando organizou, eu pedi até para que se organizasse um jantar pra sair do contexto muito formal da Petrobrás, até porque as reuniões lá dentro eram reuniões muito curtas, você não tinha tempo de explicar a tua situação, fizemos o jantar e aí eu tive oportunidade de explicar um pouco mais o processo da Decal, quem era a Decal, qual era a empresa e o objetivo de contratos a longo prazo, e assim foi descrito nesse jantar. Em uma ocasião eu marquei uma nova reunião com o diretor, a reunião foi lá, enfim, dentro da empresa, na Petrobrás, e, enfim, na realidade, se eu posso voltar um pouco a descrever a história da denúncia, a denúncia não estou... enfim, não estou querendo sair do... Mas a denúncia não foi exatamente*

o que aconteceu, porque a denúncia foi... O que houve foi uma solicitação direta do Paulo a minha pessoa, com relação ao terminal, 'para as coisas caminharem', foi assim que foi colocado, e foi diretamente feito um pedido de um valor de 3% em pagamentos mensais sobre o valor do contrato, coisa que no primeiro momento eu me assustei, enfim...

Juiz Federal:- *E onde que foi essa solicitação?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Se eu não me engano, foi lá mesmo no escritório dele lá na Petrobrás.*

Juiz Federal:- *Antes ou depois do jantar?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Imagino que seja depois do jantar, porque primeiro houve o jantar, o Fernando apresentou, eu tive oportunidade de apresentar o negócio. No jantar não foi discutido questões de pagamento, foi a oportunidade de descrever o negócio e a aflição que nós tínhamos, como Decal, de um negócio que não era rentável para a empresa.*

Juiz Federal:- *E quando ele solicitou isso estava o senhor e ele ou estava mais gente?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Não, sempre participei das reuniões com o Paulo Roberto sozinho, sempre eram reuniões normalmente feitas lá no próprio prédio da Avenida Chile.*

Juiz Federal:- *E o senhor se recorda mais ou menos os termos que ele colocou para o senhor, as palavras que ele utilizou?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Me colocou que "para a coisa caminhar, era necessário fazer um pagamento". Ele foi direto ao assunto e o valor mencionado foi 3%.*

Juiz Federal:- *Isso foi antes dessa renovação de 2012?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Foi antes da renovação, sim.*

Juiz Federal:- *E esses valores aqui, os oitocentos e tantos mil dólares é desses pagamentos?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Referente ao pagamento, houve um pagamento anterior. A renovação foi em 2012, houveram pagamentos em 2011... teve um pagamento inicial, são 240 mil dólares, que na realidade foi um pagamento... Eu fiz um cálculo de 1 ano de contrato com a comissão que tinha sido definida, que era 1 ano e meio, quer dizer, que tinha sido solicitada, no sentido de que ele menciona que o mínimo da comissão seria 1 e meio, de prontidão eu aceitei aquele momento da reunião. Então, o que foi feito foram cálculos baseados em remuneração no contrato mensal e na realidade eu convertia, naquele momento, para fazer os pagamentos em dólares.*

Juiz Federal:- *Consta aqui que os pagamentos pararam em fevereiro de 2014.*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Aham (sim).*

Juiz Federal:- *Teve pagamentos posteriores, não?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Não, pagamentos posteriores não teve, na realidade o pagamento parou porque, enfim, foi o início da Operação Lava Jato.. Na realidade essa operação é um grande alívio para vários empresários que sofreram essa mesma situação.*

Juiz Federal:- *Mas o senhor Paulo Costa deixou a Petrobrás ali em 2012 ainda, né?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Certo.*

Juiz Federal:- *E por que continuou pagando?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Bom, eu nem acompanhei, enfim, aliás eu nem tive mais com o Paulo depois das ocasiões das reuniões na Petrobrás, mas o pagamento continuava porque o genro dele, que é o Humberto, continuava solicitando os pagamentos e fazia uma pressão muito grande com relação aos pagamentos. E no nosso caso, quer dizer, no meu caso específico, o que a gente temia era o medo de eles darem alguma forma técnica de cancelar o contrato. E o próprio Humberto havia colocado, tinha colocado em situações numa reunião que eu tive com ele, que, apesar de o Paulo Roberto estar fora, a estrutura permanecia a mesma. Então existia um temor grande da minha parte de que não houvesse renovação de contrato ou então até causar uma situação de justificar que o contrato não fosse mais interessante para a Petrobrás. E eu sabia que não era verdade, que eu sabia que a economia de escala que a Petrobrás tinha num contrato desses era muito grande e muito maior que a rentabilidade que a empresa tinha.*

Juiz Federal:- *E esse contrato em 2012, o prazo dele foi de quanto?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Foi um contrato de 5 anos, terminou em 2017.*

Juiz Federal:- *E essa questão tarifária que o senhor reclamou que era abaixo e tal, houve alguma melhora nesse período de tempo?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Houve uma melhora, quer dizer, do primeiro aditivo, do contrato inicial para o primeiro aditivo e para o segundo aditivo, as melhoras foram muito pequenas. Houve uma melhora na renovação do contrato, mas quando a gente vê, quer dizer, foi uma melhora de reajuste de tarifas de tão defasadas que as tarifas estavam. E se a gente continua a perceber numa situação, quer dizer, os contratos da Decal, os pagamentos são... eu posso falar de 1/3 até 1/4 do que o mercado paga. Então tarifas que se pagam para a Decal, se pagavam até de vinte e poucos reais nos últimos contratos, o mercado paga 70, 80 reais, por metro cúbico. Isso é...*

Juiz Federal:- *Mas o mercado interno ou o mercado internacional, que o senhor está falando?*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Não, o mercado no Brasil. Para as tancagens privadas que existem no Brasil o mercado paga 70, 80 reais, chegou a pagar até 100 reais. Então aí a gente leva em consideração que é um contrato a longo prazo, que tem um risco um pouco menor e tal, mas mesmo assim...*

Juiz Federal:- *Um volume maior também.*

Mariano Marcondes Ferraz:- *Um volume maior, mas mesmo assim as tarifas pagas para a Decal sempre foram tarifas pelo menos com 50% de desconto, se não a metade do preço que a Petrobrás pagava e que o mercado continua pagando, e pagava na época.*

[...] (sublinhei)

Paulo Roberto Costa, em seu depoimento perante o magistrado *a quo* (evento 84, VÍDEO3; termo de transcrição no evento 99, ambos da ação penal), confirmou o recebimento de U$ 868.450,00 em propina por parte de MARIANO MARCONDES FERRAZ:

> ***Juiz Federal:-*** *O senhor se recorda quanto aproximadamente no total o senhor recebeu do senhor Mariano por causa desses contratos com a Decal?*
>
> ***Paulo Roberto Costa:-*** *Eu não tenho aqui, assunto que eu tinha que eu lembrava, mas está no meu depoimento específico. Mas o valor que eu tenho aqui anotado é de 868.450,00 dólares, acho que foi isso que recebi. Esse valor que foi recebido no meu acordo de delação foi detalhado, tem um item, um item especifico sobre contas no exterior e foi detalhado isso. E nesse detalhamento, também, logo em seguida, eu assinei um documento para o Ministério Público, abrindo mão de todos esses valores, de modo que esses valores fossem repatriados. Então, isso tudo está em um item especifico nesse acordo de delação, já com esse documento assinado para o Ministério Público poder resgatar esses valores todos lá de fora.*
>
> ***Juiz Federal:-*** *O senhor tratou diretamente com o senhor Mariano sobre essa questão desses pagamentos?*
>
> ***Paulo Roberto Costa:-*** *Foi tratado com ele, diretamente com ele e depois o meu genro que ficava no dia a dia, mas foi tratado com ele sim.*
>
> ***Juiz Federal:-*** *Como que chegou nesse valor de cerca de 800 mil dólares, qual que foi o calculo?*
>
> ***Paulo Roberto Costa:-*** *Excelência, eu não me recordo de detalhes desse momento. Imagino que tenha sido um percentual do valor do contrato, mas eu realmente não me recordo aí de como é que chegou nesse valor. Mas normalmente de praxe era o percentual do valor do contrato.*

Por outro lado, negou ter feito qualquer ameaça ao réu e salientou:

> ***Juiz Federal:-*** *O senhor chegou a ameaçar o Mariano Marcondes em algum momento?*
>
> ***Paulo Roberto Costa****:- Em nenhum momento, nem o Mariano, nem nenhuma empresa. E acho que a maior prova disso tudo é que várias empresas continuaram me pagando, como o Mariano continuou me pagando, após eu sair da diretoria. Se tivesse alguma ameaça não teria nenhum momento motivo pra eles continuarem fazendo os pagamentos quando eu não era mais diretor, era um contrassenso.*

No mesmo sentido, é possível inferir do depoimento do colaborador Fernando Antônio Falcão Soares (evento 84, VÍDEO4; termo de transcrição no evento 99, ambos da ação penal) que partiu do próprio acusado MARIANO a iniciativa para a realização de uma reunião, com sua intermediação, para que conseguisse a renovação do contrato e com melhores condições. Declarou, também, não ter havido qualquer espécie de extorsão, *in verbis*:

Juiz Federal:- *Em algum momento foi falado com o senhor sobre comissão ou propina relativamente a esse contrato?*

Fernando Antônio Falcão Soares:- *Eu conversei com o Mariano sobre a comissão. Que eu cuidaria de ajudar na renovação, mas que eu cobraria uma comissão por isso.*

Juiz Federal:- *E o senhor mencionou que essa comissão parte seria direcionado ao senhor Paulo Costa?*

Fernando Antônio Falcão Soares:- *Não, não comentei isso com o Mariano.*

Juiz Federal:- *E ele tinha ciência de que esses valores seriam direcionados, que seria direcionado algum valor ao Paulo Roberto?*

Fernando Antônio Falcão Soares:- *Eu acho que todas as pessoas que tinham negócios com a Petrobras, e se eu vou, se eu me coloco a disposição pra resolver a questão de um contrato e eu levo um diretor comigo, que é o responsável pra esse contrato, no mínimo alguma coisa esse diretor está ganhando com isso. Ou é dinheiro ou é apoio político, alguma coisa o diretor está ganhando com isso. Ele não foi simplesmente lá, porque ele queria comer bem, não foi isso. Então, eu acho que há um entendimento, um subentendimento do que está acontecendo.*

Juiz Federal:- *Certo. E essa conversa que o senhor teve, esse jantar que o senhor teve com o Paulo Roberto e esses encontros com o Mariano se desenvolveram em um clima cordial ou havia ou era algo assim mais abrupto, alguma extorsão, coisa parecida?*

Fernando Antônio Falcão Soares:- *Não, nunca houve nada disso, eu sempre tive uma relação muito boa, nunca houve nenhum desentendimento ou tipo de pressão em cima dele, pra que ele pagasse alguma coisa. É como eu comentei, foi até, eu fui procurado por ele, aonde ele me falou sobre o contrato que estava terminando e se eu teria como ajudá-lo na renovação. Eu disse que teria como ajudá-lo e eu cheguei a remunerá-lo por isso.* (sublinhei)

3.2.5. Com efeito, não merece prosperar a tese defensiva de que teria havido uma "ameaça velada" por parte do então Diretor de Abastecimento da Petrobras.

A tese é inconsistente com as declarações prestadas pelas testemunhas, que demonstram que a propina foi prometida e paga de modo livre e consciente, não configurando extorsão ou concussão.

Ainda, é inverossímil que MARIANO permanecesse inerte diante de uma situação de extorsão ou de concussão, mesmo após o início das investigações da "Operação Lava-Jato". Efetivamente, não é crível que dirigente de uma empresa de tal porte não tivesse condições de procurar as autoridades para comunicar o fato caso se tratasse mesmo de extorsão.

De qualquer sorte, ainda que a iniciativa de solicitar a vantagem ilícita fosse atribuída ao funcionário público, o fato de o agente concordar com o pedido, prometendo a vantagem, é suficiente para a caracterização do delito de corrupção ativa, que tem como núcleo do tipo não apenas a conduta de oferecer, mas também a de prometer.

3.2.6. A tese, ainda, foi devidamente afastada pelo magistrado *a quo*:

> *150. Apesar de não negar os fatos, o acusado Mariano Marcondes Ferraz alega, portanto, como álibi que teria pago a vantagem indevida por extorsão ou concussão e que os pagamentos efetuados no exterior por contas em nome de off-shores não teriam propósito de ocultação.*
>
> *151. Caracterizados os fatos como extorsão ou concussão, Mariano Marcondes Ferraz seria vítima e não autor do crime de corrupção.*
>
> *152. O problema é que a alegação dele não encontra qualquer prova nos autos, além de suas afirmações.*
>
> *153. Questionado a respeito, Paulo Roberto Costa foi incisivo ao declarar que não pressionou o acusado para que este promovesse os pagamentos:*
>
> > *"Juiz Federal:- O senhor chegou a ameaçar o Mariano Marcondes em algum momento?*
> >
> > *Paulo Roberto Costa:- Em nenhum momento, nem o Mariano, nem nenhuma empresa. E acho que a maior prova disso tudo é que várias empresas continuaram me pagando, como o Mariano continuou me pagando, após eu sair da diretoria. Se tivesse alguma ameaça não teria nenhum momento motivo pra eles continuarem fazendo os pagamentos quando eu não era mais diretor, era um contrassenso"*
>
> *154. Mesmo desconsiderando a palavra de Paulo Roberto Costa, verifica-se que sequer Mariano Marcondes Ferraz descreve situação clara de extorsão, como, por exemplo, tivesse sofrido ameaças expressas .*
>
> *155. As afirmações deles basicamente resumem-se a afirmar que a iniciativa da solicitação teria vindo de Paulo Roberto Costa e que ele teria sido pressionado, sem esclarecer como, por Humberto Mesquita para realizar os pagamentos. Na versão dos fatos apresentada pelo acusado, aliás, pressão teria havido para cobrança de propinas atrasadas e não no próprio acerto de corrupção.*
>
> *156. O fato do acerto de corrupção partir de iniciativa do agente público não basta à descaracterização do crime de corrupção. O próprio art. 317 do CP utilizava no tipo o verbo "solicitar" como próprio da corrupção.*
>
> *157. O crime de extorsão do art. 316 do CP pressupõe uma exigência do agente público baseada em alguma espécie de compulsão, seja por coação ou ameaças irresistíveis ou às quais o particular poderia resistir apenas com dificuldade.*
>
> *158. O fato da renovação do contrato ser economicamente relevante para a Decal ou para seu representante não é suficiente para enquadrar os fatos como concussão.*
>
> *159. Não basta para configuração do crime o receio meramente subjetivo do particular diante de uma solicitação do agente público.*
>
> *160. Exclui em definitivo a possibilidade de caracterização de concussão, o fato do pagamento de vantagem indevida ter persistido em período no qual Paulo Roberto Costa já havia deixado o cargo de Diretor da Petrobrás.*

161. Com efeito, Paulo Roberto Costa aposentou-se em abril de 2012, tendo havido pelo menos mais cinco depósitos supervenientes de propina na conta no exterior, isso até fevereiro de 2014.

162. Se antes, tinha ele algum poder para retaliar a Decal ou Mariano Marcondes Ferraz, isso não seria mais verdadeiro após abril de 2012, ainda assim a os pagamentos seguiram até o distante mês de fevereiro de 2014.

163. Quem é vítima de extorsão, não honra compromissos de pagamento com o algoz.

164. Além disso, no mínimo, depois que iniciou a Operação Lavajato, com a prisão preventiva de Paulo Roberto Costa em março de 2014, seria de se esperar que a vítima de concussão ou extorsão procurasse as autoridades públicas para revelar os fatos, denunciando o seu algoz. No entanto, Mariano Marcondes Ferraz permaneceu inerte, em conduta inconsistente com a condição de vítima de crime. Sua alegação de que teria permanecido à disposição das autoridades não altera o quadro de inércia.

165. Assim, não há nenhuma prova de que a Decal ou Mariano Marcondes tenham sido vítimas de extorsão e os elementos probatórios são no sentido de que houve um acerto de corrupção, sem coação de qualquer espécie.

Como referido na sentença, quem é vítima de extorsão procura a autoridade para comunicar o fato. Na verdade, o conjunto probatório demonstra de forma cristalina que se trata pura e simplesmente de caso de corrupção, bastante conveniente, inclusive, ao réu e à empresa que geria.

3.2.7. Ademais, como já afirmado, a sustentada dependência financeira da DECAL com a Petrobras não justifica a prática de delitos, não merecendo prosperar a alegação de inexigibilidade de conduta conforme o direito.

Sobre o ponto, transcrevo excerto do parecer ministerial, que adoto como complemento às razões de decidir:

*[...] Ao contrário do que afirma o recorrente, **a frase singela e objetiva a ele dirigida por PAULO ROBERTO COSTA é a expressão verbal necessária para dar concretude a um arranjo bilateral**, envolvendo oferecimento/aceitação - solicitação/promessa, que foi iniciado por um passo dado por MARIANO MARCONDES, ao buscar JORGE LUZ e depois, FERNANDO SOARES para se aproximar do Diretor de Abastecimento.*

Não se trata, portanto, de uma postura de exigência, tipificada no artigo 316 do Código Penal, como sustenta MARIANO MARCONDES.

*As circunstâncias dos fatos em julgamento não evidenciam uma atitude de "sabotagem" pelo Diretor de Abastecimento, inclusive porque as instalações de tancagem já vinham sendo utilizadas de modo precário pela PETROBRAS. Denotam **um encontro de vontades, de interesses e de meios**. Por corresponder muito mais a um "início de conversa", dirigida por PAULO ROBERTO COSTA a quem já indicara estar disposto ao esquema, não se concretiza a exigência.*

Já sob o prisma pessoal do recorrente, não é possível reconhecer no recorrente a condição de vítima, ou seja a sujeição à suposta coação que estaria sendo dirigida por PAULO ROBERTO COSTA.

MARIANO MARCONDES, não é o principal interessado no desfecho econômico da empresa DECAL. Embora titular de 5 % do capital social da sua filial nacional, o que realmente vincula economicamente MARIANO MARCONDES à celebração do contrato com a PETROBRAS é o recebimento de sua comissão pela conclusão do negócio. Como se viu nos depoimentos, ao recorrente foi prometido um ganho, uma remuneração, decorrente exclusivamente da celebração do contrato. Ou seja, para o recorrente, a celebração do contrato com a PETROBRAS não significa o fracasso do empreendimento, mas o recebimento de valores.

Admitindo-se como verdadeira a narrativa acerca da situação financeira da empresa DECAL, que não se via capaz de enviar para a sua matriz uma remuneração condizente com as expectativas do investimento, percebe-se que ***eventual "dificuldade financeira" que ensejaria a alegada "coação", incidiria nos membros da família Triboldi****.*

MARIANO MARCODES afirma não ter dado conhecimento à família sobre a coação a ele dirigida. Simplesmente decidiu pagar de sua própria remuneração. Não há imputação ou provas do envolvimento direto dos membros do controle da empresa DECAL.

Portanto, MARIANO MARCONDES não é titular do interesse econômico envolvido na suposta asfixia financeira, operacional ou regulamentar da empresa DECAL, resultando ***incongruente a sua alegação de vítima de algum tipo de coação.***

O recorrente estava numa ***situação em que apenas poderia ganhar ou deixar de ganhar****. E nesse dilema, optou em ganhar, empregando os meios descritos na denúncia e pelos quais foi corretamente condenado por corrupção ativa.*

Esta ***não é, certamente, uma situação que admita o reconhecimento da inexigibilidade de conduta em conformidade com o direito****. Diante de uma promessa de ganhos para angariar um contrato de peso para a empresa DECAL, MARIANO MARCONDES não se via em perigo, em situação onde exigir-lhe agir em conformidade com o direito significaria desconsiderar (o julgador) a anormalidade das circunstâncias concretas que se apresentavam ao agente criminoso.*

Não há qualquer anormalidade na situação econômica vivenciada pela empresa DECAL, e muito menos, na situação de MARIANO MARCONDES. A empresa decidiu investir num negócio portuário e está sujeita à dinâmica do mercado, que pode lhe garantir demanda e remuneração ou ociosidade e prejuízo. Já MARIANO MARCONDES está unicamente diante da oportunidade de fechar um negócio e receber sua comissão.

Nesse sentido, não há como argumentar que MARIANO MARCONDES estaria vivenciando um conflito de deveres, onde se veria entre evitar o pagamento de propina a um funcionário público ou evitar o insucesso econômico de um empreendimento. Não, na perspectiva de MARIANO MARCONDES, ***o pagamento de propina a um funcionário público lhe garantiria um bônus e o não pagamento apenas lhe privaria de um ganho adicional****, que apenas lhe deixaria um pouco menos rico. Tais circunstâncias afastam qualquer consideração sobre incidência de causas supralegais de exculpação.*

De fato, a tese não é minimamente plausível, desmerecendo maiores considerações. Apenas reafirmo ser inviável concluir, como pretende a defesa, que a possibilidade de decretação de falência da empresa pelo término do contrato autorizaria o réu a agir em desconformidade com a lei.

3.2.8. Da causa de aumento do parágrafo único do artigo 333 do Código Penal

Insurge-se o Ministério Público Federal quanto à não aplicação da causa de aumento do parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, assim fundamentada em sentença:

> *181. Cumpre verificar se presente prova da causa de aumento de pena do art. 317, §1º, e do art. 333, parágrafo único, do CP, ou se houve a prática ou a omissão de ato de ofício com infração de dever funcional.*
>
> *182. Em que pese Paulo Roberto Costa tenha confessado o recebimento das vantagens indevida, declarou que não praticou nenhum ato de ofício ilegal, tendo influído apenas na celeridade de tramitação administrativa da oportunidade:*
>
> > *"Juiz Federal:- E o senhor não deu nada em troca desse pagamento, senhor Paulo, qual que foi a contrapartida?*
> >
> > *Paulo Roberto Costa:- É, o que eu podia fazer, como eu mencionei anteriormente, era acelerar o processo em relação à provação tanto do contrato, como dos aditivos. E na renovação dos contratos, vamos dizer, procurar que esse contrato fosse renovado. Na realidade, não tinha muita opção ali no porto Suape, até ser cons... Hoje com a refinaria lá operando, você tem opção de tancagem, na época não tinha opção de tancagem. Agora definição de preços, era normalmente feita pela área técnica, tinha definições de preços. Agora eu podia acelerar ou postergar algum processo desse em relação a algum contrato ou aditivo, esse poder eu tinha. Agora era uma necessidade que a Petrobras tinha dessa tancagem, agora não tinha muito escolha de ter ou não ter o contrato".*
>
> *183. E ainda:*
>
> > *"Defesa:- Eu sou advogado do senhor Mariano e eu gostaria de saber do senhor o seguinte, nessa questão aí do contrato com a Decal, renovação, o senhor teve alguma interferência na fixação do preço ou o preço foi estabelecido pela área técnica?*
> >
> > *Paulo Roberto Costa:- Não, o preço que eu me recordo foi estabelecido pela área técnica. Eu não tinha como diretor conhecimento e, vamos dizer, definir preço em termo de tancagem. O que eu poderia fazer, que eu devo ter feito, é agilizar o processo em relação ao envio pra diretoria e aprovação pela necessidade que a Petrobras tinha do serviço. Mas eu como diretor e vários outros diretores não tinham conhecimento de cada assunto da sua diretoria, tecnicamente, pra poder opinar em relação a preço, eu não lembro de ter opinado em relação a preço, não me recordo".*
>
> *184. A testemunha Rubens Azevedo dos Santos, representante da Petrobrás na contratação da Decal, relatou que não percebeu qualquer ingerência indevida por parte do ex-Diretor de Abastecimento no projeto (evento 118)*
>
> *185. O MPF depositou perante a Secretaria deste Juízo mídia com diversos documentos relativos à contratação, aos aditivos e à renovação de contrato entre a Petrobrás e a Decal. Em tais documentos, não há demonstração de que*

> *Paulo Roberto Costa teria praticado alguma ilegalidade ou infração funcional no procedimento de contratação ou renovação.*
>
> *186. Então, não há prova segura de que houve efetiva prática de ato de ofício ilegal ou com infração funcional em contrapartida à vantagem indevida, com o que não incide a causa de aumento de pena prevista no art. 333, p.ú, do CP.*

Como se vê, entendeu o magistrado não haver prova segura da efetiva prática de ato de ofício ilegal ou com infração funcional por Paulo Roberto Costa, em contrapartida à vantagem indevida.

Apela o Ministério Público Federal, alegando que *"a instrução processual revelou a atuação funcional indevida de PAULO ROBERTO COSTA para a almejada renovação do contrato com a PETROBRAS"*. Aduz que, *"ainda que a mera interferência na rapidez da assinatura não represente, por si só, ilegalidade no ato de ofício, já que, em tese, seria ínsita à própria função pública desempenhada, o plano de fundo com que exercida estava amplamente associada à pretensão criminosa de recebimento de valores indevidos oferecidos, prometidos e efetivamente pagos pelo apelado"*. Assim, *"o ato de ofício foi praticado com infração ao dever funcional na medida em que essa conduta violou toda a cadeia de deveres constitucionais e legais a serem observados pelo agente público, especialmente a moralidade e a impessoalidade administrativas"*.

Sem razão.

As provas carreadas comprovam o efetivo pagamento de vantagem indevida a Paulo Roberto Costa, diretamente relacionada à renovação do contrato de tancagem da DECAL junto à Petrobras e em razão do cargo por ele exercido, o que caracteriza o delito de corrupção ativa.

No entanto, os elementos probatórios indicam a atuação do então Diretor de Abastecimento apenas no sentido de acelerar tal renovação, sem que tenha ocorrido omissão de ato de ofício ou violação de dever funcional.

Salienta-se que não se imputa no presente feito a participação da DECAL em cartel de empresas para juste em licitação, de forma que não é possível considerar, da mesma forma que em outras ações penais da "Operação Lava-Jato", que houve omissão, por parte de Paulo Roberto Costa, quanto a esse ponto.

No mesmo sentido, o parecer do órgão ministerial atuante nesta Corte:

> *Ao contrário do que evidenciado em diversos contratos da PETROBRAS investigados no âmbito da Operação Lava Jato, como contratos firmados com as empreiteiras cartelizadas, para a aquisição dos direitos de exploração do campo de Benin e para a operação navio sonda VICTORIA 1000, por exemplo, onde ficou evidenciado como houve a interferência de gerentes ou diretores da PETROBRAS para alterar condições comerciais, para superdimensionar vantagens ou para impedir a concorrência na disputa pelo contrato,* ***no presente caso, a investigação limitou-se a apontar o apoio ou o encaminhamento por PAULO ROBERTO COSTA da contratação****.*

> *De acordo com elementos constantes nos autos, **a contratação das instalações da DECAL em SUAPE seria de interesse da PETROBRAS e as condições comerciais seriam vantajosas**. Não há elementos para afastar tais apontamentos.*
>
> ***A pretendida aplicação da causa de aumento de pena somente se justifica quando se verifica algo além do pagamento de propina:** seja a omissão de um dever, seja a prática de um ato ilegal. Considerar o recebimento da propina como ilegalidade suficiente que justifique a aplicação da causa de aumento de pena constitui uma tautologia que praticamente esvazia a distinção entre a forma típica prevista no caput do artigo 333 do CP e no seu parágrafo único.*
>
> *Assim, a circunstância que pode fundamentar o incremento da pena não reside na motivação espúria (expectativa de propina) para a prática de um ato lícito, mas no vício constatado no próprio ato de ofício ou na omissão de um dever de agir. Por tais razões, diante da ausência de prova da ilegalidade da contratação da DECAL, não se justifica a aplicação da causa de aumento de pena.*

Não merece provimento, pois, o apelo ministerial no ponto.

3.2.9. Assim, deve ser mantida a condenação de MARIANO MARCONDES FERRAZ pela prática do delito previsto no artigo 333, *caput*, do Código Penal.

3.3. Do delito de lavagem de ativos

3.3.1. Narra a denúncia que MARIANO MARCONDES FERRAZ, no período entre 19/05/2011 e 21/02/2014, ocultou e dissimulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de U$ 868.450,00, provenientes, direta e indiretamente, dos crimes de corrupção passiva e ativa, praticados no contexto da renovação do contrato celebrado pela DECAL com a Petrobras.

O método utilizado para a lavagem de dinheiro consistiria na realização de 08 transferências bancárias, uma a partir da conta de MARIANO e as demais a partir de contas das empresas *offshores TIK Trading*, *Firma Invest* e *Firma Part*, por ele controladas no exterior, para a conta da *offshore Ost Invest & Finance Inc*, mantida no Banco Lombard Odier, sediando Genebra, Suíça, cujo procurador era Humberto Mesquita, genro de Paulo Roberto Costa, a quem pertencia de fato.

A Lei de Crimes de Lavagem de Bens, Direitos e Valores (nº 9.613/98) definia em seu artigo 1º o crime em questão, antes das alterações trazidas pela Lei nº 12.683/2012:

> *Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:*
>
> *I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;*
>
> *II - de terrorismo e seu financiamento;*

III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção;

IV - de extorsão mediante seqüestro;

V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos;

VI - contra o sistema financeiro nacional;

VII - praticado por organização criminosa.

VIII - praticado por particular contra a administração pública estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal).

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

Após a Lei nº 12.683/2012, a redação do artigo passou a ser a seguinte:

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

II - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

III - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

IV - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

V - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

VI - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

VII - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

VIII - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

Da análise do artigo citado, depreende-se que a lavagem de ativos é delito autônomo em relação ao crime antecedente (não é meramente acessório a crimes anteriores), já que possui estrutura típica independente (preceito primário e secundário), pena específica, conteúdo de culpabilidade própria e não constitui uma forma de participação *post-delictum*.

Nessa perspectiva, até mesmo eventual prescrição do crime antecedente não teria qualquer consequência para a apuração da lavagem de dinheiro, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

> *21. O reconhecimento da extinção da punibilidade pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, relativamente ao crime funcional antecedente, não implica atipia ao delito de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98), que, como delito autônomo, independe de persecução criminal ou condenação pelo crime antecedente.(...) (REsp 1170545/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 16/03/2015)*

De acordo com a doutrina de José Paulo BALTAZAR Júnior, *"a criação desse tipo penal parte da ideia de que o agente que busca proveito econômico na prática criminosa precisa disfarçar a origem dos valores, ou seja, desvincular o dinheiro da sua procedência delituosa e conferir-lhe uma aparência lícita a fim de poder aproveitar os ganhos ilícitos, considerando que o móvel de tais crimes é justamente a acumulação material. Essa tentativa de disfarçar a origem ilegal sempre acompanhou a prática criminosa, tendo apenas se tornado, contemporaneamente, mais sofisticada"* (in Crimes Federais, 8ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 812).

Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, pois, é necessária a realização de um dos verbos nucleares do tipo, consistentes em ocultar - esconder, simular, encobrir - ou dissimular - disfarçar ou alterar a verdade.

3.3.2. No caso, entendeu o magistrado restarem comprovados oito delitos de lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva, correspondentes a cada uma das transferências subreptícias entre as contas em nome de MARIANO e das *offshores* Tik Trading S/A, Firmainvest Ltd e Firmapar Corp e a conta OST Invest & Finance Inc, como se vê do excerto que segue:

> *187. Também está provado, acima de qualquer dúvida razoável, que em razão do acerto de corrupção, o acusado Mariano Marcondes Ferraz, utilizando de conta própria e de contas em nome das off-shores Tik Trading S/A, Firmainvest Ltd e Firmapar Corp., todas na Suíça, repassou, em oito oportunidades, USD 868.400,00, entre 19/05/2011 a 21/02/2014, para a conta OST Invest & Finance Inc., também na Suíça, cujo procurador e titular era Humberto Sampaio Mesquita e cujo beneficiário final era Paulo Roberto Costa. Foram ainda emitidas invoices fraudulentas no sentido de que os depósitos visaram remunerar serviços de consultoria.*
>
> *188. Segundo o MPF, tais fatos, além da corrupção, configurariam lavagem de dinheiro.*
>
> *189. Cumpre examinar a objeção apresentada pela Defesa de que haveria uma confusão entre os crimes de corrupção e de lavagem.*
>
> *190. A questão que se coloca é se os repasses de propinas através de transações internacionais subreptícias, com utilização de contas no exterior em nome do corruptor e do beneficiário, configuram, além de corrupção, condutas de lavagem de dinheiro.*
>
> *191. A Defesa alega confusão entre o crime de lavagem e o crime de corrupção, argumentando que não haveria lavagem antes da entrega dos valores.*
>
> *192. Assim, os expedientes fraudulentos ainda comporiam o tipo penal da corrupção, consistindo no repasse indireto dos valores.*

193. Nesse sentido, a Defesa juntou parecer jurídico dos ilustres Prof. Dr. Carlos Eduardo Adriano Japiassú e Prof. Dr. Isidoro Blannco Cordero, autor da respeitada obra "El delito de blanqueo de capitales" (evento 132, anexo2).

194. Vinha este Juízo adotando a posição sustentada pelos pareceristas de que poder-se-ia falar de lavagem de dinheiro apenas depois de finalizada a conduta pertinente ao crime antecedente.

195. Assim, por exemplo, só haveria lavagem se, após o recebimento da vantagem indevida do crime de corrupção, fosse o produto submetido a novas condutas de ocultação e dissimulação.

196. A realidade dos vários julgados na assim denominada Operação Lavajato, porém, recomendou alteração desse entendimento.

197. A sofisticação da prática criminosa tem revelado o emprego de mecanismos de ocultação e dissimulação já quando do repasse da vantagem indevida do crime de corrupção.

198. Tal sofisticação tem tornado desnecessária, na prática, a adoção de mecanismos de ocultação e dissimulação após o recebimento da vantagem indevida, uma vez que o dinheiro, ao mesmo tempo em que recebido, é ocultado, com artifícios estruturados, ou a ele é conferida aparência lícita.

199. Este é o caso, por exemplo, do pagamento de propina através de transações internacionais subreptícias e com a simulação de que teriam causa lícita, remuneração de serviços de consultoria.

200. Adotado esse método, a propina já chega ao destinatário, o agente público ou terceiro beneficiário, ocultado e em local seguro, tornando desnecessária qualquer nova conduta de ocultação ou dissimulação.

201. Não seria justificável premiar o criminoso por sua maior sofisticação e ardil, ou seja, por ter habilidade em tornar desnecessária ulterior ocultação e dissimulação do produto do crime, já que estes valores já lhe são concomitantemente repassados de forma oculta ou com a aparência de licitude.

202. Não se desconsidera aqui o precedente do Egrégio Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470, invocado pela Defesa nas fls. 81-82 das suas alegações finais.

203. No caso, quando do julgamento dos embargos infringentes, o Egrégio Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado federal João Paulo Cunha por corrupção, mas o absolveu por lavagem, por entender que o expediente de ocultação em questão envolvia o recebimento da vantagem indevida por pessoa interposta, no caso sua esposa que sacou em espécie a propina no banco. O Supremo Tribunal Federal entendeu, acertadamente, naquele caso que o pagamento de propina a pessoa interposta ainda fazia parte do crime de corrupção e não do de lavagem.

204. Salta aos olhos primeiro a singeleza da conduta de ocultação naquele processo, a mera utilização da esposa para recebimento em espécie da propina.

205. Também necessário apontar a relevante diferença de que, naquele caso, o numerário não foi recebido pela esposa e sucessivamente pelo ex-parlamentar já ocultado ou com aparência de lícito. Pelo contrário, ao dinheiro em espécie, ainda necessário, para a reciclagem, o emprego de algum mecanismo de ocultação e dissimulação.

206. Já no presente feito, não se trata de mero pagamento a pessoa interposta, mas a realização de transações no exterior, com contas em nome de off-shores controladas pelo pagador e pelo recebedor e com simulação de que se tratava de remuneração de serviços de consultoria. Para o beneficiário, desnecessárias ulteriores providências para ocultar o produto da corrupção das autoridades públicas, já que as condutas envolvidas na transferência foram suficientes para essa finalidade.

205. O entendimento ora adotado, em evolução da posição do julgador, não representa contrariedade com o referido precedente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, pois distintas as circunstâncias.

206. As condutas, embora concomitantes, afetam bens jurídicos diferenciados, a corrupção, a confiança na Administração Pública e no império da lei, a lavagem, a Administração da Justiça e o domínio econômico.

207. Assim, se no pagamento da vantagem indevida na corrupção, são adotados, ainda que concomitantemente, mecanismos de ocultação e dissimulação aptos a ocultar ou a conferir aos valores envolvidos a aparência de lícito, configura-se não só crime de corrupção, mas também de lavagem, uma vez que ocultado o produto do crime de corrupção e a ele conferida a aparência de licitude.

208. No caso presente, agregue-se que há condutas de ocultação e dissimulação claramente dissociadas do momento do recebimento da vantagem indevida, já que as invoices fraudulentas foram enviadas ao banco no exterior em 26/05/2014, isso sem falar na própria abertura e manutenção de contas secretas no exterior.

209. Poderia-se cogitar de descaracterizar, como lavagem, a transferência de USD 99.500,00, feita em 14/02/2012, já que proveniente de conta na Suiça em nome do próprio acusado. Entretanto, na outra ponta, encontrava-se a conta em nome da off-shore utilizada pelo beneficiário, o que é suficiente mecanismo de ocultação.

3.3.3. Sustenta a defesa que o caso em questão é diverso dos inúmeros já julgados relacionados à "Operação Lava-Jato", estes praticados em um contexto no qual a riqueza auferida pelas empresas é produto direto de ganhos ilícitos, oriundos de contratos fraudulentos. Argumenta que, no feito ora em exame, não há cartel, fraude à licitação, peculato, estelionato, organização criminosa ou outros delitos a partir dos quais os atos de corrupção ativa e de lavagem de capitais teriam sido praticados. Conclui, assim, que a origem dos valores pagos a Paulo Roberto Costa é integralmente lícita, o que impacta a tipicidade objetiva do crime em questão, pois *"não é possível lavar o que já está limpo"*.

Sem razão.

A tese foi devidamente refutada pelo órgão ministerial em parecer:

***O crime antecedente de corrupção**, aquele que gera o objeto da lavagem, consiste **na celebração de um ajuste dúplice envolvendo solicitação/oferecimento de vantagem** indevida. Este evento, do qual tomou parte MARIANO MARCONDES, tem por objeto a promessa de pagamento e a correspondente obtenção de um contrato com a PETROBRAS.*

> ***O valor*** *a ser utilizado para o pagamento da propina, enquanto permanece no patrimônio do corruptor, efetivamente não pode ser considerado "proveniente do crime". Ele tem origem nas demais atividades do agente e ainda* ***está em vias de se transformar em objeto da corrupção ativa e produto do crime de corrupção passiva. No momento da transferência bancária para*** *HUMBERTO MESQUITA, na perspectiva deste,* ***o valor é inequivocamente produto do crime de corrupção****.*
>
> *Uma vez* ***gerado este produto do crime de corrupção****, com a mera disponibilidade financeira através da transferência bancária,* ***vislumbra-se, concomitantemente, a sua inserção na estrutura de ocultação da propriedade desenvolvida*** *por PAULO ROBERTO COSTA e HUMBERTO MESQUITA, que passam a manter o recurso depositado de modo suficientemente afastado da sua fonte ilícita.*
>
> ***MARIANO MARCONDES*** *sob distintas formas* ***adere e contribui para a efetividade desta estratégia de ocultação da origem e da propriedade****. Ao providenciar o depósito na conta offshore de HUMBERTO MESQUITA; ao utilizar, com exceção de uma ocorrência, outra offshore como fonte da transferência dos recursos.*
>
> *Ou seja,* ***a discussão quanto à proveniência lícita dos recursos transferidos por MARIANO MARCONDES é irrelevante****, na medida em que se constata conduta sua que* ***contribui para a realização da lavagem por parte daquele que tem o controle sobre o produto do crime antecedente****.*
>
> *A manutenção, por HUMBERTO MESQUITA, sob o comando de PAULO ROBERTO COSTA, da estrutura da offshore OST INVEST de modo dissimulado, ou seja, sem cumprir sua exata função jurídico-econômica, é um ato preparatório para a lavagem de dinheiro. Uma vez abastecida com recursos de origem criminosa, tem-se a consumação da lavagem.*
>
> *MARIANO MARCONDES, ainda que não tenha, por si só, ocultado a natureza de bem de origem ilícita, participou e contribuiu de modo fundamental para a lavagem,*
> *através da realização de transferência de valores entre as duas offshores. Assim* ***concorre para a ocultação da localização, da movimentação, da propriedade e da origem dos valores****.*
>
> *Ao inserir o objeto da corrupção ativa no mecanismo de ocultação da sua origem e dissimulação da natureza, mediante transferência do valor de uma offshore para outra offshore,* ***MARIANO MARCONDES auxilia, de modo penalmente relevante, HUMBERTO MESQUITA e PAULO ROBERTO COSTA a ocultar a origem e a natureza de recurso provenientes do crime de corrupção****.*
>
> *MARIANO MARCONDES participa, de modo essencial, do crime de lavagem, de modo que não se pode excluir a sua ação do âmbito da tipicidade do crime, nos termos do artigo 29 do Código Penal.*

Com efeito, o delito antecedente à lavagem de dinheiro é a própria corrupção, desimportando o fato de ser MARIANO quem recebeu ou quem pagou a propina, ou de sua empresa não integrar o cartel voltado para fraudar as licitações. Destaca-se que o crime de corrupção consumou-se com o efetivo oferecimento e a aceitação da vantagem indevida; antes, portanto, das transferências bancárias, não se tratando mais de "dinheiro limpo", como quer fazer crer a defesa, mas, sim, de produto do delito de corrupção ativa.

3.3.4. Nessa mesma linha, ao contrário do que alega o acusado, não se trata de dupla punição de um mesmo fato.

Em sessão de 01/06/2017, a 4ª Seção deste Tribunal, no julgamento dos Embargos Infringentes nº 5083376-05.2014.404.7000, firmou entendimento no sentido de que *"o crime de lavagem de dinheiro consuma-se já no momento em que o agente pratica uma ação que envolva ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição ou a propriedade do bem, direito ou valor. Consideradas as circunstâncias em que praticados os delitos, é devida a cumulação entre as penas do crime de corrupção e lavagem de dinheiro, não podendo, em razão da autonomia e da identificação de designos autônomos, ser considerado o branqueamento mero instrumento e desdobramento da conduta para ocultação do crime antecedente"* (sublinhei).

Na hipótese, as vantagens indevidas poderiam ter sido entregues em mãos ou em depósito direto em conta bancária em nome do próprio Paulo Roberto Costa, o que não ocorreu. O pagamento da propina deu-se por meio de transações internacionais subreptícias, para conta *offshore* cujo procurador e titular era o genro do então Diretor da Petrobras, o que torna evidente a total independência entre o contexto do crime antecedente de corrupção em relação ao contexto dos crimes de lavagem de dinheiro.

Como bem consignou o *parquet*, MARIANO aderiu e contribuiu para a efetividade da estratégia de ocultação da origem e propriedade do produto do crime de corrupção, ao transferir os valores para a conta *offshore* de Humberto Mesquita. Tal prática, ao contrário do que afirma a defesa, está devidamente descrita na denúncia, da qual transcrevo o seguinte excerto:

> *No caso, para fins de dissimular a origem e a natureza criminosa dos valores oriundos dos crimes antecedentes, MARIANO MACONDES FERRAZ, PAULO ROBERTO COSTA e HUMBERTO MESQUITA ajustaram que os pagamentos das vantagens indevidas seriam realizados de forma subreptícia no exterior.*
>
> *Assim, MARIANO MARCONDES FERRAZ, a partir de contas das offshores TIK TRADING, FIRMAINVEST e FIRMA PAR a ele vinculadas e, por uma vez, de conta titularizada por sua pessoa física, após ajustado com PAULO ROBERTO COSTA, efetuou 8 (oito) oito depósitos dissimulados ao então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, para ocultar a origem e natureza criminosa dos valores, a crédito da conta OST INVEST, titularizada por offshore de mesmo nome, cujo procurador era HUMBERTO MESQUISTA, genro de PAULO ROBERTO COSTA.*
>
> *Os depósitos dissimulados por MARIANO FERRAZ na conta OST INVEST, no Banco Lombardier Odier, em Genebra/Suíça, gerida por HUMBERTO MESQUITA em favor de PAULO ROBERTO COSTA, beneficiário final dos valores, tinham por intuito evitar a identificação dos envolvidos, a natureza espúria do dinheiro e a sua localização, tornando seguro o produto do crime e atribuindo-lhe aparência lícita.*

Ressalta-se, a propósito do "Complemento ao Parecer" acostado no evento 13, que Humberto Mesquita, já falecido, e Paulo Roberto Costa não foram denunciados pelos fatos objeto da presente ação penal, em razão dos

benefícios previstos nos Acordos de Colaboração por eles firmados com o Ministério Público Federal, o que afasta a alegação de que "em nenhum momento foi provado o delito de lavagem por partes destas pessoas".

Reafirmo que a lavagem de ativos é delito autônomo em relação ao crime antecedente e não constitui uma forma de participação *post-delictum.* Assim, comprovado o delito antecedente, a origem ilícita dos valores e tratando-se de conduta autônoma perpetrada com o fim específico de ocultar tal origem e a real propriedade das quantias, resta configurada a prática do delito de lavagem de capitais.

3.3.5. Destaque-se, ainda, que não é necessária prova de um ciclo completo de lavagem, com colocação (*placement*), dissimulação ou circulação (*layering*) e integração (*integration*).

No caso da legislação brasileira, o tipo penal não incorporou ou fez qualquer referência à segmentação, motivo pelo qual para a tipificação não tem ela maior importância. A realização de qualquer das condutas atinentes à qualquer fase, em caso no qual seja possível a segmentação, é apta a configurar a prática do crime. O objetivo da criminalização da lavagem foi o de impedir que os criminosos pudessem fruir do produto de sua atividade.

Na feliz expressão de Kai Ambos, o criminoso "*deve, no verdadeiro sentido da palavra, permanecer sentado em seu capital sujo*" (AMBOS, Kai. Lavagem de dinheiro e Direito Penal. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2007, p. 63). Assim, pela essência da norma, qualquer movimentação do dinheiro sujo sob disfarce de valores lícitos, como aconteceu no caso presente, caracteriza crime de lavagem.

Não se pode desprestigiar a norma que possui objeto muito claro, não apenas de criar mais um tipo penal. É incontestável a natureza autônoma do crime de lavagem de dinheiro com relação ao seu antecedente, aqui já exaurido pelo oferecimento das vantagens indevidas a Paulo Roberto Costa. Nos crimes de corrupção, cabe recordar, que o efetivo pagamento sequer é essencial ao tipo penal. Nessa conjugação de balizas, não se pode admitir, como regra geral, que o ato - posterior, autônomo e sem necessária relação com o primeiro - tendente a ocultar ou dissimular a origem ilícita e a real propriedade de dinheiro seja mero exaurimento da corrupção.

3.3.6. Não prospera o argumento defensivo de que as contas utilizadas por MARIANO para a transferência dos valores não eram "no exterior" ou mesmo secretas, pois localizadas em seu país de residência, o que afastaria a tipicidade das condutas. Ainda segundo a defesa, o acusado nunca teve a intenção de ocultar valores ou realizar operações subreptícias.

Ocorre que, como bem fundamentado pelo órgão ministerial, o objeto principal da imputação, suficiente para caracterizar o delito de lavagens de ativos, é a utilização, como destinatária das transferência, conta de *offshore* controlada por Humberto Mesquita. Transcrevo excerto do parecer:

MARIANO MARCONDES argumenta, ademais, que não se pode reconhecer participação relevante de sua parte no crime de lavagem de dinheiro de autoria de PAULO ROBERTO COSTA, uma vez que a ***definição do local ou forma de pagamento*** *seria plena responsabilidade deste último, restando-lhe, unicamente, a opção de cumprir a exigência.*

Trata-se de uma hipótese, que o recorrente associa à linha mestra de sua defesa, ou seja, que MARIANO MARCONDES é vítima do crime de concussão, de modo que o local de pagamento da propina, tal qual este, foi objeto de imposição de PAULO ROBERTO COSTA. Todavia, como já analisado acima, tem-se por implausível a hipótese, porquanto dissociada das provas nos autos, que evidenciam a iniciativa do recorrente em buscar, a qualquer preço, a contratação da PETROBRAS, de modo a garantir a sua bonificação pessoal, prometida pela DECAL.

Portanto, deve-se compreender a ***escolha do modo de pagamento****, ou seja, os depósitos em conta bancária no exterior,* ***como uma decisão conjunta, no interesse do corrupto e do corruptor****.*

De fato, como se vislumbra de ações conexas na Operação Lava Jato, as transferências ***bancárias internacionais não consistiam na única forma de pagamento de propina****, verificando-se, não raro, a transferência de valores em espécie, obras de arte ou pagamentos de despesas pessoais dos corruptos.* ***Para MARIANO MARCONDES, titular de conta bancária no exterior, a sugestão dada por PAULO ROBERTO COSTA revelava-se igualmente conveniente, garantindo-lhe o sigilo que as operações bancárias envolvendo offshores oferecem****.*

Assim, não há como se afastar a participação do réu nos atos de lavagem.

Sob outro prisma, o recorrente busca afastar a tipicidade subjetiva do delito.

Afirma que a ***realização de um dos depósitos através de sua conta pessoal*** *demonstraria a ausência de pretensão em participar de atos de lavagem, uma vez que o teria feito através de conta bancária que o vincularia diretamente ao ato. Todavia, se referida transferência pudesse trazer alguma dúvida quanto ao dolo do recorrente, o fato de* ***se limitar a uma das oito transações bancárias descritas na inicial afasta qualquer digressão neste sentido****.*

Deve-se destacar que o cerne da imputação do ato de lavagem de dinheiro diz respeito ao depósito em favor de offshore controlada pelo genro de PAULO ROBERTO COSTA, consistindo a utilização de outras offshores como fonte dos recursos uma circunstância adicional na prática do delito. Assim, o reconhecimento da utilização da conta pessoal do recorrente em um dos pagamentos não exclui a ocorrência do delito. Nesse caso, ***deve-se supor que houve unicamente um descuido por parte do recorrente, que não descaracteriza o fato principal do ato de lavagem, ou seja, o depósito na conta OST INVEST, de HUMBERTO MESQUITA****.*

Em relação à ***tipicidade objetiva****, MARIANO MARCONDES afirma que é impróprio imputar-lhe o uso de contas no exterior, já que lá residia, e que não haveria atos de ocultação, dada a correta identificação, em conformidade com as normas, dos titulares das contas bancárias na Suíça, inclusive no tocante aos controladores das empresas offshore e aos participantes das negociações comerciais, evidenciando o compliance da situação concreta.*

Ora, o recorrente desvia o foco da conta bancária que recebe os depósitos, de modo a evitar reconhecer que ***a conta bancária em nome da offshore OST INVEST apontava como beneficiário HUMBERTO MESQUITA, e não PAULO ROBERTO COSTA, efetivo titular dos valores ali aportados****.*

Ou seja, a conta bancária, em si, apesar de todos os registros, estava destinada a ocultar ou seu real interessado. O fiel cumprimento da regulação anti-lavagem, a que faz referência o recorrente, é meramente formal. De fato, a adoção de programa de compliance pela instituição financeira não modificou a viabilidade da ocultação, da dissimulação, necessárias para a lavagem.

Sintomático, a respeito, a postura do gerente da conta OST INVEST de HUMBERTO MESQUITA em contatar MARIANO MARCONDES, logo após a eclosão da Operação Lava Jato, e a exposição pública de investigações contra PAULO ROBERTO COSTA, como relatado pelo próprio recorrente (evento 119 Termo1 dos autos originários):

> *Defesa:- Acho que o interrogatório foi bem completo, faltou só um ponto. Ele esclareceu que não houve contrato com a empresa OST. Foi feito algum documento para dissimular, para esconder o negócio na época em que eram feitos os depósitos na conta?*
>
> *Mariano Marcondes Ferraz:- Não, na época em que eram feitos os depósitos nunca foi feito nenhum, nunca teve nenhum tipo de documento. Existia, sim, a pedidos do Humberto, sistemáticos, para que se fizesse o pagamento, eu simplesmente fazia o pagamento na conta que tinha sido dada por ele.*
>
> *Defesa:- E depois da Lava Jato, foi feito algum documento depois de desencadeada a operação?*
>
> *Mariano Marcondes Ferraz:* ***- Sim, então, depois da Lava Jato eu fui procurado por um agente do banco do Humberto, do Banco Lombard Odier, me procurou dizendo que ele precisava ajustar as contas do Humberto e precisava de algum tipo de notas para ele fechar inclusive as contas do Humberto, assim que eu tinha entendido****. E eu, doutor, ingenuamente, acabei... ele me procurou, eu atendi o telefone, eu vi uma pessoa ligando de um banco, acabei atendendo o telefone, nós todos somos bastante acessíveis. Eu atendi, marquei um encontro, ele me colocou essa situação, e uma semana ou 10 dias depois, eu entreguei umas faturas para ele, equivalentes aos pagamentos que tinham sido feito. Fiz de uma forma ingênua, é verdade, porque na realidade inclusive até eu repensando, e quando eu li todos os fatos, a fatura é trocada, quer dizer, não faz sentido, quer dizer, eles tinham que me emitir uma fatura, eu acabei entregando 8 faturas, quer dizer, sem sentido, com os valores que ele tinha me pedido, ele queria, enfim, regularizar a conta do Humberto, ou fechar a conta do Humberto, e eu, ingenuamente, acabei entregando faturas pra ele.*

Ou seja, antevendo que seus superiores iriam exigir a comprovação da sua observância aos deveres de prevenção à lavagem, e apontar o compliance na gestão financeira, o agente do Banco Lombard Odier vai atrás dos documentos que não exigiu à época dos depósitos realizados pelo recorrente, revelando que pouco se importava em verificar a identidade dos reais interessados no negócio e a existência de motivação econômica para a aquela transação. Nessa linha, falar em compliance para afastar a tipicidade objetiva do delito é risível.

*Ademais, **o uso de empresas offshores é inegavelmente um mecanismo para ocultar a propriedade de bens.** Apesar de constar, perante a instituição financeira, o cadastro do responsável pela empresa – e no presente caso, este cadastro era ideologicamente falso! - o registro bancário em nome de uma empresa **dificulta aos órgãos de investigação ou de regulação bancária a identificação dos reais envolvidos nas transações bancárias e facilita a apresentação de justificativas econômicas para as transações realizadas.***

Imagine-se, o contrário, que PAULO ROBERTO COSTA recebesse em seu próprio nome a quantia de US$ 870 mil, oriundas da conta de MARIANO MARCONDES, agente comercial de empresas contratadas pela PETROBRAS. Ora, o risco de identificação da transação ilícita imputada ambos seria muito superior. Ao passo que a transferência de valores da TIK TRADING, FIRMA INVEST e FIRMA PART para a OST INVEST, nada diz. Só após a quebra do sigilo bancário, procedimento com exigências legais próprias, se logra identificar os sujeitos realmente proprietários destas contas bancárias.

*Ainda no espectro objetivo do tipo, o recorrente alega que não é possível falar-se lavagem, pois não teria havido **integração dos valores à economia forma**l.*

Todavia, o depósito bancário na conta offshore integra o conjunto de atos que caracterizam o ciclo da lavagem de dinheiro, cujo propósito de integração dos valores à economia real está evidenciado pela busca da legitimação da renda recebida e do patrimônio mantido.

*A ausência de demonstração da aquisição de algum bem, da realização de um investimento etc, apenas significa que a lavagem **não atingiu a sua fase final, mas não afasta a tipificação do ato, dada a caracterização do crime como sendo de ação múltipla, com núcleos disjuntivos, de forma que a realização de qualquer das condutas descritas concretiza a consumação**.*

Ademais, não se pode deixar de reconhecer que também faz parte das estratégias de ocultação, a manutenção dos valores em determinada conta bancária ao longo do tempo, para que os valores venham a ser investidos em outras atividades após certo distanciamento temporal dos eventos ilícitos que os geraram.

Superados estes pontos, convém esclarecer a situação relacionada às sete invoices, juntadas nos autos após o ajuizamento da denúncia (evento 60 dos autos originários).

De fato, a denúncia (evento 1 DEN1 p. 10/13) não narra, como uma das circunstâncias da prática da lavagem, a apresentação destes documentos à instituição financeira para subsidiar as transações bancárias. Trata-se, entretanto, unicamente de uma circunstância acessória da imputação. Esta é voltada ao acerto realizado entre MARIANO MARCONDES e PAULO ROBERTO COSTA para que o depósito das vantagens indevidas fosse feito na conta mantida pela offshore de titularidade de HEMBERTO MESQUITA. Não se fala em dissimulação da prestação de serviços, ainda que as provas aportadas à ação penal assim o demonstrem.

Nesse sentido, tais documentos devem servir apenas como referência probatória da lavagem imputada, sem constituir-se em fatos novos imputados aos réus.

Portanto, todas as discussões acerca do dolo do recorrente, da punibilidade desta conduta ou da idoneidade dos documentos para a prática da lavagem de conduta para os atos é desnecessária.

Assim, tenho por devidamente caracterizada a prática de oito atos de lavagem de dinheiro, tendo em vista a utilização de conta bancária em nome de *offshore* cujo beneficiário era Humberto Mesquita, e não Paulo Roberto Costa, efetivo titular dos valores transferidos indevidamente, mecanismo utilizado para ocultar sua localização, propriedade e natureza, bem como para dificultar a identificação dos reais envolvidos nas transações bancárias pelos órgãos de investigação.

3.3.6.1. Para a caracterização do delito de lavagem de ativos é fundamental, aferir, no caso concreto, a natureza de participação do denunciado MARIANO na cadeia de eventos que levou ao ocultamento dos valores pagos a título de propina a Paulo Roberto Costa, devidamente intermediados por seu genro Humberto Mesquita.

Isso porque o depósito de valores em conta de *offshore* de terceiros no exterior, ainda que não possua elevada sofisticação, no exterior suficiente para caraterizar a ocultação de valores recebidos por Paulo Roberto Costa.

MARIANO admitiu, como já citado anteriormente, que a negociação e intermediação dos pagamentos de propina ficaram a cargo de HUMBERTO MESQUITA, sendo este inclusive o responsável pela cobrança dos valores nas datas dos respectivos "vencimentos". Portanto, MARIANO não só tinha ciência inequívoca da origem dos recursos que transferia (corrupção) como anuiu integralmente com o depósito de valores em conta no exterior.

Não é demais alertar para a fragilidade da tese defensiva no sentido de que foi coagido a pagar propina e igualmente a efetuar o respectivo pagamento no exterior. Como já afirmado em inúmeras oportunidade em processos precedentes as relações comerciais lícitas ocorrem pelos meios regulares, e não nas sombras, de maneira que a utilização de subterfúgios com a concordância do réu MARIANO é elemento essencial paa aferir a qualidade de sua participação no crime financeiro.

Nessa perspectiva, portanto, não há dúvida de que a atuação de MARIANO contribuiu para a lavagem do produto do crime, sem a qual não se haveria de falar em branqueamento, mas, somente, em proveito da corrupção.

Configurada, portanto, a coatuoria, porquanto suficiente a existência de um plano comum e de uma contribuição relevante, requisitos que inegavelmente restaram preenchidos na conduta do acusado, sobretudo porque ciente de que se trava do pagamento da vantagem ilícita solicitada.

MARIANO MARCONDES FERRAZ responde na qualidade de coautor, tendo em vista que houve uma atuação coordenada e em divisão de tarefas entre referidos acusados. Como observam LUÍS GRECO e ALAOR LEITE (*Autoria como domínio do fato*, 2014, p. 30), "*se duas ou mais pessoas, partindo de uma decisão conjunta de praticar o fato, contribuem para a sua realização com um ato relevante de um delito, elas terão o domínio funcional do fato, que fará de cada qual coautor do fato como um todo, correndo, aqui, como consequência jurídica, o que se chama de imputação recíproca*". E arrematam (p. 88):

"Coautoria é a realização conjunta do tipo. Os coautores não precisam realizar, de mão própria, os elementos do tipo, pois o que confere domínio na coautoria é a execução de uma tarefa fundamental no marco da realização de um plano comum"

Efetivamente, nos termos do art. 29 do Código Penal, todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas. Ademais, o art. 30 do Código Penal dispõe que não se comunicam as condições e as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

De acordo com o plano previamente traçado entre todos os acusados, MARIANO MARCONDES FERRAZ desempenhou a tarefa fundamental de transferir os valores da vantagem ilícita solicitada por Paulo Roberto Costa e intermediadas por seu genro Humberto Mesquita, que, como titular das contas movimentadas, funcionava como preposto do agente da Petrobras.

É o que emerge da prova dos autos.

3.3.6.2. Para lém disso, estaria caracterizado, no mínimo, dolo eventual, pois o réu MARIANO assumiram o risco de produção do resultado delitivo, já que tinha ciência inequívoca da origem espúria do dinheiro e que o pagamento era realizado em nome de terceiro, que não o real beneficiário da propina. Tudo com a finalidade de ocultar o dinheiro com a participação fundamental de MARIANO.

Fosse o apelante MARIANO excluído dessa engrenagem criminosa, a lavagem de dinheiro não teria ocorrido ou teria seguido outro estratagema.

Age dolosamente, pois, não só o agente que quer o resultado delitivo, mas também o que assume o risco de produzi-lo (art. 18, I, do Código Penal).

De mais a mais, o parâmetro utilizado para a comprovação dos fatos reside na existência de demonstração probatória "acima de dúvida razoável". Além disso, malgrado haja divisão por acusado, em diversos itens, não se pode ignorar que é a somatória dos diversos elementos expostos que forma a convicção deste julgador.

A divisão é meramente didática, não se podendo interpretar em fatias aquilo que é composto por um conjunto articulado, coordenado e prolongado de fatos. No caso, com base naquilo que as partes produziram, tenho não sobrar qualquer dúvida acerca da participação de cada um dos personagens no crime de lavagem de dinheiro, dentre eles MARIANO MARCONDES FERRAZ.

E para afastar qualquer dúvida, houve participação consciente e dolo direto de MARIANO no crime de branqueamento de ativos, não podendo ser classificada sua conduta como se de menor importância fosse, pois se

excluída sua participação no ato de depósito de propina em nome de terceiros no exterior, responderia ele tão somente pelos crimes de corrupção.

Todavia, tendo atuado posteriormente à consumação do crime antecedente - corrupção -, praticou conduta autônoma a fim de dificultar a identificação de destino da propina por ele mesmo paga. E assim agiu com a ciência inequívoca de seus atos, em especial porque conhecia os demais agentes envolvidos, em especial Humberto Mesquita, genro de Paulo Roberto Costa e por ela indicado para negociar, cobrar e indicar a forma de pagamento da propina.

Por todo o exposto, deve, assim, ser mantida a condenação de MARIANO MARCONDES FERRAZ pela prática do crime do artigo 1º, *caput* e inciso V, da Lei nº 9.613/98, por oito vezes.

3.3.7. Da causa de aumento do §4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/98 e da continuidade delitiva

Apela o Ministério Público Federal requerendo ***(a)*** a aplicação da causa de aumento prevista no §4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/98 referente à reiteração delitiva e ***(b)*** a aplicação do concurso material entre os delitos de lavagem de capitais; pontos assim analisados em sentença:

> *Não tem lugar a causa de aumento de pena, do art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998, como pretendido pelo MPF. Em que pese a realização de oito operações de lavagem, isso não é suficiente para caracterizar habitualidade ou profissionalismo na prática de tal crime. A mera reiteração delitiva não pode ser considerada motivo suficiente para aplicação da causa de aumento em questão. Reiteração criminosa implica incidência de concurso material ou continuidade delitiva. O emprego de tal termo no dispositivo legal, com a redação da Lei nº 12.683/2012, deve ser interpretado com razoabilidade, exigindo certo profissionalismo na prática da lavagem de dinheiro.. Quanto à causa de aumento da prática do crime por intermédio de organização criminosa, fica a aplicação inviabilizada, já que não foi acusado por associação criminosa.*
>
> *[...]*
>
> *Entre todos os crimes de lavagem, reconheço a continuidade delitiva. Considerando a quantidade de crimes, oito, elevo a pena do crime mais grave em 2/3, chegando ela a sete anos e um mês e cem dias multa.*

Sustenta o *parquet* que *"o cotejo dos autos permite concluir pela existência de habitualidade delitiva na prática de lavagem de ativos, sobretudo em virtude do extenso período em que perduraram os pagamentos de propina. Como demonstrado ao longo da instrução processual, foram feitos 8 (oito) repasses de vantagens indevidas, sendo que o primeiro ocorreu em 19/05/2011 e o último em 21/02/2014, um período extenso a corroborar a reiteração na prática criminosa"*. Diz, ainda, que a transferência da vantagem observou o emprego de distintas *offshores* e diferentes condições de tempo, merecendo maior apenamento.

Sem razão.

Conforme fundamentado em sentença, o fato de terem sido realizadas oito transferências bancárias para o pagamento da propina não é suficiente para caracterizar a habitualidade. Trata-se de mera reiteração delitiva, que, na hipótese, já justificou o aumento da pena pela continuidade, nos termos do artigo 71 do Código Penal, de modo que acarretaria *bis in idem* a incidência da majorante pretendida pelo mesmo fundamento.

Destaca-se que a ocorrência de crime único, a configuração da continuidade delitiva entre as condutas ou a existência de concurso material de crimes é questão a ser analisada caso a caso, a depender dos contornos da atividade criminosa, do *modus operandi* empregado, do tempo transcorrido entre os atos, enfim, das particularidades de cada conduta e seus desdobramentos no contexto da empreitada delitiva considerada em seu todo. Não há como se definir, *a priori*, uma solução aplicável a todo e qualquer processo.

O reconhecimento da continuidade delitiva é, de fato, a solução mais adequada na hipótese dos autos.

Ainda que relativamente espaçadas no tempo, há um contexto equivalente nos atos de lavagem de dinheiro, praticados com recursos referentes a um mesmo contrato, pagos a um mesmo agente público e mediante transferência a uma mesma conta. Essa metodologia criminosa permite concluir que as diversas condutas ocorriam de modo continuado, como se a conduta subsequente fosse consequência de outras anteriores, ainda que várias as transferências.

Por outro lado, não é viável, como pretende a defesa, reconhecer a ocorrência de crime único, pois realizadas oito transações independentes.

Isso porque, não foi o ajuste que perfectibilizou o delitivo de lavagem, mas, sim, cada uma das transferências para a conta de empresa *offshore* titularizada por Humberto Mesquita.

Dessa forma, deve-se considerar que cada pagamento efetuado por MARIANO MARCONDES FERRAZ, ocultando a origem e a titularidade de ativos, constitui um delito de lavagem, como já reconheceu esta 8ª Turma em outras ações penais envolvendo a "Operação Lava-Jato" (ACR nº 5023121-47.2015.4.04.7000/PR e nº 5083351-89.2014.4.04.7000/PR).

Como bem ponderou o órgão ministerial atuante nesta instância, *"No presente caso, há elementos que permitem identificar circunstâncias objetivas semelhantes entre os oito atos de lavagem, de modo a caracterizar a continuidade delitiva. Todos os depósitos foram realizados numa única conta offshore, mantida pelo genro de PAULO ROBERTO COSTA, em razão de um único ato de corrupção. Os depósitos foram realizados em intervalo de tempo relativamente similar (poucos meses), de modo que há muitos elementos objetivos em comum. A presença do dolo de continuidade também se verifica, na medida em que a denúncia aponta um crime antecedente único, que orienta, justifica e delimita os atos de lavagem. Embora os crimes possuam potencialidades lesivas próprias, de modo que cada um dos atos de lavagem seja relevante por si só, a justificar de per si a punição, isso não afasta a*

continuidade delitiva. Nesse sentido, a sentença apresenta-se correta em afastar o cúmulo material de condutas, aplicando o instituto do crime continuado, pois se vislumbra um elemento ideal de continuidade entre as ações".

Nesse sentido, também é necessário ressaltar que o mesmo fracionamento de depósitos é técnica característica do delito de lavagem de dinheiro, uma vez que a diluição dos ativos em diversas operações, envolvendo quantias menores, dificulta o seu rastreamento e colabora para a ocultação da origem, não sendo viável beneficiar com o reconhecimento de crime único a conduta daquele que pulveriza valores em diversas transações, tornando mais improvável a descoberta do crime.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva, bem como o patamar de aumento em 2/3 (dois terços), pois praticados oito crimes de lavagem de dinheiro.

3.3.8. Dessa forma, mantenho a condenação de MARIANO MARCONDES FERRAZ quanto ao delito de lavagem de ativos, realizado por oito vezes, em continuidade delitiva, conforme o número de créditos na conta *offshore* em benefício de Paulo Roberto Costa.

4. DOSIMETRIA DAS PENAS

A legislação pátria adotou o critério trifásico para fixação da pena, a teor do disposto no artigo 68 do Código Penal. A pena-base atrai o exame da culpabilidade do agente (decomposta no art. 59 do Código Penal nas circunstâncias do crime) e em critérios de prevenção. Não há, porém, fórmula matemática ou critérios objetivos para tanto, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012). É no juízo subjetivo de reprovação que reside a censurabilidade que recai sobre a conduta.

Nesse sentido lecionam ZAFFARONI e PIERANGELI que "*a medida da pena-base indica o grau de culpabilidade, e que as considerações preventivas permitem fixá-las abaixo desse máximo (...). A culpabilidade abarcará tanto os motivos (é inquestionável que a motivação é problema da culpabilidade), como as circunstâncias e conseqüências do delito (que podem compor também o grau do injusto que, necessariamente, reflete-se no grau de culpabilidade). (...) A personalidade do agente cumpre uma dupla função: com relação à culpabilidade, serve para indicar - como elemento indispensável - o âmbito de autodeterminação do agente. Insistimos aqui ser inaceitável a culpabilidade de autor. A maior ou menor "adequação" da conduta ao autor, ou "correspondência" com a personalidade deste, em nenhum caso pode fundamentar uma maior culpabilidade, e, no máximo, deve servir para baixar a pena do máximo que a culpabilidade de ato permite, que é algo diferente"* (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro, Parte Geral. RT, p. 832/833).

Na lição de NIVALDO BRUNONI: "*... a pena quando da sua determinação tem a exclusiva função de retribuição da culpabilidade, pois ela, em essência, reflete uma reprovação*". Arremata o autor: "*a pena deve corresponder a magnitude da culpabilidade revelada no caso concreto, cuja aferição será realizada com base nas condições pessoais do autor e nas circunstâncias concomitantes, dentre as quais os motivos, as conseqüências e o comportamento da vítima"*. (in Princípio da culpabilidade. Curitiba: Juruá, 2008, p, 325).

Ademais, entendo que não cabe a instância recursal rever a pena quando fixada em parâmetros legais, razoáveis e adequados pelo primeiro grau de jurisdição, substituindo a discricionariedade do juiz pela do Tribunal. Cabe, portanto, à Corte de Apelação não a tarefa de rever a integralidade das penas, mas somente a legalidade dos critérios e corrigir excessos ou insuficiências manifestas.

É importante reforçar, também, que a pena traduz a medida da culpabilidade do agente. É por ela que o julgador verifica seu comportamento e estabelece a dose de reprovação estatal. A pena deve ser entendida como um todo, sendo as balizadoras do artigo 59 do Código Penal apontes gerais para a apreciação judicial.

Nessa perspectiva, o juízo recursal não está restrito à análise individualizada procedida em sentença a respeito de cada um dos vetores do artigo 59 do Código Penal, cabendo a ele, por exemplo, rever e readequar de forma fundamentada a valoração da pena-base.

Tal proceder, mesmo que inexista recurso ministerial e desde que não acarrete o aumento global da reprimenda, não representa *reformatio in pejus*. Nesse sentido, os precedentes da 4ª Seção que seguem:

> *REVISÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. SÚMULA 444 DO STJ. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. READEQUAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. (...). 3. Descrito e fundamentado pelo Magistrado singular o porquê de exasperar a pena-base, pode, a Segunda Instância readequar as vetoriais, sem que isso acarrete reformatio in pejus. (TRF4, REVISÃO CRIMINAL Nº 0002708-83.2014.404.0000, 4ª SEÇÃO, Juíza Federal SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, POR UNANIMIDADE, D.E. 08/08/2014, PUBLICAÇÃO EM 12/08/2014).*
>
> *PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. COMPETÊNCIA. TIPICIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTENSÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. (...). 4. Em se tratando de fatos que são considerados conjuntamente para a aplicação da pena definitiva, seja pelo concurso formal, seja pelo agravamento de um deles com a absorção do outro, a aferição da non reformatioin pejus deve considerar a pena final aplicada, e não aquelas individualmente fixadas em fases anteriores da dosimetria (AgREsp 1267357, Sebastião Reis, 6ª T., j. 4.6.13; HC 181014, Sebastião Reis, 6ª T., j. 7.5.13; HC 180585, Laurita Vaz, 5ª T., j. 19.2.13; HC 189018, Og Fernandes, 6ª T., j. 18.12.12). (...). (TRF4, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO*

EM ENUL Nº 0005009-82.2006.404.7016, 4ª SEÇÃO, Juiz Federal JOSÉ PAULO BALTAZAR JUNIOR, POR UNANIMIDADE, D.E. 05/02/2014, PUBLICAÇÃO EM 06/02/2014)

Devolvida a matéria ao órgão recursal, é possível, por exemplo, a alteração para menor - ou mesmo a supressão no caso de ilegalidade - de uma ou de outra vetorial e o acréscimo da parcela subtraída equivalente a outra circunstância judicial do art. 59 do CP, desde que, repita-se, não extrapolada a pena fixada em primeiro grau.

Das razões de decidir do AgREsp 1267357, extrai-se a seguinte conclusão:

> *Da mesma forma, não ocorreu a reformatio in pejus, unicamente porque a situação do agravante não foi alterada para pior, ou seja, a pena fixada na origem foi mantida, apesar da alteração do fundamento promovida pelo decisum agravado (fls. 471/479). No caso, a reformatio in pejus deve considerar o total da pena aplicada, não se vinculando o novo juízo à pena-base adotada anteriormente, ficando este impedido apenas de agravar a situação do réu (HC n. 181.014/DF, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/5/2013).*

Firmados esses pressupostos, passo ao exame da dosimetria da pena.

4.1. Do delito de corrupção ativa

Para o crime do artigo 333 do Código Penal, as sanções variam entre 02 e 12 anos de reclusão e multa. O magistrado fixou as penas do crime de corrupção ativa em 03 anos e 03 meses de reclusão e 45 dias-multa, nos seguintes termos:

> ***Crime de corrupção ativa**: Mariano Marcondes Ferraz não tem antecedentes criminais informados no processo (condenações transitadas em julgado). Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vítima e consequências são elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. A prática do crime de corrupção envolveu o pagamento de USD 868.400,00, um valor expressivo. Considerando uma vetorial negativa, de especial reprovação, fixo, para o crime de corrupção ativa, pena de três anos e seis meses de reclusão.*
>
> *Reconheço a atenuante da confissão, art. 65, III, "d", do CP, embora ela tenha sido parcial. Apesar de ter admitido o pagamento dos valores, as contas e as circunstâncias dos pagamentos, alegou que foi vítima de extorsão, o que não é, como visto, verdadeiro. Pela confissão parcial, reduzo a pena somente em três meses, restando ela em três anos e três meses de reclusão.*
>
> *Não foi reconhecida a presença da causa de aumento do art. 317, §1º, do CP.*
>
> *Fixo multa proporcional para a corrupção em quarenta e cinco dias multa.*
>
> *Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica de Mariano Marcondes Ferraz, com renda declarada milionária (evento 114), fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do fato delitivo (02/2014).*

4.1.1. Na primeira fase foram consideradas negativas as circunstâncias do delito.

Apela o Ministério Público Federal sustentando que a culpabilidade de MARIANO também deve ser reputada desfavorável, em função da elevada reprovabilidade de sua conduta. Argumenta tratar-se de réu com alto grau de escolaridade e destacada posição socioeconômica e profissional, que agiu com inequívoca consciência do caráter ilícito de seus atos.

A defesa, por sua vez, aduz que *"o valor envolvido, USD 868.400,00 (ou R$ 2.171.000,00, segundo cotação da época considerada na própria sentença - cf. o ponto 224), pagos desde o patrimônio pessoal do Apelante (de fonte, pois, lícita/legítima), de maneira fracionada e muito espaçada no tempo, remetidos a partir da conta pessoal e de contas de empresas tituladas pelo Apelante não reúne condições suficientes de destaque, capazes de negativar a operadora judicial das circunstâncias do art. 59 do CP"*. Caso mantida a negativação da vetorial, pleiteia pela redução da pena-base em ao menos 03 meses.

Inicialmente, tenho por correta a exasperação a título de circunstâncias do delito.

O esquema criminoso do qual participou o réu envolveu pagamento de quantia significativa a título de propina, sendo irrelevante o fato de que outros feitos da "Operação Lava-Jato" apuraram valores maiores. Como já dito, o pagamento sequer é elementar do tipo e, no caso, um único delito de corrupção envolveu a entrega de quantia equivalente a mais de dois milhões de reais.

Acrescentou o órgão ministerial em parecer que *"O valor da propina é nitidamente um aspecto acidental do crime que não é objeto de valoração em nenhum outro dispositivo do Código Penal. Corresponde ao objeto do crime de corrupção e pode variar de poucas centenas de reais, pagos para evitar uma autuação por um agente de trânsito, até cifras milionárias vinculados a contratos de altíssimo valor. A busca por uma vantagem econômica indevida extraordinária dá ensejo a uma reprovação pena agravada, como forma de compensar, de modo inversamente proporcional, o maior proveito obtido com o ilícito"* (sublinhei).

Além disso, tenho que o principal vetor a nortear a pena é a culpabilidade, e a intensidade do dolo é um dos principais elementos para sua apuração. Ou, nas palavras de Aníbal Bruno, *"E é natural que a grandeza da culpabilidade venha a ser um dos dados mais influentes da mensuração da pena"* (Direito Penal, t. III, Forense, 1984, p 156), e isto não se modificou com a adoção da teoria finalista da ação.

E, neste caso, a culpabilidade deve ser considerada elevada, na medida em que se trata o réu de empresário, representante e sócio no Brasil de empresa de grande porte, responsável pela negociação de novas contratações e que optou por se valer de meio ilícito para garantir a renovação de contrato que lhe rendeu considerável remuneração. Ademais, trata-se de pessoa com alta

escolaridade e salário elevado, compreendendo perfeitamente o caráter ilícito de sua conduta, bem como tendo ampla possibilidade de comportar-se em conformidade com o direito.

Dessa forma, resta prejudicado o pedido da defesa de valoração positiva da culpabilidade para mitigar pena-base. Ressalta-se, no ponto, que, mesmo se considerada favorável a vetorial, o que não é o caso, isso não justificaria a redução da sanção inicial. Isso porque, conforme já decidiu esta Oitava Turma, *"A propósito da pena-base, as vetoriais ditas "neutras" possuem a mesma valoração que as referidas como 'favoráveis' - ou seja, não influem na pena-base - de modo que apenas as circunstâncias efetivamente negativadas se prestam para elevar a sanção aplicada"* (ACR nº 5004789-48.2014.404.7006, Rel. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, juntado aos autos em 06/02/2017).

Assim, deve ser mantida a consideração negativa da vetorial circunstâncias do delito, nos termos da sentença, e provido o recurso do Ministério Público Federal para negativar a culpabilidade.

Com relação ao *quantum* de aumento, entendo adequado e proporcional às circunstâncias do caso o recrudescimento da sanção inicial em um ano por vetorial, provendo parcialmente à apelação da defesa no ponto.

Nesses termos, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão.

4.1.2. Na segunda fase, o magistrado reduziu a pena em 03 meses em virtude da confissão parcial.

Argumenta a defesa que, *"sendo certo que o réu se defende dos fatos imputados, independente da configuração jurídica que a eles se dê, no caso dos autos, resta claro que MARIANO os admitiu"*.

As alegações procedem.

MARIANO, ainda que tenha tentado justificar sua necessidade, admitiu o pagamento das vantagens indevidas a Paulo Roberto Costa, sendo que sua afirmações foram utilizadas para fundamentar o decreto condenatório.

Assim, entendo que o acusado faz jus à redução da pena no patamar de 1/6, resultando em 03 anos e 04 meses de reclusão.

De mais a mais, não se cogita da aplicação genérica do artigo 66 do Código Penal. Como já exaustivamente referido no presente julgado, não há falar em inexigibilidade de conduta diversa ou em "parcial exigibilidade de conduta diversa". A possibilidade de decretação de falência da empresa pela não renovação do contrato e as eventuais dificuldades em encontrar clientes interessados na tancagem oferecida pela DECAL são próprias da atividade empresarial exercida. Assim, além de não afastarem a tipicidade da conduta, não servem de fundamento para atenuar as sanções.

4.1.3. Na última etapa, ausentes causas de aumento (item 3.2.8. do voto) ou de diminuição, resulta a sanção definitivas em 03 anos e 04 meses de reclusão.

Fixo a multa em 48 dias-multa, o que é proporcional à pena privativa de liberdade estabelecida, considerando os limites previstos no artigo 49 do Código Penal.

4.2. Dos delitos de lavagem de dinheiro

O artigo 1º da Lei nº 9.613/98 prevê penas variam entre 03 e 10 anos de reclusão e multa. O magistrado condenou MARIANO pela prática de lavagem de dinheiro, por oito vezes, em continuidade delitiva, às penas de 07 anos e 01 mês de reclusão e 100 dias-multa, nos seguintes termos:

> ***Crime de lavagem de dinheiro****: Mariano Marcondes Ferraz não tem antecedentes criminais informados no processo (condenações transitadas em julgado). Conduta social, motivos, personalidade, culpabilidade, comportamento da vítima e consequências são elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu especial sofisticação, com a utilização de contas no exterior em nome de empresas off-shores, tanto pelo pagador como pelo recebedor de propinas, inclusive mais de três pelo pagador, e emissão fraudulenta de invoices. Tal grau de sofisticação não é inerente ao crime de lavagem e deve ser valorado negativamente a título de circunstâncias (a complexidade não é inerente ao crime de lavagem, conforme precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma do STF, un., j. 10/04/2001). A lavagem envolve a quantia substancial de USD 868.400,00. A lavagem de significativa quantidade de dinheiro merece reprovação a título de consequências. Considerando duas vetoriais negativas, de especial reprovação, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de quatro anos e seis meses de reclusão.*
>
> *Reconheço a atenuante da confissão, art. 65, III, "d", do CP, embora ela tenha sido parcial. Apesar de reconhecer os fatos, o condenado afirmou inexistir, contrariamente ao bom senso, intenção de ocultação ou dissimulação. Reduzo, assim, a pena somente em três meses, para quatro anos e três meses.*
>
> *Não tem lugar a causa de aumento de pena, do art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998, como pretendido pelo MPF. Em que pese a realização de oito operações de lavagem, isso não é suficiente para caracterizar habitualidade ou profissionalismo na prática de tal crime. A mera reiteração delitiva não pode ser considerada motivo suficiente para aplicação da causa de aumento em questão. Reiteração criminosa implica incidência de concurso material ou continuidade delitiva. O emprego de tal termo no dispositivo legal, com a redação da Lei nº 12.683/2012, deve ser interpretado com razoabilidade, exigindo certo profissionalismo na prática da lavagem de dinheiro.. Quanto à causa de aumento da prática do crime por intermédio de organização criminosa, fica a aplicação inviabilizada, já que não foi acusado por associação criminosa.*
>
> *Pretende a Defesa o reconhecimento da colaboração do condenado, com redução de pena do §5º do art. 1º da Lei n.º 9.613/1998. Ora, confissão não se confunde com colaboração. O condenado apenas admitiu os fatos da imputação, aliás provados documentalmente, sem propiciar elementos probatórios relativos a outros crimes ou de forma a contribuir com a revelação*

de outros fatos criminosos. Não contribuiu ainda com a formação de prova contra Paulo Roberto Costa e o cunhado este, uma vez que estes já eram confessos. Então, não cabe reconhecer colaboração.

Fixo multa proporcional para a lavagem em sessenta dias multa.

Entre todos os crimes de lavagem, reconheço continuidade delitiva. Considerando a quantidade de crimes, oito, elevo a pena do crime mais grave em 2/3, chegando ela a sete anos e um mês e cem dias multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica de Mariano Marcondes Ferraz, com renda declarada milionária (evento 114), fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (02/2014).

4.2.1. Na primeira fase foram consideradas negativas as circunstâncias e as consequências do delito.

Apela o Ministério Público Federal sustentando que a culpabilidade de MARIANO também deve ser reputada desfavorável, em função da elevada reprovabilidade de sua conduta. Argumenta tratar-se de réu com alto grau de escolaridade e destacada posição socioeconômica e profissional, que agiu com inequívoca consciência do caráter ilícito de seus atos.

A defesa, por sua vez, aduz que que ***(a)*** as circunstâncias do delito são neutras, pois o conceito de "contas no exterior", enquanto conta fora do Brasil, não pode ser aplicado ao Apelante, bem como porque as *invoices* não possuem qualquer relação com as ações que determinaram o pagamento, não servindo para motivar o aumento da pena-base; e ***(b)*** a comparação com os demais casos relacionados à "Operação Lava-Jato" indica a necessidade de neutralizar a vetorial consequências do delito. Subsidiariamente, pleiteia pela edução do *quantum* de aumento por vetorial.

Quanto aos argumentos apresentados nas razões de apelação do Ministério Público Federal e da defesa no tocante às vetoriais do artigo 59 do Código Penal, reporto-me ao quanto fundamentado no item 4.1.1. deste voto, entendendo pela manutenção das negativação das vetoriais circunstâncias e consequências como negativas, bem como pela majoração da pena em razão da culpabilidade do réu.

Acrescento, nas linhas do parecer ministerial, que *"houve sofisticação da prática da lavagem. a ponto de subsidiar a exasperação da pena base. Não é possível banalizar o uso de empresas* offshore e de contas mantidas no exterior, que dão ao crime um nível especial de proteção contra as investigações criminais, permitindo maior sucesso na reintegração dos valores à economia formal. Sabe-se que o **processo de constituição de uma offshore *e de abertura de contas no exterior envolve uma série de providências burocráticas***, *geralmente atribuídas a escritórios especializados, evidenciando um arranjo jurídico mais trabalhoso, que deve ser gravado por uma pena maior. Assim, deve ser mantida a desqualificação da vetorial. Da mesma forma, o* ***valor da lavagem está longe de ser desprezível****. Para a valoração das consequências do crime, a referência ao montante ocultado é um elemento adequado para*

justificar a desconsideração da vetorial, na medida em que o maior volume de recursos corresponde à maior satisfação dos objetos da lavagem de dinheiro praticada, ou seja, a transferência de recursos entre pessoas sem a devida identificação da natureza das transações que as embasam.

De fato, não é possível, como quer a defesa, a simples comparação com demais processos da "Operação Lava-Jato", que envolveram o pagamento de valores maiores de propina. No caso, foram realizadas operações de dissimulação e ocultação de quantia total equivalente a mais de dois milhões de reais, o que não pode ser considerado comum ou desprezível, tampouco inerente ao delito. O montante é considerável e justifica a negativação das consequências.

Quanto às circunstâncias do crime, embora o réu fosse residente na Suíça na época das transferências, o fato é que foram utilizadas contas em nome de empresas *offshores* não só suas, mas também do recebedor da propina, que sequer estavam em seu nome, o que demonstra uma maior sofisticação da conduta. Tal proceder qualifica e diferencia do que se vê em crimes dessa espécie, que não exige ato complexo para sua caracterização, estando correto o recrudescimento realizado em sentença.

A culpabilidade de MARIANO, como já fundamentado, também é negativa, na medida em que se trata o réu de empresário, representante e sócio no Brasil de empresa de grande porte, responsável pela negociação de novas contratações e que optou por se valer de meio ilícito para garantir a renovação de contrato que lhe rendeu considerável remuneração. Ademais, trata-se de pessoa com alta escolaridade e salário elevado, compreendendo perfeitamente o caráter ilícito de sua conduta, bem como tendo ampla possibilidade de comportar-se em conformidade com o direito.

Com relação ao *quantum* de aumento, entendo adequado e proporcional às circunstâncias do caso o recrudescimento da sanção inicial em 06 meses por vetorial, provendo parcialmente à apelação da defesa no ponto.

Nesses termos, mantenho a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão.

4.2.2. Na segunda fase, o magistrado reduziu a pena em 03 meses em virtude da confissão parcial.

Requer a defesa a aplicação da atenuante de modo integral, remetendo às alegações tecidas no ponto semelhante referente ao crime de corrupção.

O pedido procede.

Como já referido, ainda que tenha negado a intenção de dissimular as vantagens, MARIANO admitiu as transferências a conta indicada por Paulo Roberto Costa e seu genro, o que foi considerado como elemento probatório para fundamentar a condenação.

Assim, deve ser realizada a redução pela atenuante, no patamar de 1/6, resultando em 03 anos e 09 meses de reclusão.

De mais a mais, reportando-me ao quanto já exposto, tanto na fundamentação para a manutenção da condenação pela lavagem de capitais, quando na dosimetria do delito de corrupção, não se cogita da aplicação genérica do artigo 66 do Código Penal.

4.3.3. Na última etapa, não incide a causa de aumento do §4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/98 (item 3.3.7. do voto).

Pede a defesa a aplicação da minorante do §5º do citado artigo, alegando que o acusado prestou minuciosos e detalhados esclarecimentos sobre a mecânica dos pagamentos ilícitos em que estava envolvido e fornecido as senhas dos aparelhos eletrônicos apreendidos, bem como reconhecido a titularidade das contas das empresas depositantes, o que foi relevante para a conclusão das investigações.

O dispositivo está assim previsto:

> *§ 5º A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.*

Ocorre que, diversamente do sustentado, não houve o alcance de quaisquer dos objetivos mencionados no dispositivo citado.

MARIANO MARCONDES FERRAZ, em seus depoimentos, apenas confirmou sua participação na empresa DECAL e na renovação do contrato com a Petrobras e as transferências de quantias a Paulo Roberto Costa, de contas suas e de suas empresas a conta indicada pelo agente público e por seu genro. Todavia, alegou em sua defesa ter havido extorsão por parte do então Diretor de Abastecimento e não ter agido com a intenção de ocultar ou dissimular os valores. Como se vê, embora tenha confirmado parte dos fatos, não esclareceu de modo expresso e objetivo a empreitada criminosa narrada na inicial, para além do quanto já considerado para fins de atenuação pela confissão.

No mesmo sentido, acrescentou o órgão ministerial em parecer que *"A colaboração com as investigações tem objeto distinto da confissão. Envolve, sobretudo, o auxílio às autoridades da persecução penal na identificação e comprovação de outros crimes, além daqueles que são investigados. Portanto, não é suficiente que o recorrente aponte ter ficado à disposição dos investigadores, e ter confirmado que as contas indicadas no seu interrogatório efetivamente lhe pertenciam. É necessário mais, que o réu traga ao conhecimento da autoridade investigativa elementos que não são de seu conhecimento, envolvendo outros agentes criminosos ou outros cenários de criminalidade, ainda não alcançados pela investigação.*

Nesses termos, o réu não faz jus ao benefício.

4.3.4. Por fim, como fundamentado no item 3.3.7. deste voto, correta a aplicação da continuidade delitiva, no patamar de 2/3, diante do cometimento de 08 atos de lavagem de dinheiro.

Resultam, assim, as sanções em 06 anos e 03 meses de reclusão e 83 dias-multa, o que é proporcional à pena privativa de liberdade estabelecida, considerando os limites previstos no artigo 49 do Código Penal.

4.3. Do concurso material e das penas definitivas

Presente o concurso material entre o crime de corrupção ativa e os delitos de lavagem de dinheiro, as penas somadas resultam 09 anos e 07 meses de reclusão e 131 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, este deve levar em conta a situação econômica do condenado, podendo ser aumentado até o triplo, caso o máximo previsto se mostre ineficaz, em razão da condição econômica do réu, nos termos dos artigos 49, § 1º e 60, § 1º, ambos do Código Penal. No caso dos autos, tenho por adequada a fixação nos termos da sentença, em 05 salários mínimos vigentes em 02/2014, especialmente se considerada a renda anual declarada pelo réu em interrogatório, de R$ 3.000.000,00 (evento 114).

Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, **mantenho o regime fechado** para o início de cumprimento da pena.

Determinou o magistrado *a quo*: *"Embora a progressão de regime para o crime de corrupção dependa da devolução do produto do crime ou da reparação do dano, observo que a fiança prestada pelo condenado já é suficiente para tanto".* Ausente recurso específico, não há nada a prover no ponto.

Preservada, também, com base no artigo 7º, II, da Lei nº 9.613/98, a interdição de MARIANO MARCONDES FERRAZ para o exercício de cargo ou função pública ou de diretor, membro de conselho ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da mesma Lei pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade.

5. REPARAÇÃO DE DANOS E CONFISCO

Sobre a reparação mínima dos danos e o confisco de bens, fixou a sentença:

> *222. Considerando o montante da vantagem indevida repassada por Mariano Marcondes Ferraz a Paulo Roberto Costa, decreto, com base no art. 91, II, "b", do CP, o confisco do valor prestado de fiança até o valor equivalente em reais do montante pago de vantagem indevida, USD 868.450,00, convertido pelo câmbio vigente na data do último pagamento (11/02/2014, R$ 2,50).*

223. Os valores confiscados serão revertidos à vitima, a Petrobrás, pois em função de contratos com ela celebrados é que o condenado repassou propinas a Paulo Roberto Costa.

224. Com base no art. 387, IV, do CPP, fixo no equivalente em reais do montante da vantagem indevida, USD 868.450,00, convertido pelo câmbio vigente na data do último pagamento (11/02/2014, R$ 2,50), o valor mínimo necessário para indenização dos danos decorrentes dos crimes. O valor deverá ser corrigido monetariamente desde então até o pagamento e agregado de juros de 0,5% ao mês.

225. O valores reverterão à Petrobrás, vítima.

226. O confisco compensará o valor da indenização, devendo ser pago eventual saldo.

Sustenta a defesa que: ***(a)*** diversamente de outros casos da "Operação Lava-Jato", a denúncia deste processo não narra prejuízo à Petrobras, não havendo superfaturamento ou prejuízo ao caráter competitivo de qualquer concorrência; e ***(b)*** não há falar em produto ou em proveito do crime, por se tratarem de valores lícitos/legítimos, repassados ao agente público corrupto, por ele exigidos.

Requer a nulidade da sentença nos pontos em que fixou a indenização mínima para reparação do dano e que determinou o confisco, por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da incidência de juros, em razão da natureza do instituto da reparação.

Sobre tais pontos, tenho por irreparáveis as considerações do órgão ministerial em parecer:

II.2.1.4 – Ressarcimento dos danos e confisco

*Em relação ao **valor da reparação mínima dos danos**, sustenta, inicialmente, que não há qualquer demonstração do prejuízo à PETROBRAS, devendo ser reconhecida a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. No mesmo sentido, no tocante ao **confisco do valor dado em fiança**, sustenta que não há que se falar em produto ou proveito auferido com o crime, de modo que não houve fundamentação para a decisão.*

A fixação da reparação mínima dos danos, em casos envolvendo o pagamento de "comissão" para a celebração do contrato, kickback, como no presente caso, infere-se de sua lógica econômica, onde se vislumbra que a oferta pela empresa contratada de um valor ao funcionário da empresa contratante reflete-se nas condições comerciais apresentadas por aquela empresa. Esse reflexo é, invariavelmente, traduzido na imposição de um custo à contratante, no caso a PETROBRAS.

No presente caso, entretanto, não houve mínima demonstração da transmissão deste custo à PETROBRAS. Não se identifica nos autos a interferência ilícita nas negociações comerciais, que viesse a impor algum custo extra à PETROBRAS, como se viu em contratos firmados pela Diretoria Internacional, e que representavam a incorporação da "comissão" ao preço a ser pago pela PETROBRAS. Tampouco se viu a incorporação dos valores pagos em itens de

difícil mensuração, como verificado em orçamentos apresentados pelas empreiteiras cartelizadas. Portanto, não há elementos para demonstrar o prejuízo da PETROBRAS.

Como amplamente desenvolvido no tópico referente à corrupção ativa (supra) MARIANO MARCONDES, na qualidade de representante da empresa DECAL, recebeu uma oferta de remuneração, condicionada à captação de novos clientes para as instalações da empresa no porto de SUAPE. Para viabilizar a contratação pela PETROBRAS, e garantir a sua própria remuneração, ofereceu e pagou propina a PAULO ROBERTO COSTA.

De acordo com o depoimento do recorrente, o pagamento da propina teria saído desta remuneração prometida pela DECAL. Como não se sabe do envolvimento dos controladores da empresa DECAL no pagamento da propina, o que permitiria identificar a absorção e transferência dos custos da propina para o contrato firmado entre DECAL e PETROBRAS, a única conclusão possível é que MARIANO MARCONDES arcou com o custo das vantagens indevidas, diminuindo o seu próprio ganho.

Se isto afasta a plausibilidade da fixação de danos mínimos à PETROBRAS, entretanto, permite concluir que ***MARIANO MARCONDES foi beneficiado pela prática da corrupção ativa****.*

Ao oferecer vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, o recorrente tinha em vista a comissão que lhe fora prometida pela DECAL. Ao agir de modo ilícito para garantir a celebração do contrato e o recebimento da comissão prometida a MARIANO MARCONDES, deve-se concluir que esta comissão paga pela DECAL ao recorrente corresponde ao valor auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Tal valor, nos termos do artigo 91, II, b) do Código Penal, está sujeito ao confisco e perdimento em favor da União, razão pela qual deve ser mantida a ordem de confisco sobre o montante da vantagem indevida, uma vez ausente recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para ampliar o valor.

Por tais fundamentos, que adoto como razão de decidir, dou parcial provimento à apelação de MARIANO para afastar a fixação de indenização mínima.

6. EXECUÇÃO DAS PENAS

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do *Habeas Corpus* nº 126.292/SP, reviu posicionamento antes fixado no julgamento do HC nº 84.078, firmando orientação no sentido da possibilidade de execução das penas tão logo exaurido o duplo grau de jurisdição. O entendimento foi pela Suprema Corte no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43 e nº 44, pelo que ficou expresso que o art. 283 do Código de Processo Penal não impede o início da execução da pena depois de esgotadas as instâncias ordinárias. A questão foi novamente examinada nos autos do ARE nº 964.246/STF, quando, "*por maioria, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou jurisprudência no sentido de que é possível a execução provisória do acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, mesmo que estejam pendentes recursos aos tribunais superiores. A decisão foi tomada*

na análise do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 964246, que teve repercussão geral reconhecida. Assim, a tese firmada pelo Tribunal deve ser aplicada nos processos em curso nas demais instâncias".

Idêntica orientação vem da Súmula nº 122 deste Tribunal que diz: "*Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário*". Desse modo, tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos dotados de efeito suspensivo ou julgados estes, poderá ter início a execução da pena, inclusive no tocante às restritivas de direito, (TRF4, Agravo de Execução Penal nº 5000985-25.2017.404.7117, 8ª Turma, Juiz Federal NIVALDO BRUNONI, por unanimidades, juntado em 28/04/2017), pelo que deverá ser oficiado ao juízo de primeiro grau para as providências que entender cabíveis.

Vale distinguir que não se está aqui a tratar de prisão cautelar, cujos requisitos são próprios e não coincidentes com o atual estágio do processo, mas sim de execução de pena em razão de título judicial condenatório, sobre o qual não mais se estabelecerá efeito suspensivo diante da eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Assim, a própria condenação em segundo grau é fundamento idôneo para que se permita o cumprimento imediato da pena. Neste caso, diferente da prisão cautelar, tem-se por premissa que *"a presunção de inocência não é absoluta e perde força no decorrer do processo, pelo menos após condenação, ainda que de primeira instância"* (HC 114688, LUIZ FUX, STF). Tal perda de força é mais intensa com a condenação em segundo grau.

A presunção de inocência, diversamente do modelo nacional, ganha outros contornos no direito alienígena. Nos Estados Unidos, por exemplo, berço da presunção de inocência e do *due process of law*, regra geral, não há óbice à prisão após uma sentença condenatória, ainda que pendente de recursos. Igual exemplo se retira do Direito francês, onde a Corte de Cassação já decidiu pela compatibilidade entre a restrição de liberdade e a presunção de inocência, após a condenação recorrível.

Nesse sentido em caso análogo ficou decidido que "*o STF não fez distinção, a qualquer modo e tempo, sobre as penas privativas de liberdade daquelas restritivas de direitos, tratando do tema de cumprimento das penas em caráter geral, lato sensu. Nesse curso, há pleno cabimento a construção da Suprema corte inclusive para o art. 147 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 11.7.1984), no que se refere ao comando sentencial que condena em penas restritivas de direitos*". *(TRF4, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5035477-40.2016.404.7000, 7ª TURMA, Des. Federal CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 30/11/2016)* (grifei).

Não de desconhece que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou divergência entre suas Turmas a respeito da matéria. A Quinta Turma daquela Corte Superior vinha entendendo pela impossibilidade de execução provisória

das penas restritivas de direito baseando-se em julgados antigos do STF afirmando que "*a Suprema Corte, ao tempo em que vigorava o entendimento de ser possível a execução provisória da pena, como agora, não a autorizava para as penas restritivas de direito*" (*v.g.* HC 386.872/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/03/2017). A Sexta Turma, por sua vez, autorizava a execução provisória independentemente da espécie de pena, apontando que "*muito embora o Supremo Tribunal Federal, em outra época, quando também admitia a execução provisória, ressalvasse o entendimento de que as penas restritivas de direitos só poderiam começar a ser cumpridas após o trânsito em julgado da condenação, a atual jurisprudência do pretório excelso não faz, ao menos expressamente, essa ressalva*" (*v.g.* HC 380.104/AM, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/02/2017), posição essa a que me alinho. Entretanto, em julgamento publicado em 24/08/2017, a 3ª Seção decidiu, por maioria, pela impossibilidade da execução provisória das penas restritivas de direitos.

Ocorre que, além de tal julgamento não ter efeito vinculante, vai de encontro a recentes julgados do STF, proferidos no sentido de que a execução provisória das penas restritivas não viola o princípio da presunção de inocência:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I E II, DA LEI 8.137/90. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.* ***EXECUÇÃO PROVISÓRIA SUPERVENIENTE À CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA E ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.*** *AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 925. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.* ***A execução provisória de pena restritiva de direitos imposta em condenação de segunda instância, ainda que pendente o efetivo trânsito em julgado do processo, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência****, conforme decidido por esta Corte Suprema no julgamento das liminares nas ADC nºs 43 e 44, no HC nº 126.292/SP e no ARE nº 964.246, este com repercussão geral reconhecida - Tema nº 925. Precedentes: HC 135.347-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/11/2016, e ARE 737.305-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/8/2016. 2. In casu, o recorrente foi condenado, em sede de apelação, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 1º, I e II, da Lei n. 8.137/1990. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 141978 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017).*

Sendo assim, cabível a execução provisória das penas restritivas de direitos, com mais razão e força, justifica-se a prisão na forma de execução penal após condenação que é fruto de larga instrução processual e de cognição exauriente em dois graus de jurisdição. Dessa forma, é medida salutar e de efetividade da jurisdição criminal que se inicie o cumprimento de penas, assim que esgotada a jurisdição ordinária de segundo grau.

7. CONCLUSÕES

7.1. Afastadas as preliminares de incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, de ilicitude da prova documental e de cerceamento de defesa.

7.2. Mantida a condenação de MARIANO MARCONDES FERRAZ pela prática do delito de corrupção ativa.

7.3. Inaplicável a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal.

7.4. Preservada a condenação de MARIANO MARCONDES FERRAZ pela prática de oito atos de lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva.

7.5. Inaplicáveis as causas de aumento e de diminuição previstas nos §4º e §5º do artigo 1º da Lei nº 9.613/98.

7.6. Provido parcialmente o apelo do Ministério Público Federal para considerar negativa a culpabilidade do agente.

7.7. Parcialmente provida a apelação da defesa para reduzir o *quantum* de aumento da pena-base por vetorial negativa e aplicar a atenuante da confissão no patamar de 1/6, em ambos os delitos .

7.8. Fixadas as penas em 03 anos e 04 meses de reclusão e 48 dias-multa para o crime de corrupção e em 06 anos e 03 meses de reclusão e 83 dias-multa para os delitos de lavagem de dinheiro. Somadas as sanções resultam em 09 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 131 dias-multa, à razão unitária de 05 salários mínimos vigentes em 02/2014.

7.9. Mantida a pena de confisco.

7.10. Parcialmente provida a apelação defensiva para afastar a fixação de indenização mínima.

7.11. Considerando o recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de início da execução da pena condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau, deverá ser oficiado à origem, tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos dotados de efeito suspensivo, ou julgado estes, para dar início à execução do julgado, ou dos termos de acordo de colaboração, conforme o caso específico de cada condenado.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento às apelações criminais.

Documento eletrônico assinado por **JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **40000808407v146** e do código CRC **e653d6b8**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
Data e Hora: 17/6/2019, às 17:26:56

5000553-66.2017.4.04.7000 **40000808407 .V146**

Conferência de autenticidade emitida em 14/03/2024 16:44:28.

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000553-66.2017.4.04.7000/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO PEDRO GEBRAN NETO

APELANTE: MARIANO MARCONDES FERRAZ (RÉU)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (AUTOR)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (AUTOR)

APELADO: OS MESMOS

VOTO REVISÃO

O Senhor Desembargador Leandro Paulsen: 1. *Considerações iniciais e síntese fática*. Após o desenlace de centenas de incidentes processuais e *habeas corpus* relacionados à denominada "Operação Lava-Jato", este Tribunal depara-se com a trigésima sexta apelação criminal oriunda de tal contexto investigatório. Anteriormente, foram julgados os seguintes processos: (1) 5025687-03.2014.4.04.7000 (lavagem de dinheiro, evasão de divisas, tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes: caso POSTO DA TORRE/RENÉ, CHATER e outros); (2) 5026243-05.2014.4.04.7000 (organização criminosa, operação de instituição financeira não autorizada, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, corrupção: NELMA e outros); (3) 5007326-98.2015.4.04.7000 (lavagem de dinheiro: aquisição de apartamento por diretor da Petrobrás através de recursos decorrentes de corrupção/CERVERÓ e outros); (4) 5083838-59.2014.4.04.7000 (corrupção e lavagem de dinheiro:

aquisição dos NAVIOS-SONDA PETROBRÁS 1000 E VITÓRIA 1000 pela Petrobrás/JÚLIO CAMARGO, CERVERÓ e outros); (5) 5083376-05.2014.4.04.7000 (organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro: caso OAS/JOSÉ ADELMÁRIO e outros); (6) 5047229-77.2014.4.04.7000 (lavagem de dinheiro, associação criminosa e uso de documento ideologicamente falso: caso DUNEL/CHATER e outros); (7) 5026212-82.2014.4.04.7000 (lavagem de capitais e organização criminosa: caso CNCC, SANKO SIDER e SANKO SERVIÇOS/ MÁRCIO BONILHO e outros); (8) 5023162-14.2015.4.04.7000 (lavagem de dinheiro, corrupção e peculato: caso ARGOLO/ JOÃO ARGOLO e outros); (9) 5083258-29.2014.4.04.7000 (lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção e uso de documento falso: caso CAMARGO CORRÊA/DALTON AVANCINI, EDUARDO LEITE e outros); (10) 5023121-47.2015.4.04.7000 (organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro: caso BORGHI LOWE/ ANDRÉ VARGAS e outros); (11) 5012331-04.2015.4.04.7000 (corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa: caso SETAL ÓLEO E GÁS (SOG)/ AUGUSTO MENDONÇA, JOÃO VACCARI e outros); (12) 5083351-89.2014.4.04.7000 (corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e pertinência à organização criminosa: caso ENGEVIX/GERSON ALMADA e outros); (13) 5083401-18.2014.4.04.7000 (corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e pertinência à organização criminosa: caso MENDES JÚNIOR e GFD/ SÉRGIO MENDES, YOUSSEF e outros); (14) 5039475-50.2015.4.04.7000 (corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro: caso NAVIO-SONDA TITANIUM EXPLORER/JORGE ZELADA, EDUARDO MUSA e outros). (15) 5025692-25.2014.4.04.7000 (atribuição de falsa identidade para realização de operação de câmbio e lavagem de dinheiro: caso DISTRICASH/RAUL SROUR e outros); (16) 5027422-37.2015.4.04.7000 (corrupção ativa e passiva: caso UTC-COMPERJ/RICARDO PESSOA e outros); (17) 5045241-84.2015.4.04.7000 (corrupção, lavagem de dinheiro, pertinência à organização criminosa e fraude processual: caso JOSÉ DIRCEU); (18) 5023135-31.2015.4.04.7000 (corrupção, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa: caso PEDRO CORRÊA/PEDRO CORRÊA e outros); (19) 5030424-78.2016.4.04.7000 (corrupção, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa: caso GENU/JOÃO CLÁUDIO GENU e outros); (20) 5022179-78.2016.4.04.7000 (corrupção, lavagem de dinheiro, pertinência à organização criminosa e obstrução de investigação de organização criminosa: caso GIM ARGELLO/JORGE ARGELLO e outros); (21) 5083360-51.2014.4.04.7000 (organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e uso de documento falso: caso GALVÃO ENGENHARIA/DARIO GALVÃO e outros); (22) 5013405-59.2016.4.04.7000 (organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro: caso SETE BRASIL/MÔNICA MOURA, JOÃO SANTANA e outros); (23) 5051606-23.2016.4.04.7000 (corrupção passiva, lavagem de dinheiro, manutenção de depósitos não declarados no exterior e omissão de informações em documentos eleitorais: caso CAMPO DE PETRÓLEO DE BENIN/EDUARDO CUNHA); (24) 5046512-94.2016.4.04.7000 (corrupção e lavagem de dinheiro: caso TRIPLEX-OAS/LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e outros); (25) 5061578-51.2015.4.04.7000 (corrupção, gestão fraudulenta de instituição financeira e lavagem de dinheiro: caso SCHAHIN/JOSÉ BUMLAI e outros); (26) 5022182-

33.2016.4.04.7000 (lavagem de dinheiro: caso SCHAHIN II/RONAN MARIA PINTO e outros); (27) 5029737-38.2015.4.04.7000 (lavagem de dinheiro: caso BORGHI LOWE II/ANDRÉ VARGAS e outros); (28) 5027685-35.2016.4.04.7000 (corrupção, lavagem de dinheiro e manutenção não declarada de depósitos no exterior: caso CAMPO DE PETRÓLEO DE BENIN II/CLÁUDIA CRUZ e outros); (29) 5063271-36.2016.4.04.7000 (corrupção e lavagem de dinheiro: caso COMPERJ/SÉRGIO CABRAL e outros); (30) 5030883-80.2016.4.04.7000 (corrupção, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa: caso APOLO/JOSÉ DIRCEU e outros); (31) 5036528-23.2015.4.04.7000 (corrupção, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa: caso ODEBRECHT/MARCELO ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA e outros); (32) 5036518-76.2015.4.04.7000 (corrupção, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa: caso ANDRADE GUTIERREZ/ANTÔNIO CAMPELLO e outros); (33) 5015608-57.2017.4.04.7000 (corrupção, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa: caso COMPERJ-ODEBRECHT E UTC/ROBERTO GONÇALVEZ, MÁRCIO FARIA, WALMIR PINHEIRO e outros); (34) 5054932-88.2016.4.04.7000 (corrupção e lavagem de dinheiro: caso PALOCCI); (35) 5024879-90.2017.4.04.7000 (corrupção e lavagem de dinheiro: caso CAMPO DE PETRÓLEO DE BENIN III/PEDRO AUGUSTO).

Muito embora o caso concreto tenha sido relatado pelo Des. João Pedro Gebran Neto, passo a apresentar breve suma das circunstâncias subjacentes aos delitos imputados para melhor encaminhar este voto revisão.

Como já é conhecido no âmbito da presente operação, o Ministério Público Federal sustenta que, há mais de uma década, formou-se um cartel entre as maiores empreiteiras nacionais com o escopo de frustrar o caráter competitivo de toda e qualquer licitação de grande porte inaugurada pela PETROBRAS. Dentre as empresas apontadas pelo órgão, encontram-se a ANDRADE GUTIERREZ, CAMARGO CORRÊA, ENGEVIX, GALVÃO ENGENHARIA, GDK, IESA, MENDES JÚNIOR, MPE, OAS, ODEBRECHT, PROMON, QUEIROZ GALVÃO, SETAL (SOG), SKANSKA, TECHINT, TOYO e UTC. Os dirigentes destas grandes empresas promoveriam encontros destinados a definir antecipadamente os vencedores de cada uma dos certames concorrenciais para realização de obras em favor da PETROBRAS, bem como a ajustar propostas de cobertura não competitivas a serem apresentadas pelas demais no intuito de dar aparência de legitimidade à licitação. Mediante tal procedimento ilícito, as construtoras conseguiam assegurar a contratação e majorar artificialmente o preço das obras, aumentando sua margem de lucro.

Para atingirem seu desiderato sem a oposição de quaisquer obstáculos, afirma o Ministério Público que as empresas ofertavam propina a dirigentes da PETROBRAS de modo a "comprar" o silêncio e colaboração de tais funcionários públicos. Paralelamente, o aprofundamento das investigações revelou que parcela considerável do produto financeiro da corrupção era repassado a partidos políticos que davam suporte à manutenção dos dirigentes da estatal em seus respectivos cargos. Toda a movimentação dos pagamentos

ilícitos era realizada através de figuras alcunhadas de "operadores", sujeitos detentores de empresas de fachada, *off-shores* e contas em bancos estrangeiros utilizados para conferir aparência de legalidade às transferências espúrias.

A presente denúncia trabalha com fatos criminosos similares e paralelos ocorridos no âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. Desde o ano de 2006, a companhia estatal mantém contrato de "tancagem" (prestação de serviços de armazenagem e acostagem de navios de granéis líquidos) com a empresa DECAL DO BRASIL em instalações portuárias localizadas no porto de Suape/PE. O liame em questão foi objeto de sucessivos aditivos e recontratações entre as partes, entretanto, segundo o Ministério Público Federal, o contrato entabulado na data de 01/05/2012, no valor total de R$ 280.013.236,00 (duzentos e oitenta milhões, treze mil duzentos e trinta e seis reais) foi fruto de crime de corrupção.

A inicial sustenta que o réu MARIANO MARCONDES FERRAZ, representante da DECAL DO BRASIL, ofertou propina na ordem de U$ 868.450,00 (oitocentos e sessenta e oito mil quatrocentos e cinquenta dólares) a Paulo Roberto Costa, então Diretor da Área de Abastecimento da PETROBRAS. O pagamento espúrio visava melhorar as condições contratuais ajustadas em favor da DECAL, bem como facilitar a conclusão do negócio. Aponta-se que a efetivação material dos pagamentos se deu mediante 08 parcelas depositadas fora do território nacional por intermédio de empresas *off shore,* conduta esta voltada a ocultar e dissimular a natureza ilícita dos recursos. Pugnou-se, assim, pela condenação de MARIANO MARCONDES FERRAZ em virtude da prática de 01 (um) crime de corrupção ativa e 08 (oito) crimes de lavagem de dinheiro.

2. *Sentença*. Após integral e regular instrução, o Juízo de origem julgou integralmente procedente a denúncia e aplicou ao réu uma pena de 10 anos e 04 meses de reclusão acrescida de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa valorados individualmente em 05 (cinco) salários mínimos.

Ministério Público Federal e defesa interpuseram recursos de apelação contra o provimento jurisdicional.

Após análise do caso pelo Des. João Pedro Gebran Neto, vieram os autos conclusos à revisão.

3. *Preliminares*. Parcela das pretensões defensivas consiste em preliminares ao mérito. Busca-se que este Tribunal reconheça uma série de vícios processuais que estariam a macular a sentença de procedência proferida pelo Juízo de primeiro grau. Resumidamente, afirma-se a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ilicitude de provas documentais encartadas aos autos e cerceamento de defesa por conta da juntada de e-mail pelo MPF em sede de alegações finais. O eminente relator apreciou e rechaçou as alegações mediante percuciente fundamentação cujo teor acompanho sem quaisquer ressalvas ou acréscimos.

4. *Corrupção e lavagem de dinheiro*. *Bens jurídicos tutelados*. Ter clareza acerca dos bens jurídicos tutelados pelos tipos penais de corrupção e lavagem de dinheiro constitui premissa relevante para que possamos bem avaliar

a potencialidade danosa das condutas descritas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em sua peça inicial.

O funcionamento da Administração Pública deve pautar-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para tanto, impende que toda pessoa que exerce cargo, emprego ou função pública, seja em caráter efetivo ou mesmo transitoriamente e ainda que sem remuneração, observe esses princípios na prática dos seus atos. Isso tanto no âmbito da administração direta (ente político) como da administração indireta (suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista) e também das empresas contratadas ou conveniadas para a execução de atividade típica da Administração Pública. Que os servidores públicos e agentes políticos atuem de modo íntegro, com espírito público, inspirados por esses princípios e com vista ao bem comum é o que se espera e o que se impõe.

Quando outros interesses se sobrepõem, não apenas o servidor se corrompe, no sentido de se deteriorar moralmente, de se perverter, mas, com ele, também a Administração se deteriora e se perverte, torna-se ineficiente, desperdiça os recursos públicos, compromete seus serviços, não dá à população a contrapartida que lhe é devida, transforma-se num pária, fazendo pouco caso do seu papel, das expectativas e dos esforços de todos. O Direito, como instrumento de regulação social, ocupa-se de inibir e de reprimir o agir corrupto, salvaguardando a sociedade.

Em 2000, no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), foi adotada a Convenção contra o Crime Organizado Transnacional. Internalizada em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 5.015/2004, seu art. 8º ocupa-se da importância da criminalização da corrupção. Em 2003, restou adotada Convenção específica contra a Corrupção, internalizada pelo Decreto 5.687/2006, em cujo preâmbulo está estampada a preocupação dos Estados Partes "com a gravidade dos problemas e com as ameaças decorrentes da corrupção, para a estabilidade e a segurança das sociedades, ao enfraquecer as instituições e os valores da democracia, da ética e da justiça e ao comprometer o desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito".

O ordenamento jurídico brasileiro já o fazia, inclusive através de mais de um tipo penal, dentre os quais os que estão sob as rubricas de concussão, excesso de exação e facilitação ao contrabando e ao descaminho, mas, sobretudo, pelas figuras específicas dos crimes de corrupção passiva e ativa, assim redigidos:

> *"Corrupção passiva*
>
> *Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:*
>
> *Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)*

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa."

"Corrupção ativa

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional."

Acerca da palavra corrupção, PRADO ensina:

"a origem desse vocábulo encontra-se ligada à idéia de degradação, deterioração, menosprezo, seja natural, seja valorativo... Na função pública, "corrupto" é o agente que faz uso de sua função para atender finalidade distinta da do interesse público, movido pelo objetivo de alcançar vantagem pessoal. Também aqui, portanto, o funcionário corrupto 'degrada' ou 'deteriora' a autoridade de que foi investido, em proveito próprio". (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal. 10ª edição. São Paulo:Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1073).

A corrupção passiva, no que diz respeito aos verbos "solicitar" e "aceitar promessa", é crime formal, dispensando qualquer resultado material. O efetivo recebimento da propina pelos funcionários públicos ou sua entrega pelo corruptor não é exigido para condenação, porquanto a mera solicitação ou aceitação de vantagem indevida, ainda que sua natureza não seja econômica, já tipifica o ilícito penal. Mas "receber" também constitui, alternativamente, um dos verbos que configuram o tipo penal.

Não se exige, também, que ato de ofício tenha efetivamente sido praticado, omitido ou retardado pelo servidor. Aliás, esse resultado, quando ocorrido, implicará o aumento da pena em um terço, nos termos do § 1º do art. 317 e do parágrafo único do art. 333 do CP.

O art. 317 do CP deixa claro que se deve considerar configurada a corrupção passiva ainda que o agente esteja fora da função ou mesmo antes de assumi-la, desde que em razão dela. O tipo penal tem em conta, portanto, que a função pública enseja ao agente praticar atos de ofício, ou deixar de fazê-lo, no interesse daquele a quem solicita ou de quem recebe vantagem indevida ou que lhe promete concedê-la. Antes, durante ou depois, desde que em razão da função, o recebimento, a solicitação ou a aceitação de promessa de vantagem indevida enseja o enquadramento da conduta no tipo de corrupção passiva.

Importante sim, é que haja a solicitação, a aceitação de promessa ou o efetivo recebimento de vantagem em razão do cargo. NUCCI analisa com precisão esse elemento:

> *"A relevância da expressão "em razão da função" no crime de corrupção passiva*
>
> *Eis um ponto nevrálgico para avaliar a corrupção passiva. O corrupto se vale, muitas vezes, do cargo que irá assumir para receber, antes disso, a vantagem indevida. Noutros, está licenciado e ganhando presentes e mais mimos, até que reassuma sua função. Trata-se de corrupção passiva.*
>
> *O tipo é explícito ao exigir que o agente valha-se de sua função para demandar a vantagem indevida. Pode ele se encontrar fora da função (suspenso ou de licença), não ter, ainda, assumido suas atividades (nomeado, mas não empossado) ou já estar em pleno desenvolvimento de sua função. Entretanto, em qualquer caso, é indispensável que reclame a vantagem invocando ou valendo-se da sua atividade profissional.*
>
> *E permitimo-nos acrescentar outra situação: a do agente público que exerce um cargo político e deixa tudo alinhavado para, depois de sua saída, obter a vantagem ilícita, vantagem essa que não lhe seria concedida se ele não tivesse exercido aquela função. Exemplo: um governador de Estado beneficia determinada empresa; quando sai do cargo, essa empresa lhe vende um imóvel abaixo do valor de mercado. Típica corrupção passiva." (NUCCI, Guilherme de Souza. Corrupção e Anticorrupção. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 74)*

Entre o servidor e o particular de quem se solicita a vantagem ou de quem é recebida a vantagem ou aceita a promessa, por vezes há uma terceira pessoa interposta. Isso, aliás, é bastante comum, na medida em que esse terceiro acaba por fazer a ligação entre quem recebe e quem paga. Esse terceiro será coautor do crime de corrupção passiva ou ativa, conforme esteja atuando em conluio com o servidor corrupto ou com o particular corruptor. Veja-se o que diz BALTAZAR:

> *"Admite-se a coautoria ou participação de particular, como, por exemplo, quando a cobrança é feita por pessoa interposta, que não pertence aos quadros do serviço público, na chamada corrupção indireta, prática comumente adotada para dificultar a responsabilização penal do funcionário [...]. Em tais hipóteses, o particular poderá até mesmo responder como coautor, comunicando-se a qualidade de funcionário público, que é elementar do delito, por aplicação do art. 30 do CP, desde que essa circunstância tenha entrado em sua esfera de conhecimento." (BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 296).*

O crime de corrupção passiva tem uma modalidade qualificada e outra privilegiada.

A modalidade qualificada, que implica aumento da pena de um terço, se dá quando: "*em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional*".

Na forma privilegiada, o funcionário pode atuar para agradar alguém. Ou, ainda que contrariado e constrangido, simplesmente cede à pressão. Nessa modalidade, como a pena é de três meses a um ano, ou multa, a competência é dos Juizados Especiais Criminais.

Ademais, os crimes próprios de servidores públicos têm como causa de aumento de pena (1/3) a posição do agente de ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Nesse sentido, dispõe o art. 327, § 2º, do CP.

A corrupção passiva, nas modalidades receber e aceitar, estará ligada, necessariamente, ao crime de corrupção ativa do art. 333 do CP, que envolve a oferta ou promessa de vantagem indevida, por particular a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Diz PRADO: "*Receber denota a ideia de obter a vantagem oferecida, havendo aqui uma conduta passiva do funcionário, em contrapartida à ação de oferecer praticada pelo corruptor (art. 333, CP)*" (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1074). Aceitar promessa, por sua vez, é *"consentir em receber dádiva futura*" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1182).

A corrupção ativa, destaco, também é crime formal. Consiste em oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. O efetivo recebimento da propina pelos funcionários públicos não é exigido para condenação por corrupção ativa, porquanto a mera oferta de vantagem indevida, ainda que sua natureza não seja econômica, já tipifica o ilícito penal. Não se exige, também, que o ato de ofício tenha efetivamente sido praticado, omitido ou retardado pelo servidor. Aliás, esse resultado, quando ocorrido, implicará o aumento da pena em um terço, nos termos do parágrafo único do art. 333 do Código Penal.

Quanto ao bem jurídico tutelado pelo crime de lavagem de dinheiro, trata-se de crime pluriofensivo. Além de, necessariamente, violar a administração da Justiça, é potencialmente apto a lesionar a própria ordem econômica. Encobre a prática de infrações penais, possibilitando ao criminoso usufruir dos recursos espúrios amealhados.

A lavagem de dinheiro - também chamada de lavagem de capitais - consiste em ações que envolvem o produto de infrações penais antecedentes, de modo a resguardar e viabilizar o seu proveito, a salvo do conhecimento pelas autoridades. A lavagem se faz com o proveito de tal infração, seja crime (e.g.: corrupção, tráfico de drogas) ou contravenção (e.g.: exploração de jogos de azar). Assim, é considerado um crime derivado ou acessório, tal como a receptação e o favorecimento real, previstos nos artigos 180 e 349 do Código Penal. Todavia, diferentemente do que ocorre nestes dois últimos delitos ora referidos, na lavagem de dinheiro se oculta ou dissimula a natureza, a origem, a

localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal para resguardar a sua fruição pelo próprio agente do crime antecedente.

O STF, no âmbito da conhecida AP 470, consolidou precedente descrevendo a lavagem de dinheiro como "*a prática de conversão dos proveitos do delito em bens que não podem ser rastreados pela sua origem criminosa*". Em seguida, destaca: "*A dissimulação ou ocultação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade dos proveitos criminosos desafia censura penal autônoma, para além daquela incidente sobre o delito antecedente.*". Isso porque tem potencial lesivo próprio, violando a administração da Justiça ao impedir ou dificultar a descoberta do crime antecedente.

A tipificação do delito, com as modificações introduzidas pela Lei 12.863/12, encontra-se na Lei 9.613/98:

> *CAPÍTULO I*
>
> *Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores*
>
> *Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.*
>
> *Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.*
>
> *§ 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal:*
>
> *I - os converte em ativos lícitos;*
>
> *II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;*
>
> *III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.*
>
> *§ 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem:*
>
> *I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal;*
>
> *II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.*
>
> *§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal.*
>
> *§ 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.*

> *§ 5o A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime.*

Conforme a redação do tipo penal, as condutas que configuram o crime de lavagem de dinheiro são muito variadas e abrangentes. BALTAZAR recorda que "*a criação desse tipo penal parte da idéia de que o agente que busca proveito econômico na prática criminosa precisa disfarçar a origem dos valores, ou seja, desvincular o dinheiro da sua procedência delituosa e conferir-lhe uma aparência lícita a fim de poder aproveitar os ganhos ilícitos*" (in BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 1088).

Outro aspecto relevante é o fato de que se trata de crime doloso, de modo que o agente tem de ter conhecimento da origem ilícita dos valores ou ter razão para desconfiar disso e não se importar com tal fato, assumindo o risco de estar participando da lavagem de produto de crime. É fundamental que o agente saiba que se trata de produto de crime. Quando há um terceiro co-autor da lavagem, nem sempre isso é evidente. Mas, tratando-se de um crime que só existe na modalidade dolosa, o conhecimento de tal situação é necessário; do contrário, não se pode considerar a conduta crime:

> *"2. Lavagem de dinheiro oriundo de crimes contra a Administração Pública e o Sistema Financeiro Nacional. 2.1. A condenação pelo delito de lavagem de dinheiro depende da comprovação de que o acusado tinha ciência da origem ilícita dos valores." (STF, AP 470 EI-sextos, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, mar/2014)*

Saliente-se, por fim, que os verbos nucleares do tipo penal em questão são ocultar ou dissimular. A ocultação ou dissimulação, no tipo penal em questão, diz respeito à natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores. Ou seja, implica esconder o que é, de onde proveio, onde está, sua disponibilidade, mudança ou transferência de lugar, titularidade. Ou dissimular isso tudo, dando a impressão de que é outra coisa, de que tem outra fonte, de que está em outro lugar, de que não se tem a disponibilidade, de que não se moveu ou de que não se é proprietário ou titular.

Essas premissas jurídicas são úteis para a análise das imputações de corrupção e lavagem nesses autos.

5. *Autoria e materialidade*. Assim como o eminente relator, tenho que a prova produzida pela acusação ao longo da instrução processual é suficientemente sólida para manutenção do provimento condenatório exarado em primeiro grau de jurisdição. Passo a pontuar os elementos probatórios que conduziram meu convencimento em tal sentido.

(a) Depoimento de Fernando Antônio Falcão Soares, notório operador de propinas no âmbito do esquema de corrupção desvelado pela Lava Jato e ora colaborador, revelando ter sido procurado por MARIANO MARCONDES FERRAZ com o fito de facilitar o contato com Paulo Roberto Costa, então Diretor da Área de Abastecimento da PETROBRAS. A testemunha relatou a realização de um jantar que, além de sua presença, contou com o réu e Paulo Roberto Costa. Na oportunidade foram discutidas as necessidades da empresa DECAL para fins de renovação do contrato de tancagem (Evento 84);

(b) Depoimento de Paulo Roberto Costa confirmando a solicitação e o recebimento de vantagem indevida junto a MARIANO MARCONDES FERRAZ. O ex-Diretor da estatal afirmou ter percebido vantagens indevidas em valor equivalente a um determinado percentual do contrato firmado entre DECAL e PETROBRAS. Todos os pagamentos em questão teriam sido ajustados e efetivados pelo réu MARIANO MARCONDES FERRAZ e intermediados pelo genro da testemunha, notadamente Humberto Mesquita, já falecido (Evento 84);

(c) Relatório elaborado por Humberto Mesquita (genro de Paulo Roberto Costa), apreendido em procedimento de busca e apreensão devidamente autorizado por decisão judicial, em que constam anotações relacionando os valores pagos periodicamente por MARIANO MARCONDES FERRAZ a Paulo Roberto Costa a título de propina. Saliente-se que tal documento aponta o nome de MARIANO, os valores pagos, a referência ao contrato de tancagem em Suape/PE e ao banco no exterior no qual a conta que recebeu os depósitos era mantida (Evento 01, anexo 09);

(d) Documentos obtidos mediante cooperação jurídica internacional revelando a titularidade e movimentações de *off shores* relacionadas a Paulo Roberto Costa. Dentre as contas, diga-se, está a de nome OST INVEST & FINANCE INC., controlada pelo então genro do ex-Diretor da Área de Abastecimento, e na qual é possível encontrar os recursos ilícitos depositados por MARIANO MARCONDES FERRAZ. Os extratos detalham cada um dos depósitos realizados pelas empresas TIK TRADING S/A, FIRMAINVEST e FIRMAPAR, todas pertencentes ao acusado consoante confissão realizada em Juízo e documentos oriundos de cooperação internacional (Evento 60, anexos 07 a 14);

(e) *Invoices* emitidas pelas empresas TIK TRADING, FIRMAPAR e FIRMAINVEST buscando justificar os pagamentos espúrios sob a alegação de "prestação de serviços de consultoria" (Evento 60);

(f) A confissão da veracidade dos fatos por MARIANO MARCONDES FERRAZ, o qual assumiu a responsabilidade pelos pagamentos ilícitos desde seu primeiro depoimento às autoridades policiais. Em Juízo, novamente, o réu confessou o pagamento de valores espúrios a Paulo Roberto Costa na expectativa de obter "facilidades" no contrato que vinha sendo ajustado entre DECAL e PETROBRAS (evento 114).

A defesa busca afastar a responsabilidade criminal do acusado alegando uma suposta coerção exercida por Paulo Roberto Costa. Ocorre, todavia, que a tese não encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução. Perceba-se que MARIANO MARCONDES FERRAZ tinha livre acesso à Diretoria da PETROBRAS desde a primeira contratação no ano de 2006. Ao longo do tempo, inclusive, já havia postulado em sucessivas oportunidades a revisão de seu contrato junto à companhia, mas sempre sem sucesso. Diante de tal quadro, foi o próprio acusado quem procurou Fernando Soares, notório lobista articulador do pagamento de vantagens indevidas perante diretores da companhia estatal, no intuito de organizar um encontro com Paulo Roberto Costa "fora do ambiente da PETROBRAS".

É perceptível que MARIANO MARCONDES FERRAZ engendrou a ideia delitiva e agiu antes mesmo de receber qualquer solicitação espúria por parte do agente público. Aliás, os pagamentos ilícitos prosseguiram mesmo após a aposentadoria de Paulo Roberto Costa, elemento indicativo de que sequer subsistia a posição de poder e influência que potencialmente incutiria ao recorrente algum temor sobre a continuidade de seus negócios. A oferta de vantagem indevida se deu de forma livre, consciente e plenamente planejada pelo réu.

Paralelamente, assim como o relator, compreendo não prosperar a apelação do Ministério Público Federal no ponto em que pretende a incidência da causa de aumento do parágrafo único do art. 333 do Código Penal. Não há nos autos qualquer elemento probatório indicando que Paulo Roberto Costa tenha praticado qualquer ato de ofício ou violação aos seus deveres funcionais, ressalvada uma possível aceleração da negociação entre as partes. No ponto, diferentemente do que ocorre em outros processos da denominada operação Lava-Jato, a DECAL não integrava (ou ao menos não há prova em tal sentido) qualquer cartel de empresas. Aliás não parece que tal situação sequer fosse faticamente viável, uma vez que a empresa detinha posição de monopolista no que toca à prestação de serviço de tancagem de alta escala no Porto de Suape/PE. Sendo assim, não há como atribuir a Paulo Roberto Costa omissão dolosa relacionada ao seu conhecimento sobre a manutenção do ajuste espúrio existente entre fornecedoras da PETROBRAS. Diante de tais argumentos, acompanho o relator e indefiro a pretensão ministerial no ponto.

Quanto aos crimes de lavagem de dinheiro, consoante pressupostos teóricos estabelecidos acima, houve dissimulação e ocultação de recursos advindos da corrupção já consumada. Relembro que este último delito é formal e, por conseguinte, resta perfectibilizado a partir da simples oferta ou solicitação da vantagem. O momento superveniente voltado ao efetivo pagamento dos recursos, oportunidade em que MARIANO MARCONDES FERRAZ já se valeu de *off shores* para depositá-los em contas internacionais pertencente a terceiro intermediário da negociação (o então genro de Paulo Roberto Costa), foi o marco em que a conduta ilícita voltada a ocultar os recursos espúrios restou verificada. Por todo exposto, restando devidamente comprovadas pelas provas acima referidas as 08 (oito) transferências subreptícias, acompanho integralmente o relator no ponto para manter incólume a condenação do agente por 08 (oito) crimes tipificados pela Lei 9.613/98.

6. *Dosimetria*.

Corrupção: Na primeira etapa do cálculo da pena, o Juízo *a quo* considerou negativas as circunstâncias do crime, uma vez que o valor ofertado e entregue a Paulo Roberto Costa afigura-se elevado, notadamente U$ 868.400,00 (oitocentos e sessenta e oito mil e quatrocentos dólares). O relator, acolhendo pedido do Ministério Público Federal, amplia a sanção em função da culpabilidade do agente, uma vez que "*se trata o réu de empresário, representante e sócio no Brasil de empresa de grande porte, responsável pela negociação de novas contratações e que optou por se valer de meio ilícito para garantir a renovação de contrato que lhe rendeu considerável remuneração. Ademais, trata-se de pessoa com alta escolaridade e salário elevado, compreendendo perfeitamente o caráter ilícito de sua conduta, bem como tendo ampla possibilidade de comportar-se em conformidade com o direito*." Aliás, acrescento eu, note-se que por muitos anos a DECAL já vinha renovando seus contratos junto a PETROBRAS sem necessitar da utilização de qualquer expediente ilícito. MARIANO MARCONDES foi quem deliberada e voluntariamente procurou Fernando Soares para dar início ao movimento espúrio sob o argumento de superar mais facilmente as naturais dificuldades existentes em uma negociação de grande vulto. A própria ausência de atuação concreta de Paulo Roberto Costa para que a prestação de serviços de tancagem fosse renovada denota que a conduta ilícita derivou de reprovável impulso criminoso para "obtenção de vantagem" por parte do acusado. Feitas estas breves ponderações, acompanho o relator para majorar a pena-base do agente ao patamar de 04 anos.

Na segunda etapa do cálculo da pena, em primeiro grau de jurisdição, o magistrado reconheceu a "confissão parcial" realizada por MARIANO MARCONDES e, por consequência, reduziu a pena-base em apenas 03 meses. Sustenta que o acusado não confessou todos os fatos nos exatos termos da imputação, porquanto afirmou ter sido vítima de uma exigência de vantagem indevida formulada pelo então Diretor da PETROBRAS. Desse modo, afirmou sua Excelência que a redução decorrente de tal atenuante deve ser mitigada

Assim como o relator, não adiro a tese antecedente. Isso porque todos os fatos concretos descritos na denúncia foram admitidos pelo réu sem quaisquer ressalvas. Desde a reunião por ele articulada junto a Fernando Soares e Paulo Roberto Costa até a efetivação dos 08 (oito) depósitos, inclusive declinando as contas de origem e de destino, houve descrição e admissão das condutas em sua inteireza. A circunstância de o acusado ter buscado outorgar interpretação particular acerca dos motivos e causas determinantes do ilícito, de modo a mitigar sua punição, não me parece enfraquecer a confissão sob qualquer perspectiva. Aliás, de certo modo, é até esperado que o réu, premido por todos os fatores que envolvem um interrogatório judicial, tente reduzir a reprovabilidade de sua conduta aos olhos do julgador.

De qualquer sorte, ainda que efetivamente estivéssemos diante de uma denominada "confissão qualificada", é assente neste Tribunal e nos Tribunais superiores o entendimento de que sua utilização para justificar a

condenação reclama a incidência da atenuante do art. 65, III, *d*, do Código Penal. Neste sentido, colho o seguinte precedente desta 8ª Turma.

> *DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ARTIGO 168-A, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. CONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. [...] 3. A teor da súmula 545 do STJ, quando houver confissão qualificada, ou seja, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, faz jus o réu à atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal. 4. Percentual de aumento da pena relativo ao reconhecimento da continuidade delitiva fixado em conformidade com o entendimento desta Corte. (TRF4, ACR 5010508-59.2015.4.04.7108, OITAVA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 02/08/2018)*

Destarte, acompanho o relator e voto no sentido de aplicar a atenuante do art. 65, III, *d* em sua integralidade. Reduzo a pena-intermediária do acusado no patamar de 1/6, o que implica uma sanção de 03 anos e 04 meses.

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de MARIANO MARCONDES FERRAZ pela prática de 01 (um) crime de corrupção em **03 anos e 04 meses de reclusão, acrescida de 48 dias-multa no valor individual de 05 salários mínimos.**

Lavagem: Na primeira etapa do cálculo da pena, o Juízo *a quo* considerou negativas as vetoriais circunstâncias e consequências do crime, uma vez que a ocultação e dissimulação foi realizada com elevado grau de sofisticação e envolveu vultosos recursos financeiros. Nos mesmos moldes do que o fez para o crime de corrupção, o relator está dando provimento ao apelo do Ministério Público Federal para considerar a culpabilidade do agente em seu desfavor. Acompanho forte nos mesmos argumentos lançados acima para o crime anterior. A pena-base para o réu, portanto, resta fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda etapa do cálculo da pena, novamente me valendo dos argumentos acima lançados, aplico a atenuante da confissão em 1/6, razão pela qual a pena-intermediária atinge o patamar de 03 (três) anos e 09 (nove) meses.

Quanto à inexistência de causas de aumento e de diminuição aplicáveis à espécie, acompanho integralmente o relator.

Por fim, sendo plenamente acertado o acréscimo de 2/3 (08 crimes perpetrados) por força da continuidade delitiva verificada (art. 71 do CP), fixo a pena definitiva de MARIANO MARCONDES FERRAZ para os crimes de lavagem de dinheiro em **06 anos e 03 meses de reclusão acrescidos de 83 dias-multa no valor individual de 05 salários mínimos**.

Concurso material: Considerando que os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção ativa foram praticados em concurso material, a pena final do acusado resta dosada em **09 anos e 07 meses de reclusão, cumpridos inicialmente em regime fechado, acrescidos de 131 dias-multa no valor individual de 05 salários mínimos**.

7. *Conclusões.* Acompanho integralmente o Des. João Pedro Gebran Neto, inclusive no que toca à reparação de danos e execução imediata do julgado.

Dispositivo.

Ante o exposto voto por dar parcial provimento às apelações criminais nos mesmos moldes em que o faz o relator.

Documento eletrônico assinado por **LEANDRO PAULSEN, Desembargador Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **40000856895v42** e do código CRC **8bdbf630**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEANDRO PAULSEN
Data e Hora: 11/4/2019, às 14:21:19

5000553-66.2017.4.04.7000 **40000856895 .V42**

Conferência de autenticidade emitida em 14/03/2024 16:44:28.

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000553-66.2017.4.04.7000/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO PEDRO GEBRAN NETO

APELANTE: MARIANO MARCONDES FERRAZ (RÉU)
ADVOGADO: LEONARDO MONTEIRO VILLARINHO
ADVOGADO: RAFFAELLA ANTICI DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO: MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO
ADVOGADO: RODOLFO HEROLD MARTINS
ADVOGADO: FABIO ROBERTO DAVILA
ADVOGADO: RODRIGO MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: REBECA DO AMARAL MARTINS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (AUTOR)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (AUTOR)
ADVOGADO: RENE ARIEL DOTTI
ADVOGADO: ALEXANDRE KNOPFHOLZ

APELADO: OS MESMOS

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para examinar mais detidamente a controvérsia e, com a devida vênia, divirjo parcialmente do encaminhamento proposto pelo Relator, com fundamento nas razões que passo a expor.

1. RESSALVAS DE ENTENDIMENTO

1.1. *Standards* probatórios

Em primeiro lugar, ressalto que guardo resistência à adoção dos chamados "*standards*" probatórios, cuja transposição dos sistemas jurídicos que adotam o direito baseado nas decisões dos tribunais para o nosso ordenamento, de tradição romano-germânica, não se compatibiliza, ao menos a meu ver, com o postulado segundo o qual o "*juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova*", é dizer, não a modo apriorístico, mas sim mediante exame individualizado e concreto, tudo com supedâneo na Constituição (artigo 5º, XLVI) e na lei (artigo 155, do CPP).

Essa realidade não se altera pelo só fato de o Tribunal Penal Internacional ter adotado tais construtos hermenêuticos para o seu funcionamento (artigo 66, item 3, do Estatuto de Roma), pois disso não decorre a conclusão, que seria arbitrária, que aqueles critérios de valoração de prova seriam de observância compulsória pelos países aderentes ao referido Pacto Internacional - entre eles o Brasil - em face da sua manifesta incompatibilidade jurídica.

Com efeito, se, segundo o modelo brasileiro, o "*[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas [...]*" (artigo 155, do CPP), tenho que se faz vedado o recurso, para fins de valoração da prova, a um arquétipo pré-estabelecido, ainda que fruto de decisões já tomadas em julgamentos anteriores, porque em tal caso o nível de credibilidade do convencimento resultante desse proceder reclamaria a existência de uma estrita identidade entre o mundo fenomênico sobre o qual o precedente usado como paradigma proveu, e o daquele do caso em julgamento.

Ademais, a transposição da referida sistemática alienígena (a) subtrairia do órgão persecutório, do réu, e do ofendido a possibilidade de, por meio dos seus representantes no processo, influírem na formação da convicção judicial, mediante a apresentação, e contraposição, de argumentos; e (b) configuraria a utilização de algo como uma bula ou manual, que, antes de contribuir para a segurança jurídica ou a previsibilidade da análise, e da valoração do conjunto probatório, serviria de torniquete a tolher o livre convencimento do magistrado, impedindo-o de decidir guiado por um raciocínio indutivo, através do qual se convenceria da (im) procedência das razões das partes, não por uma compreensão apriorística da imputação, mas sim a partir da detida análise dos fatos da causa, e do direito aplicável à espécie.

Além disso, a noção de razoabilidade, coirmã da proporcionalidade, apela às ideias de suficiência e adequação. Portanto, uma vez mais se vê que o citado estrangeirismo traz um quê de balizamento; porém, nisso

olvida que o Direito brasileiro rejeita a prova tarifada (BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. ***Standards* da prova no processo penal.** Revista Jurídica, ano 56, n. 363, jan. 2008, p. 129).

São essas, portanto, as objeções conceituais que se contrapõem à adoção dos chamados *standards* probatórios, e conformam a doutrina brasileira do livre convencimento judicial motivado quanto à valoração das provas, sendo certo que na busca pela verdade no processo penal, não se permite que um alardeado apego à inferências lógicas, ainda que a serviço da redução da discricionariedade do juiz, possa redundar em que um juízo de probabilidade converta-se em presunção de culpabilidade.

1.2. Intensidade do dolo

Também apresento ressalva de fundamentação quanto à negativação da vetorial culpabilidade.

A propósito, não acredito que se possa aferir um dolo (consciência + vontade) mais intenso. Ou o dolo está presente, direta ou indiretamente, ou não está (é uma questão binária), sem que ele seja graduável em intensidade.

Assim, entendo que, para a análise da culpabilidade, deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade, não a partir do cotejo isolado das condições pessoais (*v.g.* escolaridade, profissão, idade etc.) do réu (direito penal do autor), mas sim da relação entre esses elementos e o modo de execução, o contexto, do crime (direito penal do fato), pois é essa avaliação, associada à conduta que era exigível do agente, que demonstrará a medida (o grau) da culpabilidade.

Nessa esteira, leciona Nucci: "*A culpabilidade, acertadamente, veio a substituir as antigas expressões "intensidade do dolo" e "graus de culpa". Para compor o fato típico, verifica o magistrado se houve dolo ou culpa, pouco interessando se o dolo foi "intenso" ou não, se a culpa foi "grave" ou não. O elemento subjetivo, portanto, não deve servir para guiar o juiz na fixação da pena, pois, nesse contexto, o importante é a reprovabilidade gerada pelo fato delituoso.*" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 15ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 447)

Já em obra doutrinária do citado Baltazar Junior, fazendo coro ao entendimento acima exposto, consta que "*[a] culpabilidade poderá ser exacerbada pelo grau de consciência da ilicitude, pelo grau de escolaridade ou condição social [...] do réu, ou quando o acusado, por suas condições pessoais, tem alto domínio sobre as implicações decorrentes do crime*" (BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Sentença penal. 3ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007, p. 144), ao que seguem vários precedentes em que a condição pessoal do réu, sempre vinculadamente aos fatos a que deu causa (sua conduta), amoldou-se a alguma dessas premissas. Entre tais precedentes, é citado julgamento deste próprio Tribunal (QO 2003.04.01.034194-9, 4ª Seção, Relator Desembargador Federal Néfi Cordeiro, DJ 10-5-2006).

1.3. Execução imediata

Outra ressalva que apresento diz respeito ao marco temporal para o início da execução imediata deste acórdão, que, ao menos para este julgador, faz-se implementado tão logo decorrido o prazo para (i) interposição de Embargos Infringentes e de Nulidade ou (ii) oposição de Embargos de Declaração ou, na hipótese em que esses recursos tiverem sido apresentados, caso o Relator negue-lhes seguimento ou, se admitidos, após o respectivo julgamento (STJ, HC 430.198-SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21-3-2018, e TRF4, EINUL 5008572-31.2012.4.04.7002, 4ª Seção, Relator Desembargador Federal Sebastião Ogê Muniz, juntados em 10-4-2016).

2. PRELIMINARES

Acompanho o Relator, no que diz com a rejeição de todas as preliminares suscitadas na apelação defensiva.

3. MÉRITO

As imputações deduzidas em desfavor do réu, e as manifestações do julgador de primeira instância e do Relator, encontram-se sintetizadas na tabela abaixo:

Imputações	Sentença	Relator
Corrupção ativa	Condenado às penas de 03 anos e 03 meses de reclusão e 45 dias-multa	Condenado às penas de 03 anos e 04 meses de reclusão e 48 dias-multa
Lavagem de dinheiro	Condenado às penas de 07 anos e 01 mês de reclusão e 100 dias-multa	Condenado às penas de 06 anos e 03 meses de reclusão e 83 dias-multa
	Soma das penas em concurso material: 10 anos e 04 meses de reclusão e 145 dias-multa	Soma das penas em concurso material: 09 anos e 07 meses de reclusão e 131 dias-multa

3.1. Corrupção ativa

Acompanho o Relator, no tocante à manutenção do juízo condenatório, bem assim no que diz respeito à dosimetria.

3.2. Lavagem de dinheiro

A denúncia oferecida em desfavor do réu MARIANO, no ponto atinente à ocultação patrimonial, assim descreve as condutas supostamente criminosas (evento 01, DENÚNCIA1, pp. 10-13 - destaques nossos):

> *"A lavagem de capitais imputada ao denunciado MARIANO MARCONDES FERRAZ está escorada em **crimes antecedentes**, **notadamente os crimes de corrupção passiva e ativa**, praticados no contexto da renovação do contrato de tancagem celebrado pela DECAL com a PETROBRAS.*
>
> *Em decorrência destes crimes antecedentes, PAULO ROBERTO COSTA, obteve valores sujos de MARIANO MARCONDES FERRAZ, com aparência lícita, os quais foram repassados, com intuito de dissimular e ocultar a origem e a*

natureza criminosa, em contas bancárias mantidas no exterior em nome de offshores, cujo beneficiário formal era terceira pessoa, no caso o genro do então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, HUMBERTO MESQUITA.

B – Lavagem de Dinheiro: Pagamentos em conta offshore (FATOS 02 a 09):

No período compreendido entre 19 de maio de 2011 e 21 de fevereiro de 2014, ***MARIANO MARCONDES FERRAZ, PAULO ROBERTO COSTA e HUMBERTO SAMPAIO MESQUITA de forma consciente, voluntária, reiterada e em comunhão de vontades, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de aproximadamente USD 868.450,00 (oitocentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta dólares americanos)****, por de meio de oito repasses provenientes, direta e indiretamente dos crimes de corrupção praticados em detrimento da PETROBRAS, mediante depósitos não declarados e sub-reptícios em conta offshore no exterior gerenciada por HUMBERTO MESQUITA, mas pertencente de fato a PAULO ROBERTO COSTA.*

No caso, para fins de dissimular a origem e a natureza criminosa dos valores oriundos dos crimes antecedentes, ***MARIANO MACONDES FERRAZ, PAULO ROBERTO COSTA e HUMBERTO MESQUITA ajustaram que os pagamentos das vantagens indevidas seriam realizados de forma subreptícia no exterior.***

Assim, MARIANO MARCONDES FERRAZ, a partir de contas das offshores TIK TRADING, FIRMAINVEST e FIRMA PAR a ele vinculadas e, por uma vez, de conta titularizada por sua pessoa física, após ajustado com PAULO ROBERTO COSTA, efetuou 8 (oito) oito depósitos dissimulados ao então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, para ocultar a origem e natureza criminosa dos valores, a crédito da conta OST INVEST, titularizada por offshore de mesmo nome, cujo procurador era HUMBERTO MESQUISTA, genro de PAULO ROBERTO COSTA.

Os depósitos dissimulados por MARIANO FERRAZ na conta OST INVEST, no Banco Lombardier Odier, em Genebra/Suíça, gerida por HUMBERTO MESQUITA em favor de PAULO ROBERTO COSTA, beneficiário final dos valores, tinham por intuito evitar a identificação dos envolvidos, a natureza espúria do dinheiro e a sua localização, tornando seguro o produto do crime e atribuindo-lhe aparência lícita.

É de se ver que, além do reconhecimento por parte de MARIANO FERRAZ de sua vinculação com as contas TIK TRADING, FIRMA INVEST e FIMAR PART, em controles de compliance da OST INVEST, foram colhidas informações de que depósitos nesta efetuados e provenientes das empresas TIK TRADING, FIMRA INVEST e FIMAR PART seriam de fato vinculados a MARIANO MARCONDES FERRAZ:

> *Au sujet de mariano marcondes ferraz, le client dit qu'il a une relation d'affaire avec cette personne (consulting) et que les societés tik, frimainvest et firmapart appartiennent également à Mariano*

Também evidencia a vinculação de MARIANO MARCONDES FERRAZ com as offshores FIRMAINVEST e FIMPART, a circunstância de ser o denunciado sócio-gerente de empresas com denominação social assemelhada no Brasil, no caso, a FIRMA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ: 05.197.962/000104 e a FIRMA CONSULTORIA LTDA., CNPJ: 02.075.674/0001-80, ambas com sede no Rio de Janeiro/RJ.

O total das transações imputáveis a MARIANO MARCONDES FERRAZ atinge a quantia de USD 868.450,00, valor condizente com o documento objeto de apreensão ("BETO – Relatório Mensal SET 2013 – valores relativos ao PR") que indica um total aproximado de USD 800.00,00 (oitocentos mil dólares) de propina paga por MARIANO FERRAZ para PAULO ROBERTO COSTA. Além disso, no documento "BETO – Relatório Mensal MAIO 2013 – valores relativos ao PR" há a indicação de pagamento de Euro 52.800,00, o que é, de fato, corroborado com o valor total das vantagens indevidas depositadas por MARIANO MARCONDES FERRAZ na conta OST INVEST, no importe de USD 868.450,00.

Outro ponto de harmonia do material probatório consiste no atraso dos repasses de propina por parte de MARIANO FERRAZ, no exercício de 2013, já que no documento "BETO – Relatório Mensal SET 2013 – valores relativos ao PR", consta a seguinte anotação, de HUMBERTO MESQUITA: "Estou cobrando Mariano. Está inadimplente em 2013. Disse que resolveu, mas ainda não tive a confirmação do banco." Em setembro de 2013, também conforme documento "BETO – Relatório Mensal SET 2013 – valores relativos ao PR", HUMBERTO MESQUITA anotou que depois de muita insistência e cobrança, MARIANO FERRAZ acertou os valores da propina referentes ao primeiro semestre de 2013.

Neste contexto, MARIANO MARCONDES FERRAZ, de forma reiterada, por 8 (vezes), nos dias 19 de maio de 2011, 27 de setembro de 2011, 14 de fevereiro de 2012, 21 de agosto de 2012, 25 de janeiro de 2013, 04 de junho de 2013, 22 de novembro de 2013 e 21 de fevereiro de 2014, em conjunto com PAULO ROBERTO COSTA e HUMBERTO MESQUITA, a partir das contas TIK TRADING, FIRMAIVNEST e FIMARPAR, e por uma vez a partir de conta mantida por sua pessoa física, ocultou a origem e a natureza criminosa de valores provenientes dos crimes antecedentes, por meio de depósitos sub-reptícios destinados a PAULO ROBERTO COSTA na conta OSTINVEST, nos valores abaixo indicados:

(...)

Assim, agindo dolosamente, MARIANO MARCONDES FERRAZ incorreu na prática do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 8 (oito) vezes (FATOS 02 a 09)."

Em resumo, portanto, os fatos pelos quais sobreveio a condenação ao réu, em primeira instância, consistem em 08 transferências bancárias, realizadas em favor de Paulo Roberto Costa, a título de pagamento de propina decorrente da atuação ilícita deste agente para proporcionar a prorrogação de contrato mantido entre a empresa DECAL, controlada por MARIANO, e a Petrobrás.

Essas 08 operações financeiras foram efetivadas entre 19-05-2011 e 21-02-2014, resultando em um valor total equivalente a US$ 868.450,00. Uma das transferências partiu de uma conta em nome do próprio réu, e as demais tiveram origem em contas das *offshores* TIK Trading, Firma Invest e Firma Part, todas por ele controladas.

O destino de todos os montantes transferidos foi a conta da *offshore* OST Invest & Finance Inc., que, formalmente, tinha como titular, e beneficiário, Humberto Sampaio Mesquita, genro de Paulo Roberto Costa.

Apesar disso, os valores tinham Paulo Roberto como real destinatário, como por ele próprio admitido (evento 99, TERMOTRANSCDEP1).

Em suas razões de apelação, a defesa alega que as condutas atribuídas ao réu são atípicas, na medida em que os valores de propriedade de MARIANO, transferidos para a conta de Humberto, não tinham origem ilícita, ou seja, não se cuidava de montante auferido por meio de atividades criminosas.

Portanto, não seria possível falar em atos de lavagem de dinheiro, pois estaria ausente a elementar "*provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal"*, que se refere, nos termos do artigo 1º da Lei 9.613/98, aos bens, direitos ou valores objeto de ocultação.

O Relator, em seu voto, enfrenta essa alegação com as seguintes considerações:

> ***"3.3.3.*** *Sustenta a defesa que o caso em questão é diverso dos inúmeros já julgados relacionados à "Operação Lava-Jato", estes praticados em um contexto no qual a riqueza auferida pelas empresas é produto direto de ganhos ilícitos, oriundos de contratos fraudulentos. Argumenta que, no feito ora em exame, não há cartel, fraude à licitação, peculato, estelionato, organização criminosa ou outros delitos a partir dos quais os atos de corrupção ativa e de lavagem de capitais teriam sido praticados. Conclui, assim, que a origem dos valores pagos a Paulo Roberto Costa é integralmente lícita, o que impacta a tipicidade objetiva do crime em questão, pois "não é possível lavar o que já está limpo".*
>
> *Sem razão.*
>
> *A tese foi devidamente refutada pelo órgão ministerial em parecer:*
>
> > ***O crime antecedente de corrupção****, aquele que gera o objeto da lavagem, consiste* ***na celebração de um ajuste dúplice envolvendo solicitação/oferecimento de vantagem*** *indevida. Este evento, do qual tomou parte MARIANO MARCONDES, tem por objeto a promessa de pagamento e a correspondente obtenção de um contrato com a PETROBRAS.*
> >
> > ***O valor*** *a ser utilizado para o pagamento da propina, enquanto permanece no patrimônio do corruptor, efetivamente não pode ser considerado "proveniente do crime". Ele tem origem nas demais atividades do agente e ainda* ***está em vias de se transformar em objeto da corrupção ativa e produto do crime de corrupção passiva. No momento da transferência bancária para*** *HUMBERTO MESQUITA, na perspectiva deste,* ***o valor é inequivocamente produto do crime de corrupção****.*
> >
> > *Uma vez* ***gerado este produto do crime de corrupção****, com a mera disponibilidade financeira através da transferência bancária,* ***vislumbra-se, concomitantemente, a sua inserção na estrutura de ocultação da propriedade desenvolvida*** *por PAULO ROBERTO COSTA e HUMBERTO MESQUITA, que passam a manter o recurso depositado de modo suficientemente afastado da sua fonte ilícita.*

> ***MARIANO MARCONDES*** *sob distintas formas* ***adere e contribui para a efetividade desta estratégia de ocultação da origem e da propriedade****. Ao providenciar o depósito na conta offshore de HUMBERTO MESQUITA; ao utilizar, com exceção de uma ocorrência, outra offshore como fonte da transferência dos recursos.*
>
> *Ou seja,* ***a discussão quanto à proveniência lícita dos recursos transferidos por MARIANO MARCONDES é irrelevante****, na medida em que se constata conduta sua que* ***contribui para a realização da lavagem por parte daquele que tem o controle sobre o produto do crime antecedente****.*
>
> *A manutenção, por HUMBERTO MESQUITA, sob o comando de PAULO ROBERTO COSTA, da estrutura da offshore OST INVEST de modo dissimulado, ou seja, sem cumprir sua exata função jurídico-econômica, é um ato preparatório para a lavagem de dinheiro. Uma vez abastecida com recursos de origem criminosa, tem-se a consumação da lavagem.*
>
> *MARIANO MARCONDES, ainda que não tenha, por si só, ocultado a natureza de bem de origem ilícita, participou e contribuiu de modo fundamental para a lavagem, através da realização de transferência de valores entre as duas offshores. Assim* ***concorre para a ocultação da localização, da movimentação, da propriedade e da origem dos valores****.*
>
> *Ao inserir o objeto da corrupção ativa no mecanismo de ocultação da sua origem e dissimulação da natureza, mediante transferência do valor de uma offshore para outra offshore,* ***MARIANO MARCONDES auxilia, de modo penalmente relevante, HUMBERTO MESQUITA e PAULO ROBERTO COSTA a ocultar a origem e a natureza de recurso provenientes do crime de corrupção****.*
>
> *MARIANO MARCONDES participa, de modo essencial, do crime de lavagem, de modo que não se pode excluir a sua ação do âmbito da tipicidade do crime, nos termos do artigo 29 do Código Penal.*

Com efeito, o delito antecedente à lavagem de dinheiro é a própria corrupção, desimportando o fato de ser MARIANO quem recebeu ou quem pagou a propina, ou de sua empresa não integrar o cartel voltado para fraudar as licitações. Destaca-se que o crime de corrupção consumou-se com o efetivo oferecimento e a aceitação da vantagem indevida; antes, portanto, das transferências bancárias, não se tratando mais de "dinheiro limpo", como quer fazer crer a defesa, mas, sim, de produto do delito de corrupção ativa."

Com a devida vênia, outra é a compreensão que tenho acerca do tema. Explico.

Antes de mais nada, é de rigor observar os limites dados, na denúncia, aos fatos imputados ao réu, porquanto eventual condenação não poderá, jamais, estar embasada em qualquer circunstância que desborde daqueles contornos, sob pena de infringência à regra da correlação e, consequentemente, à garantia do contraditório e da ampla defesa.

Dito isso, é possível verificar, a partir da atenta leitura da exordial, que, na narrativa acusatória, os crime antecedentes ao delito de lavagem - ou seja, os ilícitos dos quais teria sido produzido, como resultado, o montante

movimentado por MARIANO -, seriam a corrupção ativa e passiva, atribuídas ao próprio réu e a Paulo Roberto Costa, respectivamente, praticados no contexto da renovação do contrato de tancagem celebrado pela DECAL com a PETROBRAS.

Note-se, portanto, que a denúncia não narra qualquer crime anterior à posse, por MARIANO, do valor que seria utilizado, posteriormente, para o pagamento da propina prometida a Paulo Roberto Costa; em outras palavras, o montante que MARIANO tinha em seu poder, e que viria a ser transferido ao agente corrompido, não tinha, ele próprio, origem ilícita, ao menos de acordo com a narrativa construída na peça acusatória.

Veja-se, a propósito, que o próprio parecer oferecido nesta Corte pela Procuradoria Regional da República, transcrito no voto do Relator, ressalta esse fato, no seguinte trecho (evento 10 destes autos - destaques meus):

> *"O valor a ser utilizado para o pagamento da propina, enquanto permanece no patrimônio do corruptor, efetivamente não pode ser considerado 'proveniente do crime'. Ele tem origem nas demais atividades do agente e ainda está em vias de se transformar em objeto da corrupção ativa e produto do crime de corrupção passiva."*

Ora, se o valor movimentado por MARIANO não era proveniente de atividade criminosa anterior, é evidente, a meu ver, que a conduta não pode ser qualificada como lavagem de dinheiro, por ausência de uma circunstância elementar do tipo.

A propósito do tema, já afirmou a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

> *"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ATIPICIDADE. ROL EXAUSTIVO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 12.683/2012. INEXISTÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA À ÉPOCA DOS FATOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Nos dizeres José Paulo Baltazar Júnior, 'a lavagem de dinheiro pode ser conceituada como atividade de desvinculação ou afastamento do dinheiro da sua origem ilícita para que possa ser aproveitado" (BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10ª ed., rev., atual. e ampl. , São Paulo: Saraiva, 2015, p. 1088). 4. Por se tratar de crime acessório, derivado ou parasitário, o crime de lavagem de dinheiro pressupõe a existência infração anterior, que constitui uma circunstância elementar do tipo de lavagem. (...)" (HC 378.449, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 20-09-2018)*

No caso ora em exame, a conduta de MARIANO, ao efetuar o pagamento da vantagem indevida prometida a Paulo Roberto Costa, não implicou na ocultação da origem (que, como se viu, não era ilícita) do valor utilizado na negociação, e sequer tinha esse objetivo. Daí se afirmar, pois, que essa conduta não pode ser tipificada como branqueamento.

Em verdade, o simples pagamento, ao agente corrompido, da vantagem ilícita anteriormente prometida, configura mero exaurimento do crime de corrupção ativa/passiva.

Com efeito, no julgamento da Apelação Criminal 5027685-35.2016.4.04.7000, concluído por esta Turma em 18-7-2018, proferi voto vista no qual manifestei entendimento, no sentido de que quando o pagamento/recebimento da vantagem indevida acertada entre o agente particular, e o servidor público, configurar mero exaurimento da corrupção, não haverá lugar para o reconhecimento de que esse ato possa, também, caracterizar, é dizer, concomitantemente, lavagem de capitais.

A propósito do tema, consignei as seguintes ponderações:

"De fato, o artigo 317 do CP tipifica uma espécie de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois contempla mais de um agir punível (solicitar ou receber), de maneira que a simples solicitação já realiza o tipo. Assim, quando ambas as hipóteses incriminadoras fazem-se presentes - como no caso em que o agente, para além de ter solicitado a vantagem indevida, também a recebe - resta configurado um crime único, é dizer, a percepção do numerário solicitado indevidamente não pode render ensejo - ela mesma - a uma punibilidade autônoma, ou seja, desconectada do fato anterior que lhe deu causa

Por essa razão, não posso comungar do entendimento conforme o qual se toma a solicitação da vantagem como a consumação da corrupção passiva para, em momento subseqüente, considerar o pagamento da vantagem indevida, de forma descontextualizada da sua origem, como configurador do crime de lavagem de capitais, sendo aquela primeira conduta o delito antecedente.

Creio que não se pode considerar as condutas de solicitar e receber, se estiverem reciprocamente ligadas, de forma autônoma, mas sim como crime único, preponderando a segunda porque o pagamento perfaz mero exaurimento de sua prática.

Nessa linha de idéias, veja-se o seguinte julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (sem destaques no original):

> *"(...)*
>
> *4. As provas produzidas demonstram ter havido aceitação pelo denunciado de vantagem indevida, seguida de nova solicitação de vantagem, destinada ao recebimento dos valores inicialmente acordados. Malgrado em nenhuma das duas oportunidades tenha havido **efetivo recebimento da vantagem pelo denunciado (mero exaurimento)**, o crime se consumou no momento em que houve a aceitação e a solicitação de vantagem indevida. O crime de corrupção passiva, em tais modalidades, é de natureza formal, isto é, consuma-se independentemente do recebimento da gratificação ou proveito almejado.*
>
> *5. Entretanto, conforme se observa dos autos, a solicitação se deu como forma de viabilizar o **exaurimento - efetivo recebimento da vantagem** - da primeira conduta (aceitação). O contexto revela claro nexo de dependência e subordinação entre as condutas, na medida em que são estas relativas a um mesmo contexto fático. Nesse sentido, por força do princípio da consunção, a conduta do agente importa num único incurso no tipo penal, todavia, com inevitáveis reflexos na dosimetria de pena." (APn 675, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, DJe 02-02-2016)*

Esta mesma 8ª Turma, aliás, ao examinar caso relacionado a outra espécie delitiva, já entendeu que a prática de mais de uma das ações previstas no tipo penal, no mesmo contexto fático, configura a prática de crime único:

> *"PENAL. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDUTAS MÚLTIPLAS ALTERNATIVAS. GUARDA E INTRODUÇÃO DE MOEDA FALSA EM CIRCULAÇÃO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CRIME ÚNICO.*
>
> *1. O tipo do art. 289, § 1º, do Código Penal descreve condutas múltiplas alternativas (importar, exportar, adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar ou introduzir em circulação), de modo que o agente, mesmo ao praticar mais de uma ação, responde por crime único quando tais condutas estejam inseridas dentro de um mesmo contexto fático.*
>
> *2. Recurso criminal em sentido estrito improvido." (RCCR 5000446-70.2014.404.7209, Rel. Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, j. 06-8-2014)*

No mesmo sentido, o posicionamento da doutrina especializada, ao examinar as formas de consumação do crime de corrupção passiva (destaquei):

> *"Embora a modalidade receber seja material, as mais docas vezes estará o crime consumado nas modalidades aceitar promessa ou solicitar, que são formais e se consumam com a mera solicitação (TRF1, AC 9401026696, Gomes da Silva, 4ª T., u., 25.4.94; TRF4, AC 200070000558-9, Germano, 1ª T., u., DJ 4.4.01) ou aceitação, expressa ou tácita da vantagem. Em minha posição, a consumação pressupõe que a solicitação chegue ao conhecimento do administrado. Não se exige:*
>
> *a) que a vantagem seja entregue;*
>
> *b) que seja o ato praticado, omitido, retardado ou antecipado.*
>
> ***Em caso de efetivo recebimento, na sequência da solicitação, há progressão criminosa, respondendo o agente por crime único."*** *(Baltazar Junior, José Paulo. Crimes Federais. 9ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2014. pp. 333-334.)"*

Com fundamento nessas razões, portanto, entendo que a conduta atribuída ao réu, na denúncia, é atípica, diante da ausência de origem ilícita do numerário movimentado.

Registro, ainda, que não deixei de observar que o parecer ministerial oferecido nesta instância, e transcrito no voto do Relator, cogita da qualificação do réu como partícipe - e não propriamente autor - do crime de lavagem, no seguinte excerto:

> *"Ou seja, **a discussão quanto à proveniência lícita dos recursos transferidos por MARIANO MARCONDES é irrelevante**, na medida em que se constata conduta sua que **contribui para a realização da lavagem por parte daquele que tem o controle sobre o produto do crime antecedente**.*
>
> *A manutenção, por HUMBERTO MESQUITA, sob o comando de PAULO ROBERTO COSTA, da estrutura da offshore OST INVEST de modo dissimulado, ou seja, sem cumprir sua exata função jurídico-*

econômica, é um ato preparatório para a lavagem de dinheiro. Uma vez abastecida com recursos de origem criminosa, tem-se a consumação da lavagem.

MARIANO MARCONDES, ainda que não tenha, por si só, ocultado a natureza de bem de origem ilícita, participou e contribuiu de modo fundamental para a lavagem, através da realização de transferência de valores entre as duas offshores. Assim ***concorre para a ocultação da localização, da movimentação, da propriedade e da origem dos valores****.*

Ao inserir o objeto da corrupção ativa no mecanismo de ocultação da sua origem e dissimulação da natureza, mediante transferência do valor de uma offshore para outra offshore, ***MARIANO MARCONDES auxilia, de modo penalmente relevante, HUMBERTO MESQUITA e PAULO ROBERTO COSTA a ocultar a origem e a natureza de recurso provenientes do crime de corrupção****.*

MARIANO MARCONDES participa, de modo essencial, do crime de lavagem, de modo que não se pode excluir a sua ação do âmbito da tipicidade do crime, nos termos do artigo 29 do Código Penal."

Todavia, não posso aderir a essa linha de raciocínio, por dois motivos: primeiro, porque a denúncia não descreve a atuação de MARIANO como partícipe, mas sim como autor dos supostos delitos, razão pela qual enquadrar o seu agir de forma diversa implicaria violação à regra da correlação; e segundo, porque, mesmo que fosse possível considerar que agiu como partícipe, a sua atuação estaria limitada ao próprio pagamento da propina, o que, como esclarecido anteriormente, caracteriza, a meu sentir, simples exaurimento do crime de corrupção ativa/passiva.

Diante desse cenário, enfim, entendo, como já adiantado, que a solução mais adequada ao caso é a absolvição do réu, com fundamento na atipicidade da conduta narrada na denúncia.

3.3. Conclusões

- Acompanho o Relator, no tocante à manutenção da condenação do réu pelo crime de corrupção ativa, bem como à dosimetria para esse delito.

- Divirjo do Relator em relação ao crime de lavagem de dinheiro para absolver o réu dessa imputação.

4. RESUMO DO VOTO

4.1. Apresentadas ressalvas de fundamentação quanto aos seguintes pontos do voto do Relator:

- adoção de *standards* probatórios;

- aferição da culpabilidade do agente através de suposta "intensidade" do dolo; e

- marco temporal para o início da execução imediata.

4.2. Mantida a condenação do réu pelo crime de corrupção ativa.

4.3. Reformada a sentença para absolver o acusado da imputação de lavagem de dinheiro.

4.4. Penas aplicadas:

- Corrupção ativa: 03 anos e 04 meses de reclusão e 48 dias-multa

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de **apresentar** ressalvas de fundamentação em relação à adoção de *standards* probatórios; à aferição da culpabilidade do agente através de suposta "intensidade" do dolo; e ao marco temporal para o início da execução imediata; **dar parcial provimento** ao apelo do Ministério Público Federal, em menor extensão do que o Relator; **dar parcial provimento** ao apelo defensivo, em maior extensão do que o Relator; e **comunicar** ao juízo de origem para que dê cumprimento aos termos da decisão de segundo grau, uma vez implementadas as condições previstas neste julgamento.

Documento eletrônico assinado por **VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **40000999689v27** e do código CRC **2e43cbd8**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS
Data e Hora: 21/7/2019, às 16:58:36

5000553-66.2017.4.04.7000 **40000999689 .V27**

Conferência de autenticidade emitida em 14/03/2024 16:44:28.

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000553-66.2017.4.04.7000/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO PEDRO GEBRAN NETO

APELANTE: MARIANO MARCONDES FERRAZ (RÉU)
ADVOGADO: LEONARDO MONTEIRO VILLARINHO
ADVOGADO: RAFFAELLA ANTICI DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO: MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO
ADVOGADO: RODOLFO HEROLD MARTINS

ADVOGADO: FABIO ROBERTO D'AVILA
ADVOGADO: RODRIGO MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: REBECA DO AMARAL MARTINS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (AUTOR)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (AUTOR)
ADVOGADO: RENÉ ARIEL DOTTI
ADVOGADO: ALEXANDRE KNOPFHOLZ
APELADO: OS MESMOS

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO LAVA-JATO. COMPETÊNCIA DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. CONEXÃO. NULIDADE DE PROVA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. MÉRITO. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DAS PENAS. VETORIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. ATENUANTE. CONFISSÃO. READEQUAÇÃO. CAUSAS DE AUMENTO E DE REDUÇÃO DE PENA. ARTIGO 1º, §4º E §5º, DA LEI Nº 9.613/98. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. REPARAÇÃO DO DANO. AFASTAMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

1. A competência para o processamento e julgamento dos processos relacionados à "Operação Lava-Jato" perante o Juízo de origem é da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, especializada para os crimes financeiros e de lavagem de dinheiro.

2. A competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR firmou-se em razão da inequívoca conexão dos fatos denunciados na presente ação penal com o grande esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A.

3. É válida a prova obtida mediante cooperação jurídica internacional, inexistindo quebra da cadeia de custódia da prova.

4. O processo penal é regido pelo princípio *pas de nullité sans grief*, não sendo possível o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, sem a demonstração do efetivo prejuízo. Precedentes STJ e STF.

5. Comete o crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, quem oferece ou promete vantagem indevida a agente público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

6. A lavagem de ativos é delito autônomo em relação ao crime antecedente (não é meramente acessório a crimes anteriores), já que possui estrutura típica independente (preceito primário e secundário), pena específica, conteúdo de culpabilidade própria e não constitui uma forma de participação post-delictum.

7. Nos termos do art. 29 do Código Penal, todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas. Comprovado que o agente praticou conduta autônoma, posterior ao delito de corrupção, a fim de dificultar a identificação do destino da propina, deve responder como coautor do delito de lavagem de ativos.

8. Mantida a condenação do acusado pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

9. A legislação pátria adotou o critério trifásico para fixação da pena, a teor do disposto no art. 68, do Código Penal. A pena-base atrai o exame da culpabilidade do agente (decomposta no art. 59 do Código Penal nas circunstâncias do crime) e em critérios de prevenção. Não há, porém, fórmula matemática ou critérios objetivos para tanto, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012).

10. Aumento da pena-base do réu em decorrência da elevada culpabilidade. Apelação ministerial provida no ponto.

11. Na segunda etapa da dosimetria das sanções, adequada a redução por aplicação de atenuante no patamar de 1/6.

12. Inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 1º, § 5º, da Lei nº 9.613/98 se não houve o alcance de quaisquer dos objetivos mencionados no dispositivo citado.

13. Não comprovado a transferência de custo à Petrobras, impõe-se o afastamento da fixação de valor mínimo indenizatório. Parcial provimento do recurso da defesa.

14. Em observância ao quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.292/SP, tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos dotados de efeito suspensivo, ou julgados estes, deverá ser oficiado à origem para dar início à execução das penas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por maioria, dar parcial provimento às apelações criminais, parcialmente vencido o

Desembargador Federal VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 10 de abril de 2019.

Documento eletrônico assinado por **JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **40000808408v16** e do código CRC **9d4ed42b**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
Data e Hora: 17/6/2019, às 17:26:56

5000553-66.2017.4.04.7000 **40000808408 .V16**

Conferência de autenticidade emitida em 14/03/2024 16:44:28.

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 27/03/2019

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000553-66.2017.4.04.7000/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO PEDRO GEBRAN NETO

REVISOR: DESEMBARGADOR FEDERAL LEANDRO PAULSEN

PRESIDENTE: DESEMBARGADOR FEDERAL LEANDRO PAULSEN

SUSTENTAÇÃO ORAL: DOUGLAS FISCHER POR MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SUSTENTAÇÃO ORAL: FABIO ROBERTO DAVILA POR MARIANO MARCONDES FERRAZ

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (AUTOR)
ADVOGADO: RENE ARIEL DOTTI
ADVOGADO: ALEXANDRE KNOPFHOLZ

APELANTE: MARIANO MARCONDES FERRAZ (RÉU)
ADVOGADO: LEONARDO MONTEIRO VILLARINHO
ADVOGADO: RAFFAELLA ANTICI DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO: MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO
ADVOGADO: RODOLFO HEROLD MARTINS
ADVOGADO: FABIO ROBERTO DAVILA
ADVOGADO: RODRIGO MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: REBECA DO AMARAL MARTINS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (AUTOR)

APELADO: OS MESMOS

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 27/03/2019, na sequência 34, disponibilizada no DE de 01/03/2019.

Certifico que a 8ª Turma, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
APÓS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CRIMINAIS, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DESEMBARGADOR FEDERAL LEANDRO PAULSEN, PEDIU VISTA O DESEMBARGADOR FEDERAL VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS. DETERMINADA A JUNTADA DO VÍDEO DO JULGAMENTO.

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO PEDRO GEBRAN NETO

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL LEANDRO PAULSEN

PEDIDO VISTA: DESEMBARGADOR FEDERAL VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS

LISÉLIA PERROT CZARNOBAY
Secretária

Conferência de autenticidade emitida em 14/03/2024 16:44:28.

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 10/04/2019

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000553-66.2017.4.04.7000/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO PEDRO GEBRAN NETO

REVISOR: DESEMBARGADOR FEDERAL LEANDRO PAULSEN

PRESIDENTE: DESEMBARGADOR FEDERAL LEANDRO PAULSEN

PROCURADOR(A): DOUGLAS FISCHER

APELANTE: MARIANO MARCONDES FERRAZ (RÉU)
ADVOGADO: LEONARDO MONTEIRO VILLARINHO
ADVOGADO: RAFFAELLA ANTICI DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADO: MARIA FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO
ADVOGADO: RODOLFO HEROLD MARTINS
ADVOGADO: FABIO ROBERTO DAVILA
ADVOGADO: RODRIGO MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: REBECA DO AMARAL MARTINS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (AUTOR)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (AUTOR)
ADVOGADO: RENE ARIEL DOTTI
ADVOGADO: ALEXANDRE KNOPFHOLZ

APELADO: OS MESMOS

Certifico que a 8ª Turma, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO, APÓS O VOTO-VISTA DO DES. FEDERAL VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, A 8ª TURMA DECIDIU, POR MAIORIA, DAR PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CRIMINAIS, PARCIALMENTE VENCIDO O DESEMBARGADOR FEDERAL VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS.

RELATOR DO ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO PEDRO GEBRAN NETO

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS

VALERIA MENIN BERLATO
Secretária

Conferência de autenticidade emitida em 14/03/2024 16:44:28.